

中国裁判文书网

法律数据集

（共500条）

生成日期：2026年09月21日

数据来源：中国裁判文书网公开数据（示例）

目 录

一、民事案件

二、刑事案件

三、行政案件

四、知识产权案件

青岛银丰投资咨询有限公司与武汉天宇餐饮管理有限公司任一审民事判决书

(2023) 77民初第3758号

原告：青岛银丰投资咨询有限公司，住所地江苏省朝阳区。

被告：武汉天宇餐饮管理有限公司，住所地湖南省西城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	任
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月14日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年11月14日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛银丰投资咨询有限公司诉称，2019年3月30日，原告与被告武汉天宇餐饮管理有限公司签订建设工程合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

一、被告武汉天宇餐饮管理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛银丰投资咨询有限公司返还484469元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘永生

代理审判员 何晓燕

代理审判员 胡晓敏

2024年09月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周建平

— 文书 1 / 500 —

林娟故一审刑事判决书

(2024) 61刑初字第7135号

被告人林娟，男/女，2001年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河南省滨江区。因本案于2023-05-30被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	故
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月13日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年03月13日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年6月14日凌晨，被告人林娟窜至丰台区某工地，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电动车，价值人民币35717元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑2年，并处罚金人民币46176元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林军

审判员 周晓燕

审判员 孙磊

2024年03月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵建平

— 文书 2 / 500 —

西安聚源装饰工程有限公司与南京恒泰科技有限公司纠一审民事判决书

(2023) 32民初第3357号

原告：西安聚源装饰工程有限公司，住所地山东省拱墅区。

被告：南京恒泰科技有限公司，住所地福建省丰台区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月02日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年03月02日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安聚源装饰工程有限公司诉称，2024年2月14日，原告与被告南京恒泰科技有限公司签订借款合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，判决如下：

一、被告南京恒泰科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告西安聚源装饰工程有限公司支付980940元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 高建国

2024年08月10日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 陈晓敏

— 文书 3 / 500 —

郭伟罪一审刑事判决书

（2022）6刑初字第2940号

被告人郭伟，男/女，1995年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省朝阳区。因本案于2022-09-22被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。

审理法院	北京市高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月27日

审理经过

北京市高级人民法院审理刑事案件，于2024年11月27日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年6月14日凌晨，被告人郭伟窜至海淀区某商场，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币559902元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

一、判处拘役8个月，缓刑1年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高建华

代理审判员 朱晓红

代理审判员 杨华

2024年12月17日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 孙芳

— 文书 4 / 500 —

周晓丽罪一审刑事判决书

（2024）38刑初字第9436号

被告人周晓丽，男/女，2005年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省东城区。因本案于2024-06-12被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月15日

审理经过

浙江省高级人民法院审理刑事案件，于2024年10月15日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年9月5日凌晨，被告人周晓丽窜至海淀区某商场，采用撬门的方式，窃取他人现金，价值人民币306173元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 一、判处有期徒刑6年7个月。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗晓军

代理审判员 朱涛

代理审判员 孙晓玲

2024年01月30日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 周志明

王晓红与广州银丰科技有限公司信一审知识产权判决书

(2024) 99民初第4965号

原告：王晓红，住所地福建省东城区。

被告：广州银丰科技有限公司，住所地广东省东城区。

审理法院	山东省济南市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	信
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月01日

审理经过

山东省济南市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年08月01日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告王晓红诉称，原告系专利权人。2019年4月，原告发现被告广州银丰科技有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告广州银丰科技有限公司于本判决生效之日起十日内在《法治日报》上公开发表声明，向原告王晓红赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈勇

审判员 杨晓丽

审判员 李晓玲

2024年11月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周建华

— 文书 6 / 500 —

黄晓丽合一审刑事判决书

(2020) 91刑初字第6638号

被告人黄晓丽，男/女，1986年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住山东省罗湖区。因本案于2024-07-29被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。

审理法院	河北省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月03日

审理经过

河北省高级人民法院审理刑事案件，于2024年07月03日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年2月26日凌晨，被告人黄晓丽窜至通州区某厂房，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币509409元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑7年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡建华

代理审判员 郭霞

代理审判员 吴强

2024年05月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马静

— 文书 7 / 500 —

西安中天投资咨询有限公司与深圳利民文化传媒有限公司强一审行政判决书

(2022) 55行初第7964号

原告：西安中天投资咨询有限公司，住所地广东省石景山区。

被告：深圳利民文化传媒有限公司，住所地北京市东城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	强
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月01日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年07月01日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安中天投资咨询有限公司诉称，2023年10月11日，被告深圳利民文化传媒有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

一、责令被告深圳利民文化传媒有限公司在六十日内对原告西安中天投资咨询有限公司的申请重新作出处理。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林秀兰

代理审判员 周娟

代理审判员 杨建国

2024年06月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱晓玲

— 文书 8 / 500 —

陈晓东与深圳兴华建材有限公司发一审知识产权判决书

(2020) 53民初第5836号

原告：陈晓东，住所地山东省东城区。

被告：深圳兴华建材有限公司，住所地山东省黄浦区。

审理法院	安徽省芜湖市罗湖区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	发
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月29日

审理经过

安徽省芜湖市罗湖区人民法院审理知识产权案件，于2024年10月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈晓东诉称，原告系商业秘密权人。2022年12月，原告发现被告深圳兴华建材有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告深圳兴华建材有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈晓东赔偿经济损失41473元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周超

审判员 徐建平

审判员 林晓峰

2024年01月20日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 徐明

— 文书 9 / 500 —

西安盛达商贸有限公司与黄晓军理一审行政判决书

（2022）11行初字第6152号

原告：西安盛达商贸有限公司，住所地江苏省石景山区。

被告：黄晓军，住所地福建省天河区。

审理法院	湖北省黄石市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	理
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月11日

审理经过

湖北省黄石市中级人民法院审理行政案件，于2024年10月11日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安盛达商贸有限公司诉称，2018年12月12日，被告黄晓军以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 一、确认被告黄晓军作出的行政许可决定违法。
- 二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙玲

代理审判员 何建军

代理审判员 吴丽

2024年11月26日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 马伟

张晓丽与深圳聚源文化传媒有限公司传一审知识产权判决书

(2023) 85民初第5309号

原告：张晓丽，住所地湖北省鼓楼区。

被告：深圳聚源文化传媒有限公司，住所地河北省东城区。

审理法院	湖南省衡阳市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	传
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月22日

审理经过

湖南省衡阳市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年06月22日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张晓丽诉称，原告系著作权人。2024年10月，原告发现被告深圳聚源文化传媒有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

一、被告深圳聚源文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内向原告张晓丽赔偿经济损失439736元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高芳

审判员 杨伟

审判员 杨鹏

2024年10月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱晓燕

— 文书 11 / 500 —

武汉盛达科技有限公司与马霞纷一审民事判决书

(2024) 19民初第5416号

原告：武汉盛达科技有限公司，住所地山东省朝阳区。

被告：马霞，住所地广东省江干区。

审理法院	四川省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月31日

审理经过

四川省高级人民法院审理民事案件，于2024年12月31日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉盛达科技有限公司诉称，2020年2月23日，原告与被告马霞签订仓储合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

- 准许原告武汉盛达科技有限公司与被告马霞离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 朱静

2024年07月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周桂英

— 文书 12 / 500 —

罗伟与西安利民建材有限公司纷一审行政判决书

(2020)29行初字第9269号

原告：罗伟，住所地河北省西城区。

被告：西安利民建材有限公司，住所地河南省下城区。

审理法院	上海市高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月02日

审理经过

上海市高级人民法院审理行政案件，于2024年07月02日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告罗伟诉称，2021年11月17日，被告西安利民建材有限公司以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

一、撤销被告西安利民建材有限公司作出的行政确认决定。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐鹏

2024年05月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高燕

— 文书 13 / 500 —

何华与赵志明动一审民事判决书

(2023) 61民初第9739号

原告：何华，住所地福建省海淀区。

被告：赵志明，住所地湖北省下城区。

审理法院	广东省深圳市东城区人民法院
案件类型	民事案件
案由	动
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月29日

审理经过

广东省深圳市东城区人民法院审理民事案件，于2024年10月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何华诉称，2019年7月29日，原告与被告赵志明签订借款合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

- 被告赵志明于本判决生效之日起十日内向原告何华支付货款207195元及利息。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙勇

审判员 周芳

审判员 李丽

2024年08月17日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭涛

— 文书 14 / 500 —

赵明与李晓峰品一审知识产权判决书

(2024) 22民初第1592号

原告：赵明，住所地浙江省西城区。

被告：李晓峰，住所地福建省滨江区。

审理法院	河北省石家庄市天河区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	品
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月29日

审理经过

河北省石家庄市天河区人民法院审理知识产权案件，于2024年11月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵明诉称，原告系商业秘密权人。2019年11月，原告发现被告李晓峰未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

- 被告李晓峰立即停止侵害原告赵明商标权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林鹏

代理审判员 徐敏

代理审判员 林晓丽

2024年02月15日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 刘超

黄秀兰与青岛天宇贸易有限公司纷一审知识产权判决书

(2021) 31民初第4233号

原告：黄秀兰，住所地浙江省滨江区。

被告：青岛天宇贸易有限公司，住所地北京市朝阳区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月29日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年02月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄秀兰诉称，原告系著作权人。2021年11月，原告发现被告青岛天宇贸易有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、被告青岛天宇贸易有限公司于本判决生效之日起十日内在《人民法院报》上公开发表声明，向原告黄秀兰赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高晓东

代理审判员 吴霞

代理审判员 高建平

2024年02月22日

(院印)

本件与原本核对无异

胡超伤一审刑事判决书

(2024)13刑初字第2817号

被告人胡超，男/女，2000年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省鼓楼区。因本案于2023-03-02被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。

审理法院	安徽省芜湖市南山区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	伤
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月27日

审理经过

安徽省芜湖市南山区人民法院审理刑事案件，于2024年04月27日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年5月25日凌晨，被告人胡超窜至西城区某街道，采用溜门的方式，窃取他人首饰，价值人民币40267元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑4年，并处罚金人民币42250元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何娟

2024年10月13日

(院印)

本件与原本核对无异

杨永生与南京盛达文化传媒有限公司安一审行政判决书

(2020) 80行初字第8136号

原告：杨永生，住所地上海市东城区。

被告：南京盛达文化传媒有限公司，住所地上海市浦东新区。

审理法院	江苏省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	安
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月20日

审理经过

江苏省高级人民法院审理行政案件，于2024年07月20日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杨永生诉称，2022年6月17日，被告南京盛达文化传媒有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 确认被告南京盛达文化传媒有限公司作出的行政许可决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张华

代理审判员 高永生

代理审判员 张晓东

2024年06月28日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林伟

— 文书 18 / 500 —

成都嘉诚物流有限公司与北京恒泰建筑工程有限公司动一审民事判决书

(2022) 92民初第4290号

原告：成都嘉诚物流有限公司，住所地湖南省天河区。

被告：北京恒泰建筑工程有限公司，住所地浙江省玄武区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	动
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月06日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年10月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都嘉诚物流有限公司诉称，2019年2月24日，原告与被告北京恒泰建筑工程有限公司签订建设工程合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

一、被告北京恒泰建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告成都嘉诚物流有限公司支付货款376203元及利息。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵建华

审判员 徐涛

审判员 徐建军

2024年11月07日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱晓军

— 文书 19 / 500 —

武汉盛达物流有限公司与李华纠一审知识产权判决书

(2023) 50民初第5936号

原告：武汉盛达物流有限公司，住所地辽宁省天河区。

被告：李华，住所地湖北省滨江区。

审理法院	四川省成都市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月28日

审理经过

四川省成都市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年06月28日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉盛达物流有限公司诉称，原告系商标权人。2018年8月，原告发现被告李华未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

- 被告李华立即停止侵害原告武汉盛达物流有限公司著作权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭华

审判员 吴建平

审判员 孙晓丽

2024年01月27日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 高静

林晓东殴一审刑事判决书

(2024) 74刑初字第7528号

被告人林晓东，男/女，1989年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住安徽省东城区。因本案于2022-09-21被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	殴
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月30日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年07月30日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年1月9日凌晨，被告人林晓东窜至通州区某厂房，采用溜门的方式，窃取他人现金，价值人民币801026元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑5年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭国强

2024年03月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭霞

青岛恒泰建筑工程有限公司与西安宏图文化传媒有限公司明一审知识产权判决书

(2020) 61民初第5992号

原告：青岛恒泰建筑工程有限公司，住所地山东省徐汇区。

被告：西安宏图文化传媒有限公司，住所地福建省黄浦区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	明
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月03日

审理经过

安徽省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年02月03日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛恒泰建筑工程有限公司诉称，原告系商标权人。2023年4月，原告发现被告西安宏图文化传媒有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、被告西安宏图文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛恒泰建筑工程有限公司赔偿经济损失25755元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘霞

代理审判员 林晓敏

代理审判员 朱建华

2024年12月12日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭娟

— 文书 22 / 500 —

西安创新电子商务有限公司与上海盛达电子商务有限公司仿一审知识产权判决书

(2024) 70民初第3407号

原告：西安创新电子商务有限公司，住所地河南省海淀区。

被告：上海盛达电子商务有限公司，住所地河北省海淀区。

审理法院	河北省保定市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月10日

审理经过

河北省保定市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年05月10日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安创新电子商务有限公司诉称，原告系商标权人。2023年4月，原告发现被告上海盛达电子商务有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

一、被告上海盛达电子商务有限公司于本判决生效之日起十日内在新浪微博上公开发表声明，向原告西安创新电子商务有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵勇

2024年10月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗晓红

— 文书 23 / 500 —

高敏与黄秀兰纷一审行政判决书

(2024) 25行初第1556号

原告：高敏，住所地湖南省玄武区。

被告：黄秀兰，住所地河南省下城区。

审理法院	辽宁省锦州市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月17日

审理经过

辽宁省锦州市中级人民法院审理行政案件，于2024年05月17日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告高敏诉称，2018年6月25日，被告黄秀兰以原告无证经营为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 责令被告黄秀兰在六十日内对原告高敏的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 马玲

2024年05月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张晓丽

— 文书 24 / 500 —

李华合一审刑事判决书

(2023)1刑初字第9260号

被告人李华，男/女，2000年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省朝阳区。因本案于2022-02-13被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

审理法院	山东省临沂市朝阳区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月05日

审理经过

山东省临沂市朝阳区人民法院审理刑事案件，于2024年02月05日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年3月14日凌晨，被告人李华窜至丰台区某工地，采用撬门的方式，窃取他人电动车，价值人民币230484元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑4年5个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何燕

2024年06月07日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵明

马燕合一审刑事判决书

(2022) 45刑初字第5624号

被告人马燕，男/女，1984年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住四川省下城区。因本案于2022-03-28被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月01日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年04月01日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年1月19日凌晨，被告人马燕窜至通州区某厂房，采用翻窗的方式，窃取他人现金，价值人民币633869元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑9年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡晓峰

2024年07月21日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐伟

郭勇与刘晓军同一审民事判决书

(2022) 75民初第5286号

原告：郭勇，住所地河北省石景山区。

被告：刘晓军，住所地四川省黄浦区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月25日

审理经过

安徽省高级人民法院审理民事案件，于2024年08月25日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告郭勇诉称，2020年7月7日，原告与被告刘晓军签订借款合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，判决如下：

- 被告刘晓军继续履行与原告郭勇签订的租赁合同。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 刘建国

2024年11月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘娟

何超与马建军权一审知识产权判决书

(2024) 51民初第7764号

原告：何超，住所地河北省东城区。

被告：马建军，住所地广东省东城区。

审理法院	江苏省徐州市丰台区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月21日

审理经过

江苏省徐州市丰台区人民法院审理知识产权案件，于2024年12月21日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何超诉称，原告系著作权人。2020年2月，原告发现被告马建军未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 被告马建军立即停止侵害原告何超专利权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林军

代理审判员 刘芳

代理审判员 周娟

2024年06月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄志强

— 文书 28 / 500 —

胡军与王鹏纷一审民事判决书

(2024) 42民初第1826号

原告：胡军，住所地广东省罗湖区。

被告：王鹏，住所地北京市石景山区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月09日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年05月09日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告胡军诉称，2019年3月22日，原告与被告王鹏签订借款合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

- 被告王鹏于本判决生效之日起十日内向原告胡军赔偿损失949331元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵晓燕

2024年01月07日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李桂英

— 文书 29 / 500 —

张芳与武汉通达建材有限公司纠一审行政判决书

(2024)18行初字第4293号

原告：张芳，住所地福建省下城区。

被告：武汉通达建材有限公司，住所地四川省鼓楼区。

审理法院	山东省青岛市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月16日

审理经过

山东省青岛市中级人民法院审理行政案件，于2024年08月16日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张芳诉称，2018年6月11日，被告武汉通达建材有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 确认被告武汉通达建材有限公司作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗建军

审判员 吴霞

审判员 吴建军

2024年01月23日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 罗秀兰

武汉利民电子商务有限公司与成都创新商贸有限公司纠一审行政判决书

(2020) 50行初字第6995号

原告：武汉利民电子商务有限公司，住所地四川省天河区。

被告：成都创新商贸有限公司，住所地湖北省海淀区。

审理法院	辽宁省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月13日

审理经过

辽宁省高级人民法院审理行政案件，于2024年12月13日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉利民电子商务有限公司诉称，2023年8月9日，被告成都创新商贸有限公司以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 撤销被告成都创新商贸有限公司作出的行政处罚决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗晓敏

代理审判员 周秀兰

代理审判员 杨晓燕

2024年07月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何鹏

— 文书 31 / 500 —

赵涛与林晓东制一审行政判决书

(2019) 50行初第7063号

原告：赵涛，住所地河南省石景山区。

被告：林晓东，住所地上海市天河区。

审理法院	辽宁省抚顺市黄浦区人民法院
案件类型	行政案件
案由	制
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月18日

审理经过

辽宁省抚顺市黄浦区人民法院审理行政案件，于2024年05月18日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵涛诉称，2019年1月11日，被告林晓东以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 维持被告林晓东作出的行政征收决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马玲

审判员 林勇

审判员 孙华

2024年03月17日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈志强

— 文书 32 / 500 —

胡丽与陈永生许一审行政判决书

(2022) 61行初字第3203号

原告：胡丽，住所地辽宁省海淀区。

被告：陈永生，住所地福建省玄武区。

审理法院	山东省临沂市江干区人民法院
案件类型	行政案件
案由	许
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月19日

审理经过

山东省临沂市江干区人民法院审理行政案件，于2024年02月19日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告胡丽诉称，2020年11月25日，被告陈永生以原告违法使用土地为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 维持被告陈永生作出的行政处罚决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱强

代理审判员 周华

代理审判员 郭静

2024年06月18日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高晓玲

— 文书 33 / 500 —

刘国强与南京同创建筑工程有限公司买一审民事判决书

(2019)40民初第4408号

原告：刘国强，住所地河北省丰台区。

被告：南京同创建筑工程有限公司，住所地安徽省西城区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	买
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月12日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理民事案件，于2024年07月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告刘国强诉称，2018年7月23日，原告与被告南京同创建筑工程有限公司签订买卖合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

一、被告南京同创建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告刘国强支付货款438856元及利息。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 吴霞

2024年07月12日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗晓玲

— 文书 34 / 500 —

成都华信建材有限公司与孙建军纷一审知识产权判决书

(2021)10民初第7226号

原告：成都华信建材有限公司，住所地上海市浦东新区。

被告：孙建军，住所地山东省拱墅区。

审理法院	广东省东莞市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月23日

审理经过

广东省东莞市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年09月23日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都华信建材有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2022年1月，原告发现被告孙建军未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 被告孙建军立即停止生产、销售侵害原告成都华信建材有限公司商标权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴玲

代理审判员 张晓敏

代理审判员 朱军

2024年11月10日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 黄霞

武汉创新电子商务有限公司与刘晓燕侵一审知识产权判决书

(2021) 98民初第6705号

原告：武汉创新电子商务有限公司，住所地广东省黄浦区。

被告：刘晓燕，住所地福建省鼓楼区。

审理法院	江苏省无锡市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月26日

审理经过

江苏省无锡市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年02月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉创新电子商务有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2022年6月，原告发现被告刘晓燕未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

一、被告刘晓燕立即停止生产、销售侵害原告武汉创新电子商务有限公司商业秘密权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱永生

代理审判员 王志强

代理审判员 孙桂英

2024年12月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何静

— 文书 36 / 500 —

杭州通达文化传媒有限公司与林晓东传一审知识产权判决书

(2023)9民初第3179号

原告：杭州通达文化传媒有限公司，住所地浙江省江干区。

被告：林晓东，住所地江苏省玄武区。

审理法院	福建省莆田市南山区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	传
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月19日

审理经过

福建省莆田市南山区人民法院审理知识产权案件，于2024年07月19日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州通达文化传媒有限公司诉称，原告系专利权人。2021年2月，原告发现被告林晓东未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

- 驳回原告杭州通达文化传媒有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何静

2024年05月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周建国

— 文书 37 / 500 —

武汉瑞丰建材有限公司与广州恒泰实业有限公司纠一审民事判决书

(2020)62民初第6728号

原告：武汉瑞丰建材有限公司，住所地上海市石景山区。

被告：广州恒泰实业有限公司，住所地安徽省黄浦区。

审理法院	河南省洛阳市鼓楼区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月22日

审理经过

河南省洛阳市鼓楼区人民法院审理民事案件，于2024年12月22日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉瑞丰建材有限公司诉称，2022年2月25日，原告与被告广州恒泰实业有限公司签订仓储合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条的规定，判决如下：

- 被告广州恒泰实业有限公司继续履行与原告武汉瑞丰建材有限公司签订的租赁合同。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴建华

代理审判员 林桂英

代理审判员 吴军

2024年03月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐晓红

— 文书 38 / 500 —

张勇与成都中天电子商务有限公司纠一审民事判决书

(2024) 82民初第4983号

原告：张勇，住所地辽宁省南山区。

被告：成都中天电子商务有限公司，住所地湖北省徐汇区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月14日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年03月14日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张勇诉称，2022年1月8日，原告与被告成都中天电子商务有限公司签订保管合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条的规定，判决如下：

- 准许原告张勇与被告成都中天电子商务有限公司离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周晓敏

代理审判员 郭晓敏

代理审判员 黄伟

2024年05月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨鹏

— 文书 39 / 500 —

王永生意一审刑事判决书

(2023)44刑初字第107号

被告人王永生，男/女，1984年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住安徽省下城区。因本案于2024-01-28被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。

审理法院	安徽省芜湖市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	意
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月30日

审理经过

安徽省芜湖市中级人民法院审理刑事案件，于2024年10月30日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年9月11日凌晨，被告人王永生窜至通州区某厂房，采用撬门的方式，窃取他人电动车，价值人民币324084元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 一、并处罚金人民币43903元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何明

代理审判员 徐晓燕

代理审判员 何建平

2024年11月26日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 李建国

杨建华骗一审刑事判决书

(2019) 72刑初字第9622号

被告人杨建华，男/女，2002年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住江苏省下城区。因本案于2022-03-15被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。

审理法院	广东省深圳市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	骗
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月29日

审理经过

广东省深圳市中级人民法院审理刑事案件，于2024年12月29日公开开庭进行了审理。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年4月13日凌晨，被告人杨建华窜至朝阳区某小区，采用顺手牵羊的方式，窃取他人手机，价值人民币469047元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 一、并处罚金人民币46456元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 周超

2024年11月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈军

上海金辉文化传媒有限公司与西安天宇实业有限公司纠一审知识产权判决书

(2024)3民初第6766号

原告：上海金辉文化传媒有限公司，住所地湖北省徐汇区。

被告：西安天宇实业有限公司，住所地辽宁省石景山区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月05日

审理经过

安徽省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年07月05日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海金辉文化传媒有限公司诉称，原告系商标权人。2024年8月，原告发现被告西安天宇实业有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 驳回原告上海金辉文化传媒有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵桂英

审判员 陈静

审判员 胡建国

2024年12月25日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马建平

— 文书 42 / 500 —

林静诈骗一审刑事判决书

(2021) 37刑初字第5495号

被告人林静，男/女，1994年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省徐汇区。因本案于2024-05-14被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。

审理法院	福建省泉州市东城区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	诈
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月09日

审理经过

福建省泉州市东城区人民法院审理刑事案件，于2024年09月09日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年2月14日凌晨，被告人林静窜至西城区某街道，采用溜门的方式，窃取他人烟酒，价值人民币870724元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑7年10个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵勇

审判员 高娟

审判员 朱晓峰

2024年04月05日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙勇

— 文书 43 / 500 —

朱强与张超施一审行政判决书

(2024)40行初字第7304号

原告：朱强，住所地北京市石景山区。

被告：张超，住所地四川省鼓楼区。

审理法院	河北省保定市东城区人民法院
案件类型	行政案件
案由	施
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月12日

审理经过

河北省保定市东城区人民法院审理行政案件，于2024年09月12日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告朱强诉称，2020年1月31日，被告张超以原告违法使用土地为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 确认被告张超作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈秀兰

代理审判员 孙明

代理审判员 李霞

2024年11月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高涛

— 文书 44 / 500 —

武汉聚源建材有限公司与陈国强标一审知识产权判决书

(2023) 28民初第5075号

原告：武汉聚源建材有限公司，住所地广东省东城区。

被告：陈国强，住所地湖南省玄武区。

审理法院	山东省济南市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	标
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月01日

审理经过

山东省济南市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年11月01日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉聚源建材有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2018年7月，原告发现被告陈国强未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、驳回原告武汉聚源建材有限公司的诉讼请求。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨涛

代理审判员 高华

代理审判员 高晓丽

2024年05月14日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 何晓燕

马晓东与李玲强一审行政判决书

(2020) 30行初第4310号

原告：马晓东，住所地江苏省天河区。

被告：李玲，住所地江苏省滨江区。

审理法院	广东省广州市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	强
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月16日

审理经过

广东省广州市中级人民法院审理行政案件，于2024年06月16日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马晓东诉称，2018年12月31日，被告李玲以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 责令被告李玲在六十日内对原告马晓东的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高志强

审判员 高秀兰

审判员 何晓红

2024年02月12日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林晓红

周晓燕与武汉瑞丰贸易有限公司卖一审民事判决书

(2020)8民初第3463号

原告：周晓燕，住所地江苏省拱墅区。

被告：武汉瑞丰贸易有限公司，住所地安徽省玄武区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	卖
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月08日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年08月08日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告周晓燕诉称，2019年10月17日，原告与被告武汉瑞丰贸易有限公司签订租赁合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 一、驳回原告周晓燕的诉讼请求。
- 二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王建国

代理审判员 徐娟

代理审判员 陈晓丽

2024年12月10日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈建华

— 文书 47 / 500 —

马勇与郭磊故一审民事判决书

(2021)46民初第7070号

原告：马勇，住所地上海市黄浦区。

被告：郭磊，住所地福建省鼓楼区。

审理法院	河南省郑州市丰台区人民法院
案件类型	民事案件
案由	故
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月24日

审理经过

河南省郑州市丰台区人民法院审理民事案件，于2024年12月24日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马勇诉称，2019年12月10日，原告与被告郭磊签订保管合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、被告郭磊于本判决生效之日起十日内向原告马勇支付货款168759元及利息。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐晓峰

代理审判员 林鹏

代理审判员 刘明

2024年10月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭燕

— 文书 48 / 500 —

张涛与林超权一审民事判决书

(2020)16民初第2449号

原告：张涛，住所地湖北省南山区。

被告：林超，住所地浙江省海淀区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月01日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理民事案件，于2024年12月01日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张涛诉称，2019年3月14日，原告与被告林超签订借款合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 被告林超于本判决生效之日起十日内向原告张涛支付货款547654元及利息。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 马秀兰

2024年01月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘明

— 文书 49 / 500 —

何华与黄建华行一审行政判决书

(2021) 93行初字第4752号

原告：何华，住所地福建省海淀区。

被告：黄建华，住所地上海市东城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月29日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年10月29日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何华诉称，2024年7月24日，被告黄建华以原告违法使用土地为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 确认被告黄建华作出的行政许可决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李伟

审判员 刘磊

审判员 王晓丽

2024年04月25日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 高建国

林涛与深圳恒泰建材有限公司交一审民事判决书

(2022)13民初第313号

原告：林涛，住所地福建省南山区。

被告：深圳恒泰建材有限公司，住所地辽宁省天河区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	交
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月19日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年08月19日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林涛诉称，2024年4月28日，原告与被告深圳恒泰建材有限公司签订承揽合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

- 被告深圳恒泰建材有限公司于本判决生效之日起十日内向原告林涛返还901392元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗志明

2024年05月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘晓军

李伟罪一审刑事判决书

(2019)42刑初字第8036号

被告人李伟，男/女，1987年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住北京市浦东新区。因本案于2023-08-17被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。

审理法院	河南省洛阳市南山区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月06日

审理经过

河南省洛阳市南山区人民法院审理刑事案件，于2024年07月06日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年6月13日凌晨，被告人李伟窜至西城区某街道，采用翻窗的方式，窃取他人烟酒，价值人民币515724元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑1年3个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 陈晓丽

2024年07月12日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗伟

孙磊与刘建平纠一审行政判决书

(2020) 17行初字第7607号

原告：孙磊，住所地河南省鼓楼区。

被告：刘建平，住所地辽宁省南山区。

审理法院	河北省沧州市南山区人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月26日

审理经过

河北省沧州市南山区人民法院审理行政案件，于2024年02月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙磊诉称，2018年1月27日，被告刘建平以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 责令被告刘建平在六十日内对原告孙磊的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵霞

2024年12月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵晓燕

罗涛窃一审刑事判决书

(2023) 22刑初字第4404号

被告人罗涛，男/女，1988年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河南省江干区。因本案于2024-02-01被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。

审理法院	山东省济南市海淀区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月11日

审理经过

山东省济南市海淀区人民法院审理刑事案件，于2024年05月11日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年12月1日凌晨，被告人罗涛窜至通州区某厂房，采用翻窗的方式，窃取他人烟酒，价值人民币148387元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

- 判处拘役1个月，并处罚金人民币18705元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵建国

2024年07月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱鹏

朱敏与马志明征一审行政判决书

(2024) 82行初第3699号

原告：朱敏，住所地福建省鼓楼区。

被告：马志明，住所地浙江省南山区。

审理法院	广东省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	征
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月12日

审理经过

广东省高级人民法院审理行政案件，于2024年10月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告朱敏诉称，2018年2月15日，被告马志明以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 被告马志明于本判决生效之日起三十日内向原告朱敏支付赔偿金52161元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈华

代理审判员 朱玲

代理审判员 张晓峰

2024年06月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张磊

北京天宇贸易有限公司与上海盛达文化传媒有限公司治一审行政判决书

(2022) 94行初字第4384号

原告：北京天宇贸易有限公司，住所地北京市天河区。

被告：上海盛达文化传媒有限公司，住所地北京市南山区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	治
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月20日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年03月20日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京天宇贸易有限公司诉称，2023年6月26日，被告上海盛达文化传媒有限公司以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

一、责令被告上海盛达文化传媒有限公司在六十日内对原告北京天宇贸易有限公司的申请重新作出处理。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘晓峰

审判员 吴明

审判员 孙建国

2024年09月29日

(院印)

本件与原本核对无异

陈建国窃一审刑事判决书

(2022) 96刑初字第1333号

被告人陈建国，男/女，1995年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省滨江区。因本案于2024-08-06被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。

审理法院	湖北省黄石市朝阳区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月03日

审理经过

湖北省黄石市朝阳区人民法院审理刑事案件，于2024年03月03日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年6月15日凌晨，被告人陈建国窜至通州区某厂房，采用撬门的方式，窃取他人首饰，价值人民币498408元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑10年5个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗晓丽

审判员 胡建华

审判员 郭秀兰

2024年10月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡勇

— 文书 57 / 500 —

广州聚源餐饮管理有限公司与罗晓红理一审行政判决书

(2020) 15行初字第9122号

原告：广州聚源餐饮管理有限公司，住所地四川省朝阳区。

被告：罗晓红，住所地浙江省海淀区。

审理法院	河南省洛阳市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	理
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月26日

审理经过

河南省洛阳市中级人民法院审理行政案件，于2024年03月26日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州聚源餐饮管理有限公司诉称，2019年4月20日，被告罗晓红以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

一、被告罗晓红于本判决生效之日起三十日内向原告广州聚源餐饮管理有限公司支付赔偿金11890元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周娟

代理审判员 杨晓敏

代理审判员 罗建军

2024年04月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何建平

— 文书 58 / 500 —

张建华与武汉同创建筑工程有限公司纷一审行政判决书

(2022)42行初字第5264号

原告：张建华，住所地安徽省石景山区。

被告：武汉同创建筑工程有限公司，住所地湖南省丰台区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月20日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理行政案件，于2024年05月20日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张建华诉称，2020年8月2日，被告武汉同创建筑工程有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 撤销被告武汉同创建筑工程有限公司作出的行政处罚决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高娟

审判员 孙芳

审判员 郭桂英

2024年02月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱丽

— 文书 59 / 500 —

周霞与孙磊标一审知识产权判决书

(2020) 11民初第1619号

原告：周霞，住所地广东省石景山区。

被告：孙磊，住所地湖南省石景山区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	标
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月08日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年09月08日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告周霞诉称，原告系商标权人。2022年3月，原告发现被告孙磊未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

- 被告孙磊于本判决生效之日起十日内在新浪微博上公开发表声明，向原告周霞赔礼道歉。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 黄霞

2024年02月28日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 刘敏

胡建华斗一审刑事判决书

(2020)36刑初字第4963号

被告人胡建华，男/女，2002年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省丰台区。因本案于2023-02-27被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	斗
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月11日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年06月11日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年10月23日凌晨，被告人胡建华窜至丰台区某工地，采用翻窗的方式，窃取他人电动车，价值人民币184268元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑10年0个月。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高强

代理审判员 郭秀兰

代理审判员 孙霞

2024年05月01日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄丽

北京振业电子商务有限公司与黄志明权一审民事判决书

(2019) 92民初第1252号

原告：北京振业电子商务有限公司，住所地浙江省鼓楼区。

被告：黄志明，住所地北京市天河区。

审理法院	四川省德阳市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月19日

审理经过

四川省德阳市中级人民法院审理民事案件，于2024年04月19日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京振业电子商务有限公司诉称，2023年12月4日，原告与被告黄志明签订租赁合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告黄志明于本判决生效之日起十日内向原告北京振业电子商务有限公司返还827796元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐伟

2024年02月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄丽

— 文书 62 / 500 —

赵娟与郭建军施一审行政判决书

(2024) 56行初字第1225号

原告：赵娟，住所地湖南省黄浦区。

被告：郭建军，住所地江苏省石景山区。

审理法院	湖南省长沙市滨江区人民法院
案件类型	行政案件
案由	施
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月29日

审理经过

湖南省长沙市滨江区人民法院审理行政案件，于2024年05月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵娟诉称，2024年8月28日，被告郭建军以原告无证经营为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 维持被告郭建军作出的行政确认决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡晓丽

2024年02月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李晓峰

— 文书 63 / 500 —

何国强与武汉联发装饰工程有限公司同一审民事判决书

(2024) 45民初第6273号

原告：何国强，住所地四川省拱墅区。

被告：武汉联发装饰工程有限公司，住所地河南省鼓楼区。

审理法院	安徽省合肥市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月13日

审理经过

安徽省合肥市中级人民法院审理民事案件，于2024年06月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何国强诉称，2020年8月11日，原告与被告武汉联发装饰工程有限公司签订承揽合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

一、被告武汉联发装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告何国强支付756072元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马秀兰

审判员 刘晓燕

审判员 黄国强

2024年01月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林芳

— 文书 64 / 500 —

胡军同一审刑事判决书

(2022)90刑初字第724号

被告人胡军，男/女，1993年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖南省天河区。因本案于2022-06-20被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。

审理法院	北京市高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月07日

审理经过

北京市高级人民法院审理刑事案件，于2024年06月07日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年3月21日凌晨，被告人胡军窜至海淀区某商场，采用溜门的方式，窃取他人烟酒，价值人民币38834元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑3年9个月，并处罚金人民币34598元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭超

审判员 郭燕

审判员 陈建国

2024年12月13日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 马霞

黄永生与郭秀兰政一审行政判决书

(2021) 65行初字第5534号

原告：黄永生，住所地安徽省拱墅区。

被告：郭秀兰，住所地安徽省鼓楼区。

审理法院	四川省绵阳市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月13日

审理经过

四川省绵阳市中级人民法院审理行政案件，于2024年04月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄永生诉称，2024年1月11日，被告郭秀兰以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 责令被告郭秀兰在六十日内对原告黄永生的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高丽

代理审判员 赵晓东

代理审判员 周建国

2024年03月10日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗超

郭超罪一审刑事判决书

(2020) 28刑初字第5362号

被告人郭超，男/女，1988年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河北省鼓楼区。因本案于2023-09-26被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。

审理法院	湖北省武汉市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月08日

审理经过

湖北省武汉市中级人民法院审理刑事案件，于2024年05月08日公开开庭进行了审理。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年3月13日凌晨，被告人郭超窜至海淀区某商场，采用翻窗的方式，窃取他人现金，价值人民币586640元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑8年，并处罚金人民币25348元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王静

审判员 高晓军

审判员 何志强

2024年05月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马晓峰

— 文书 67 / 500 —

杭州兴华文化传媒有限公司与南京宏图建材有限公司侵害一审知识产权判决书

(2019)16民初第7491号

原告：杭州兴华文化传媒有限公司，住所地北京市玄武区。

被告：南京宏图建材有限公司，住所地上海市江干区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月20日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年06月20日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州兴华文化传媒有限公司诉称，原告系专利权人。2023年3月，原告发现被告南京宏图建材有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

一、被告南京宏图建材有限公司立即停止侵害原告杭州兴华文化传媒有限公司商业秘密权的行为。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴娟

代理审判员 陈晓燕

代理审判员 罗志明

2024年12月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王静

— 文书 68 / 500 —

陈晓红与陈玲冒一审知识产权判决书

(2020)70民初第8260号

原告：陈晓红，住所地福建省西城区。

被告：陈玲，住所地江苏省丰台区。

审理法院	河南省开封市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	冒
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月23日

审理经过

河南省开封市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年10月23日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈晓红诉称，原告系商标权人。2021年1月，原告发现被告陈玲未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告陈玲于本判决生效之日起十日内向原告陈晓红赔偿经济损失20270元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴伟

审判员 林玲

审判员 刘勇

2024年05月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵晓燕

— 文书 69 / 500 —

青岛宏图商贸有限公司与马秀兰同一审民事判决书

(2024) 53民初第7552号

原告：青岛宏图商贸有限公司，住所地广东省南山区。

被告：马秀兰，住所地山东省丰台区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月20日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理民事案件，于2024年06月20日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛宏图商贸有限公司诉称，2022年7月23日，原告与被告马秀兰签订承揽合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

一、被告马秀兰于本判决生效之日起十日内向原告青岛宏图商贸有限公司支付违约金349393元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 刘志强

2024年04月01日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 周志明

青岛同创贸易有限公司与朱国强政一审行政判决书

(2019) 61行初字第2999号

原告：青岛同创贸易有限公司，住所地上海市滨江区。

被告：朱国强，住所地安徽省徐汇区。

审理法院	湖南省湘潭市拱墅区人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月23日

审理经过

湖南省湘潭市拱墅区人民法院审理行政案件，于2024年08月23日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛同创贸易有限公司诉称，2021年11月29日，被告朱国强以原告无证经营为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 确认被告朱国强作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙桂英

2024年02月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱晓军

赵建国与林志明卖一审民事判决书

(2021) 75民初第2634号

原告：赵建国，住所地湖北省下城区。

被告：林志明，住所地浙江省罗湖区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	卖
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月28日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年10月28日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵建国诉称，2022年4月23日，原告与被告林志明签订租赁合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，判决如下：

- 被告林志明于本判决生效之日起十日内向原告赵建国返还882932元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡涛

2024年05月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨静

徐晓峰同一审刑事判决书

(2019)32刑初字第2254号

被告人徐晓峰，男/女，1994年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省天河区。因本案于2022-02-02被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月10日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年03月10日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年3月7日凌晨，被告人徐晓峰窜至通州区某厂房，采用顺手牵羊的方式，窃取他人首饰，价值人民币888073元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 判处拘役7个月，并处罚金人民币27606元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李志明

代理审判员 林晓东

代理审判员 何华

2024年02月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙晓军

上海创新商贸有限公司与徐华卖一审民事判决书

(2021) 54民初第6019号

原告：上海创新商贸有限公司，住所地福建省下城区。

被告：徐华，住所地山东省下城区。

审理法院	湖南省衡阳市丰台区人民法院
案件类型	民事案件
案由	卖
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月25日

审理经过

湖南省衡阳市丰台区人民法院审理民事案件，于2024年11月25日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海创新商贸有限公司诉称，2019年12月9日，原告与被告徐华签订建设工程合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

一、被告徐华于本判决生效之日起十日内向原告上海创新商贸有限公司支付违约金433857元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡静

审判员 高永生

审判员 林燕

2024年11月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高晓敏

— 文书 74 / 500 —

刘明骗一审刑事判决书

(2020)55刑初字第2333号

被告人刘明，男/女，1982年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河南省海淀区。因本案于2023-09-22被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

审理法院	北京市高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	骗
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月19日

审理经过

北京市高级人民法院审理刑事案件，于2024年05月19日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年12月22日凌晨，被告人刘明窜至通州区某厂房，采用翻窗的方式，窃取他人首饰，价值人民币76631元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项的规定，判决如下：

一、判处拘役1个月，并处罚金人民币24969元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨燕

审判员 刘晓丽

审判员 李建军

2024年05月19日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 马晓红

孙敏与南京天宇科技有限公司发一审知识产权判决书

(2019) 54民初第7276号

原告：孙敏，住所地四川省东城区。

被告：南京天宇科技有限公司，住所地河南省鼓楼区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	发
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月03日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年08月03日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙敏诉称，原告系商标权人。2021年1月，原告发现被告南京天宇科技有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

- 驳回原告孙敏的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭晓玲

2024年05月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨强

胡明与赵国强权一审知识产权判决书

(2019) 46民初第2893号

原告：胡明，住所地浙江省石景山区。

被告：赵国强，住所地上海市丰台区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月15日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年08月15日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告胡明诉称，原告系专利权人。2018年2月，原告发现被告赵国强未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

- 被告赵国强立即停止生产、销售侵害原告胡明著作权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭晓玲

审判员 高永生

审判员 高永生

2024年01月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄桂英

徐永生与王晓玲纷一审行政判决书

(2024) 46行初字第914号

原告：徐永生，住所地山东省丰台区。

被告：王晓玲，住所地湖南省南山区。

审理法院	广东省珠海市朝阳区人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月06日

审理经过

广东省珠海市朝阳区人民法院审理行政案件，于2024年11月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐永生诉称，2021年5月25日，被告王晓玲以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 维持被告王晓玲作出的行政征收决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭明

2024年03月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈建国

高志明与青岛华信装饰工程有限公司纷一审行政判决书

(2023) 84行初第5822号

原告：高志明，住所地山东省海淀区。

被告：青岛华信装饰工程有限公司，住所地福建省浦东新区。

审理法院	江苏省苏州市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月13日

审理经过

江苏省苏州市中级人民法院审理行政案件，于2024年07月13日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告高志明诉称，2021年11月11日，被告青岛华信装饰工程有限公司以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

一、被告青岛华信装饰工程有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告高志明支付赔偿金34782元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马国强

审判员 王建华

审判员 周丽

2024年04月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李燕

— 文书 79 / 500 —

林燕害一审刑事判决书

(2024)60刑初字第6182号

被告人林燕，男/女，1983年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省浦东新区。因本案于2024-01-04被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。

审理法院	河北省沧州市下城区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月01日

审理经过

河北省沧州市下城区人民法院审理刑事案件，于2024年11月01日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年6月16日凌晨，被告人林燕窜至丰台区某工地，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电脑，价值人民币596844元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑5年0个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李晓丽

代理审判员 黄涛

代理审判员 刘桂英

2024年05月05日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李秀兰

杨燕与武汉天宇建材有限公司权一审知识产权判决书

(2022) 88民初第7554号

原告：杨燕，住所地河南省黄浦区。

被告：武汉天宇建材有限公司，住所地浙江省南山区。

审理法院	福建省泉州市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月11日

审理经过

福建省泉州市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年02月11日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杨燕诉称，原告系专利权人。2023年6月，原告发现被告武汉天宇建材有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

- 驳回原告杨燕的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨国强

审判员 马军

审判员 黄晓丽

2024年12月28日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗伟

— 文书 81 / 500 —

胡芳罪一审刑事判决书

(2023)66刑初字第252号

被告人胡芳，男/女，2001年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河南省朝阳区。因本案于2023-01-15被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月22日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年06月22日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年6月4日凌晨，被告人胡芳窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电脑，价值人民币388753元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑8年，并处罚金人民币11774元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄磊

审判员 黄强

审判员 郭晓玲

2024年03月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱勇

— 文书 82 / 500 —

周涛与吴强劳一审民事判决书

(2021) 26民初第1777号

原告：周涛，住所地安徽省西城区。

被告：吴强，住所地四川省天河区。

审理法院	湖南省岳阳市江干区人民法院
案件类型	民事案件
案由	劳
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月02日

审理经过

湖南省岳阳市江干区人民法院审理民事案件，于2024年10月02日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告周涛诉称，2018年2月28日，原告与被告吴强签订建设工程合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

- 被告吴强于本判决生效之日起十日内向原告周涛支付违约金726033元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭晓丽

审判员 赵建国

审判员 刘强

2024年06月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙建国

— 文书 83 / 500 —

陈勇伤一审刑事判决书

(2022) 34刑初字第1032号

被告人陈勇，男/女，1991年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省石景山区。因本案于2024-10-01被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	伤
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月16日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年12月16日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年12月16日凌晨，被告人陈勇窜至通州区某厂房，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币362341元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑8个月，缓刑1年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴桂英

审判员 张丽

审判员 周建华

2024年08月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周强

— 文书 84 / 500 —

徐军罪一审刑事判决书

(2023)70刑初字第8209号

被告人徐军，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河北省东城区。因本案于2022-04-25被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。

审理法院	河北省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月15日

审理经过

河北省高级人民法院审理刑事案件，于2024年11月15日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年5月21日凌晨，被告人徐军窜至通州区某厂房，采用翻窗的方式，窃取他人电动车，价值人民币260449元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 一、处罚金人民币6743元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵秀兰

2024年07月20日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 徐玲

罗晓东与孙建国纠一审民事判决书

(2024)3民初第7283号

原告：罗晓东，住所地北京市鼓楼区。

被告：孙建国，住所地上海市海淀区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月19日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年12月19日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告罗晓东诉称，2024年1月10日，原告与被告孙建国签订保管合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

- 被告孙建国于本判决生效之日起十日内向原告罗晓东支付货款560055元及利息。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘静

审判员 王志明

审判员 赵建平

2024年12月21日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨晓峰

— 文书 86 / 500 —

何建平与高明权一审知识产权判决书

(2022) 76民初第6001号

原告：何建平，住所地浙江省天河区。

被告：高明，住所地湖北省东城区。

审理法院	上海市上海市下城区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月12日

审理经过

上海市上海市下城区人民法院审理知识产权案件，于2024年12月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何建平诉称，原告系著作权人。2021年6月，原告发现被告高明未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

- 被告高明立即停止侵害原告何建平商标权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高晓红

审判员 李玲

审判员 赵丽

2024年08月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗晓军

— 文书 87 / 500 —

胡鹏事一审刑事判决书

(2020)83刑初字第164号

被告人胡鹏，男/女，2001年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住安徽省海淀区。因本案于2024-06-16被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。

审理法院	辽宁省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	事
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月10日

审理经过

辽宁省高级人民法院审理刑事案件，于2024年04月10日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年9月4日凌晨，被告人胡鹏窜至丰台区某工地，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电动车，价值人民币30424元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

一、判处拘役3个月，并处罚金人民币26266元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐晓玲

代理审判员 李晓丽

代理审判员 徐玲

2024年01月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王霞

— 文书 88 / 500 —

西安兴华贸易有限公司与北京恒泰实业有限公司通一审民事判决书

(2021) 21民初第429号

原告：西安兴华贸易有限公司，住所地浙江省丰台区。

被告：北京恒泰实业有限公司，住所地安徽省黄浦区。

审理法院	河北省沧州市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	通
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月09日

审理经过

河北省沧州市中级人民法院审理民事案件，于2024年01月09日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安兴华贸易有限公司诉称，2019年8月24日，原告与被告北京恒泰实业有限公司签订运输合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

一、被告北京恒泰实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告西安兴华贸易有限公司公开赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张娟

代理审判员 李秀兰

代理审判员 王晓军

2024年02月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄丽

— 文书 89 / 500 —

黄晓丽通一审刑事判决书

(2024) 59刑初字第7881号

被告人黄晓丽，男/女，1983年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河南省江干区。因本案于2024-08-15被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。

审理法院	河北省沧州市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	通
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月21日

审理经过

河北省沧州市中级人民法院审理刑事案件，于2024年04月21日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年2月24日凌晨，被告人黄晓丽窜至西城区某街道，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币134259元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑9个月，缓刑5年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭建军

审判员 王鹏

审判员 黄娟

2024年03月12日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 黄芳

马芳合一审刑事判决书

(2023) 31刑初字第1491号

被告人马芳，男/女，1994年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住江苏省黄浦区。因本案于2024-05-22被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。

审理法院	安徽省芜湖市玄武区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月19日

审理经过

安徽省芜湖市玄武区人民法院审理刑事案件，于2024年06月19日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年12月14日凌晨，被告人马芳窜至朝阳区某小区，采用溜门的方式，窃取他人电脑，价值人民币291221元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑8年6个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 黄娟

2024年10月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李建军

徐磊与广州金辉贸易有限公司离一审民事判决书

(2023) 45民初第8650号

原告：徐磊，住所地四川省东城区。

被告：广州金辉贸易有限公司，住所地北京市浦东新区。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	离
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月05日

审理经过

浙江省高级人民法院审理民事案件，于2024年03月05日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐磊诉称，2021年4月25日，原告与被告广州金辉贸易有限公司签订建设工程合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 被告广州金辉贸易有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐磊赔偿损失944791元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄华

代理审判员 马霞

代理审判员 马晓敏

2024年05月29日

(院印)

本件与原本核对无异

黄涛与北京聚源物流有限公司络一审知识产权判决书

(2023) 24民初第4141号

原告：黄涛，住所地河南省南山区。

被告：北京聚源物流有限公司，住所地山东省鼓楼区。

审理法院	福建省泉州市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	络
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月26日

审理经过

福建省泉州市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年01月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄涛诉称，原告系商标权人。2018年3月，原告发现被告北京聚源物流有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告北京聚源物流有限公司于本判决生效之日起十日内向原告黄涛赔偿经济损失48188元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡晓峰

审判员 林建平

审判员 马娟

2024年06月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵永生

— 文书 93 / 500 —

何丽窃一审刑事判决书

(2022)25刑初字第7449号

被告人何丽，男/女，1988年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住安徽省玄武区。因本案于2022-09-21被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月19日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年11月19日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年2月28日凌晨，被告人何丽窜至丰台区某工地，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电动车，价值人民币189438元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑1年，并处罚金人民币36126元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王晓敏

代理审判员 刘晓燕

代理审判员 李超

2024年12月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱鹏

— 文书 94 / 500 —

何国强诈一审刑事判决书

(2024) 83刑初字第4997号

被告人何国强，男/女，1981年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖南省玄武区。因本案于2023-07-19被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	诈
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月20日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年11月20日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年11月30日凌晨，被告人何国强窜至海淀区某商场，采用翻窗的方式，窃取他人烟酒，价值人民币826308元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑3年11个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡超

审判员 王晓红

审判员 赵华

2024年03月15日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 吴涛

何志明与广州盛达贸易有限公司动一审民事判决书

(2021) 51民初第6255号

原告：何志明，住所地广东省朝阳区。

被告：广州盛达贸易有限公司，住所地湖北省拱墅区。

审理法院	河南省郑州市南山区人民法院
案件类型	民事案件
案由	动
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月26日

审理经过

河南省郑州市南山区人民法院审理民事案件，于2024年03月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何志明诉称，2020年11月30日，原告与被告广州盛达贸易有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告广州盛达贸易有限公司继续履行与原告何志明签订的借款合同。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭明

代理审判员 朱玲

代理审判员 赵晓燕

2024年03月05日

(院印)

本件与原本核对无异

武汉恒泰装饰工程有限公司与广州嘉诚物流有限公司纷一审行政判决书

(2020) 63行初字第1521号

原告：武汉恒泰装饰工程有限公司，住所地河南省丰台区。

被告：广州嘉诚物流有限公司，住所地山东省罗湖区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月11日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年08月11日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉恒泰装饰工程有限公司诉称，2019年7月3日，被告广州嘉诚物流有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 一、撤销被告广州嘉诚物流有限公司作出的行政确认决定。
- 二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李永生

代理审判员 杨强

代理审判员 孙建国

2024年05月04日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄霞

— 文书 97 / 500 —

孙华与南京嘉诚科技有限公司纷一审知识产权判决书

(2021) 70民初第8382号

原告：孙华，住所地河北省滨江区。

被告：南京嘉诚科技有限公司，住所地福建省鼓楼区。

审理法院	湖南省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月18日

审理经过

湖南省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年08月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙华诉称，原告系商业秘密权人。2021年1月，原告发现被告南京嘉诚科技有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告南京嘉诚科技有限公司于本判决生效之日起十日内在本公司官方网站上公开发表声明，向原告孙华赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐娟

代理审判员 赵军

代理审判员 高玲

2024年03月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张军

— 文书 98 / 500 —

张晓燕害一审刑事判决书

(2020) 27刑初字第9517号

被告人张晓燕，男/女，2001年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省下城区。因本案于2022-08-23被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。

审理法院	安徽省淮南市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月14日

审理经过

安徽省淮南市中级人民法院审理刑事案件，于2024年09月14日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年8月21日凌晨，被告人张晓燕窜至丰台区某工地，采用翻窗的方式，窃取他人电动车，价值人民币107033元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑11个月，缓刑2年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王永生

代理审判员 张晓军

代理审判员 赵鹏

2024年08月27日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 杨永生

— 文书 99 / 500 —

深圳恒泰建材有限公司与西安中天实业有限公司害一审知识产权判决书

（2021）99民初第9853号

原告：深圳恒泰建材有限公司，住所地上海市罗湖区。

被告：西安中天实业有限公司，住所地湖南省西城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月19日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年04月19日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳恒泰建材有限公司诉称，原告系著作权人。2023年6月，原告发现被告西安中天实业有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告西安中天实业有限公司于本判决生效之日起十日内在《法治日报》上公开发表声明，向原告深圳恒泰建材有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗晓敏

2024年02月17日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 罗桂英

周晓丽与南京瑞丰建材有限公司标一审知识产权判决书

(2020) 52民初第1010号

原告：周晓丽，住所地河北省黄浦区。

被告：南京瑞丰建材有限公司，住所地江苏省石景山区。

审理法院	河南省开封市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	标
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月03日

审理经过

河南省开封市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年03月03日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告周晓丽诉称，原告系著作权人。2022年10月，原告发现被告南京瑞丰建材有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

一、被告南京瑞丰建材有限公司于本判决生效之日起十日内向原告周晓丽赔偿经济损失55890元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈晓军

审判员 刘敏

审判员 周桂英

2024年03月21日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄国强

— 文书 101 / 500 —

刘建华与徐霞理一审行政判决书

(2022) 49行初第3170号

原告：刘建华，住所地四川省拱墅区。

被告：徐霞，住所地河南省玄武区。

审理法院	辽宁省沈阳市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	理
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月08日

审理经过

辽宁省沈阳市中级人民法院审理行政案件，于2024年12月08日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告刘建华诉称，2024年1月14日，被告徐霞以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 撤销被告徐霞作出的行政处罚决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马华

代理审判员 朱华

代理审判员 林军

2024年08月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张娟

— 文书 102 / 500 —

罗军通一审刑事判决书

(2022) 21刑初字第9157号

被告人罗军，男/女，1994年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市丰台区。因本案于2022-08-24被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。

审理法院	江苏省徐州市天河区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	通
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月24日

审理经过

江苏省徐州市天河区人民法院审理刑事案件，于2024年10月24日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年10月24日凌晨，被告人罗军窜至朝阳区某小区，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电动车，价值人民币435923元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑6年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘磊

代理审判员 刘建平

代理审判员 何丽

2024年09月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张芳

— 文书 103 / 500 —

深圳华信物流有限公司与成都天宇装饰工程有限公司信一审知识产权判决书

(2024)82民初第1888号

原告：深圳华信物流有限公司，住所地安徽省海陵区。

被告：成都天宇装饰工程有限公司，住所地山东省罗湖区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	信
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月29日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年05月29日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳华信物流有限公司诉称，原告系著作权人。2019年5月，原告发现被告成都天宇装饰工程有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

一、被告成都天宇装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳华信物流有限公司赔偿经济损失271759元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张敏

审判员 王燕

审判员 张霞

2024年06月08日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 周志明

— 文书 104 / 500 —

上海盛达商贸有限公司与成都盛达商贸有限公司行一审行政判决书

（2020）72行初字第6646号

原告：上海盛达商贸有限公司，住所地河北省滨江区。

被告：成都盛达商贸有限公司，住所地北京市鼓楼区。

审理法院	山东省临沂市拱墅区人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月14日

审理经过

山东省临沂市拱墅区人民法院审理行政案件，于2024年10月14日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海盛达商贸有限公司诉称，2018年9月29日，被告成都盛达商贸有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

一、被告成都盛达商贸有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告上海盛达商贸有限公司支付赔偿金65577元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨涛

代理审判员 吴芳

代理审判员 陈国强

2024年11月11日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 李志明

朱勇害一审刑事判决书

(2021) 81刑初字第3663号

被告人朱勇，男/女，1984年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖南省玄武区。因本案于2023-11-28被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月25日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理刑事案件，于2024年10月25日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年7月19日凌晨，被告人朱勇窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人手机，价值人民币225798元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑1年8个月，并处罚金人民币11727元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林晓燕

审判员 黄永生

审判员 林国强

2024年05月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱秀兰

杨玲罪一审刑事判决书

(2021) 46刑初字第8553号

被告人杨玲，男/女，1986年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住北京市海淀区。因本案于2023-04-04被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。

审理法院	北京市高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月06日

审理经过

北京市高级人民法院审理刑事案件，于2024年04月06日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年5月13日凌晨，被告人杨玲窜至海淀区某商场，采用顺手牵羊的方式，窃取他人首饰，价值人民币451309元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑6年4个月，并处罚金人民币47566元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周晓东

审判员 林敏

审判员 王建军

2024年12月18日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周鹏

— 文书 107 / 500 —

吴永生与北京通达贸易有限公司机一审民事判决书

(2019) 47民初第1379号

原告：吴永生，住所地山东省丰台区。

被告：北京通达贸易有限公司，住所地上海市罗湖区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	机
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月14日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年03月14日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴永生诉称，2022年5月3日，原告与被告北京通达贸易有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

一、被告北京通达贸易有限公司于本判决生效之日起十日内向原告吴永生赔偿损失152276元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 杨晓东

2024年07月18日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵超

— 文书 108 / 500 —

成都兴华装饰工程有限公司与北京中天实业有限公司政一审行政判决书

(2021)69行初字第595号

原告：成都兴华装饰工程有限公司，住所地河北省东城区。

被告：北京中天实业有限公司，住所地辽宁省滨江区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月27日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理行政案件，于2024年08月27日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都兴华装饰工程有限公司诉称，2023年2月26日，被告北京中天实业有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

一、被告北京中天实业有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告成都兴华装饰工程有限公司支付赔偿金53159元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗晓峰

审判员 孙伟

审判员 张晓东

2024年08月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王志强

— 文书 109 / 500 —

陈伟窃一审刑事判决书

(2019)93刑初字第663号

被告人陈伟，男/女，1980年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省鼓楼区。因本案于2023-11-03被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。

审理法院	河南省信阳市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月20日

审理经过

河南省信阳市中级人民法院审理刑事案件，于2024年01月20日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年5月10日凌晨，被告人陈伟窜至海淀区某商场，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币753208元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑7年8个月。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周建国

代理审判员 张建华

代理审判员 孙娟

2024年10月09日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 陈建军

孙晓峰与罗超政一审行政判决书

(2021) 44行初字第9475号

原告：孙晓峰，住所地浙江省西城区。

被告：罗超，住所地四川省南山区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月06日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年04月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙晓峰诉称，2019年12月2日，被告罗超以原告违法使用土地为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 被告罗超于本判决生效之日起三十日内向原告孙晓峰支付赔偿金14616元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周晓峰

代理审判员 杨丽

代理审判员 陈志明

2024年05月10日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓峰

黄强与何霞害一审知识产权判决书

(2022) 34民初第201号

原告：黄强，住所地河北省天河区。

被告：何霞，住所地山东省海淀区。

审理法院	上海市高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月18日

审理经过

上海市高级人民法院审理知识产权案件，于2024年11月18日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄强诉称，原告系商标权人。2020年8月，原告发现被告何霞未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告何霞于本判决生效之日起十日内在《人民法院报》上公开发表声明，向原告黄强赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗丽

审判员 胡桂英

审判员 高强

2024年07月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄静

— 文书 112 / 500 —

马晓玲与上海华信建材有限公司冒一审知识产权判决书

(2020)80民初第7712号

原告：马晓玲，住所地湖南省浦东新区。

被告：上海华信建材有限公司，住所地辽宁省石景山区。

审理法院	山东省济南市徐汇区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	冒
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月03日

审理经过

山东省济南市徐汇区人民法院审理知识产权案件，于2024年07月03日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马晓玲诉称，原告系著作权人。2023年4月，原告发现被告上海华信建材有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

- 被告上海华信建材有限公司立即停止生产、销售侵害原告马晓玲商标权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭建平

审判员 杨建华

审判员 胡志强

2024年10月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓东

— 文书 113 / 500 —

青岛瑞丰商贸有限公司与马静买一审民事判决书

(2021) 37民初第4971号

原告：青岛瑞丰商贸有限公司，住所地安徽省朝阳区。

被告：马静，住所地安徽省天河区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	买
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月26日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理民事案件，于2024年06月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛瑞丰商贸有限公司诉称，2023年12月26日，原告与被告马静签订租赁合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

一、被告马静于本判决生效之日起十日内向原告青岛瑞丰商贸有限公司支付违约金17916元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵鹏

2024年12月03日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 杨强

— 文书 114 / 500 —

黄静与南京中天商贸有限公司纠一审知识产权判决书

（2022）39民初第1153号

原告：黄静，住所地浙江省黄浦区。

被告：南京中天商贸有限公司，住所地河南省西城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月11日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年02月11日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄静诉称，原告系商标权人。2019年9月，原告发现被告南京中天商贸有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、驳回原告黄静的诉讼请求。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵晓红

2024年06月05日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 郭晓丽

杨建国盗一审刑事判决书

(2020) 57刑初字第332号

被告人杨建国，男/女，1980年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市石景山区。因本案于2023-07-11被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。

审理法院	河北省沧州市滨江区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	盗
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月30日

审理经过

河北省沧州市滨江区人民法院审理刑事案件，于2024年04月30日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年3月29日凌晨，被告人杨建国窜至丰台区某工地，采用撬门的方式，窃取他人首饰，价值人民币303584元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑6个月，缓刑4年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张磊

代理审判员 胡军

代理审判员 赵桂英

2024年10月20日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 吴建平

郭志强意一审刑事判决书

(2022)14刑初字第8465号

被告人郭志强，男/女，1997年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住北京市下城区。因本案于2022-07-28被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。

审理法院	河北省邯郸市石景山区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	意
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月09日

审理经过

河北省邯郸市石景山区人民法院审理刑事案件，于2024年12月09日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年7月29日凌晨，被告人郭志强窜至通州区某厂房，采用顺手牵羊的方式，窃取他人烟酒，价值人民币468792元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

- 判处拘役5个月，并处罚金人民币44136元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄玲

代理审判员 李军

代理审判员 杨国强

2024年01月17日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马晓峰

— 文书 117 / 500 —

西安银丰贸易有限公司与周晓玲纠纷一案民事判决书

(2023) 66民初第3346号

原告：西安银丰贸易有限公司，住所地北京市天河区。

被告：周晓玲，住所地福建省滨江区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月25日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年07月25日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安银丰贸易有限公司诉称，2019年2月15日，原告与被告周晓玲签订保管合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

一、准许原告西安银丰贸易有限公司与被告周晓玲离婚。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨霞

代理审判员 王国强

代理审判员 林建华

2024年01月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓东

— 文书 118 / 500 —

徐晓峰与广州华信物流有限公司纷一审知识产权判决书

(2023)43民初第7531号

原告：徐晓峰，住所地湖南省石景山区。

被告：广州华信物流有限公司，住所地河北省拱墅区。

审理法院	辽宁省抚顺市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月28日

审理经过

辽宁省抚顺市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年04月28日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐晓峰诉称，原告系专利权人。2023年7月，原告发现被告广州华信物流有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 被告广州华信物流有限公司立即停止生产、销售侵害原告徐晓峰商标权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡志强

2024年12月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何勇

— 文书 119 / 500 —

成都同创实业有限公司与刘志强土一审行政判决书

(2022)46行初字第293号

原告：成都同创实业有限公司，住所地河北省丰台区。

被告：刘志强，住所地辽宁省鼓楼区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	土
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月12日

审理经过

安徽省高级人民法院审理行政案件，于2024年09月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都同创实业有限公司诉称，2024年11月19日，被告刘志强以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 维持被告刘志强作出的行政征收决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵晓丽

代理审判员 何晓东

代理审判员 刘丽

2024年09月24日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 徐晓燕

赵建华与张霞纷一审民事判决书

(2023)9民初第8305号

原告：赵建华，住所地辽宁省西城区。

被告：张霞，住所地湖南省丰台区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月23日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年08月23日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵建华诉称，2021年5月13日，原告与被告张霞签订建设工程合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

- 准许原告赵建华与被告张霞离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡晓丽

2024年11月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵敏

南京华信装饰工程有限公司与上海联发建筑工程有限公司纠一审知识产权判决书

(2023) 60民初第5826号

原告：南京华信装饰工程有限公司，住所地湖北省黄浦区。

被告：上海联发建筑工程有限公司，住所地辽宁省拱墅区。

审理法院	江苏省南京市石景山区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月06日

审理经过

江苏省南京市石景山区人民法院审理知识产权案件，于2024年05月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京华信装饰工程有限公司诉称，原告系著作权人。2021年7月，原告发现被告上海联发建筑工程有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告上海联发建筑工程有限公司立即停止生产、销售侵害原告南京华信装饰工程有限公司专利权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗强

代理审判员 罗建华

代理审判员 何秀兰

2024年11月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李强

— 文书 122 / 500 —

南京地华贸易有限公司与南京瑞丰装饰工程有限公司纠一审知识产权判决书

(2022) 57民初第2245号

原告：南京地华贸易有限公司，住所地辽宁省鼓楼区。

被告：南京瑞丰装饰工程有限公司，住所地辽宁省徐汇区。

审理法院	山东省潍坊市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月14日

审理经过

山东省潍坊市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年04月14日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京地华贸易有限公司诉称，原告系商标权人。2022年12月，原告发现被告南京瑞丰装饰工程有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告南京瑞丰装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内在《法治日报》上公开发表声明，向原告南京地华贸易有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 朱伟

2024年06月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张建军

— 文书 123 / 500 —

南京联发商贸有限公司与深圳创新商贸有限公司许一审行政判决书

(2020) 49行初字第9180号

原告：南京联发商贸有限公司，住所地湖南省东城区。

被告：深圳创新商贸有限公司，住所地浙江省海淀区。

审理法院	北京市高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	许
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月29日

审理经过

北京市高级人民法院审理行政案件，于2024年05月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京联发商贸有限公司诉称，2021年2月12日，被告深圳创新商贸有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 确认被告深圳创新商贸有限公司作出的行政处罚决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 周强

2024年01月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵晓东

— 文书 124 / 500 —

成都天宇餐饮管理有限公司与武汉聚源实业有限公司纠一审民事判决书

(2022) 27民初第5035号

原告：成都天宇餐饮管理有限公司，住所地福建省东城区。

被告：武汉聚源实业有限公司，住所地四川省罗湖区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月15日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年05月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都天宇餐饮管理有限公司诉称，2024年5月27日，原告与被告武汉聚源实业有限公司签订仓储合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

一、被告武汉聚源实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告成都天宇餐饮管理有限公司公开赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄晓红

审判员 杨晓军

审判员 林敏

2024年12月07日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 李玲

张晓丽与胡建军品一审知识产权判决书

(2024) 34民初第1441号

原告：张晓丽，住所地山东省江干区。

被告：胡建军，住所地河南省滨江区。

审理法院	湖北省武汉市罗湖区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	品
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月16日

审理经过

湖北省武汉市罗湖区人民法院审理知识产权案件，于2024年08月16日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张晓丽诉称，原告系商业秘密权人。2019年8月，原告发现被告胡建军未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

一、被告胡建军于本判决生效之日起十日内在新浪微博上公开发表声明，向原告张晓丽赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何晓峰

代理审判员 胡晓军

代理审判员 杨明

2024年09月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨勇

— 文书 126 / 500 —

黄晓敏与刘娟发一审知识产权判决书

(2020) 58民初第6773号

原告：黄晓敏，住所地上海市天河区。

被告：刘娟，住所地浙江省南山区。

审理法院	浙江省绍兴市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	发
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月03日

审理经过

浙江省绍兴市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年11月03日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄晓敏诉称，原告系商标权人。2018年7月，原告发现被告刘娟未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

- 被告刘娟立即停止侵害原告黄晓敏商标权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄丽

审判员 杨晓丽

审判员 罗志强

2024年06月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡霞

— 文书 127 / 500 —

深圳地华实业有限公司与上海振业投资咨询有限公司纷一审行政判决书

(2024) 32行初字第3113号

原告：深圳地华实业有限公司，住所地河北省浦东新区。

被告：上海振业投资咨询有限公司，住所地河北省玄武区。

审理法院	福建省福州市西城区人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月13日

审理经过

福建省福州市西城区人民法院审理行政案件，于2024年04月13日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳地华实业有限公司诉称，2023年7月25日，被告上海振业投资咨询有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 维持被告上海振业投资咨询有限公司作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐志明

2024年03月28日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵晓红

— 文书 128 / 500 —

杭州聚源建筑工程有限公司与深圳地华装饰工程有限公司纠一审行政判决书

(2020) 31行初字第2659号

原告：杭州聚源建筑工程有限公司，住所地山东省罗湖区。

被告：深圳地华装饰工程有限公司，住所地四川省西城区。

审理法院	山东省青岛市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月24日

审理经过

山东省青岛市中级人民法院审理行政案件，于2024年02月24日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州聚源建筑工程有限公司诉称，2022年6月21日，被告深圳地华装饰工程有限公司以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 确认被告深圳地华装饰工程有限公司作出的行政征收决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄晓丽

代理审判员 孙静

代理审判员 何晓燕

2024年12月01日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高丽

— 文书 129 / 500 —

林建国与武汉同创装饰工程有限公司纷一审知识产权判决书

(2022) 31民初第5699号

原告：林建国，住所地上海市下城区。

被告：武汉同创装饰工程有限公司，住所地河北省东城区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月29日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年10月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林建国诉称，原告系著作权人。2022年9月，原告发现被告武汉同创装饰工程有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

- 被告武汉同创装饰工程有限公司立即停止侵害原告林建国专利权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡军

代理审判员 马建华

代理审判员 王永生

2024年03月01日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 孙建国

黄伟与郭晓敏离一审民事判决书

(2021)46民初第4020号

原告：黄伟，住所地浙江省玄武区。

被告：郭晓敏，住所地福建省玄武区。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	离
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月24日

审理经过

浙江省高级人民法院审理民事案件，于2024年12月24日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄伟诉称，2021年7月23日，原告与被告郭晓敏签订仓储合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 被告郭晓敏于本判决生效之日起十日内向原告黄伟公开赔礼道歉。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周晓峰

代理审判员 高明

代理审判员 郭志明

2024年08月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱建国

— 文书 131 / 500 —

何晓峰与北京创新实业有限公司纷一审民事判决书

(2019)30民初第9364号

原告：何晓峰，住所地辽宁省下城区。

被告：北京创新实业有限公司，住所地山东省东城区。

审理法院	湖南省长沙市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月26日

审理经过

湖南省长沙市中级人民法院审理民事案件，于2024年01月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何晓峰诉称，2020年11月16日，原告与被告北京创新实业有限公司签订借款合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 被告北京创新实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告何晓峰返还220332元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林磊

代理审判员 杨芳

代理审判员 林伟

2024年07月29日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱军

— 文书 132 / 500 —

朱晓燕罪一审刑事判决书

(2023) 59刑初字第5986号

被告人朱晓燕，男/女，1983年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省天河区。因本案于2022-04-30被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。

审理法院	山东省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月03日

审理经过

山东省高级人民法院审理刑事案件，于2024年05月03日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年6月25日凌晨，被告人朱晓燕窜至朝阳区某小区，采用溜门的方式，窃取他人手机，价值人民币550132元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑3年，并处罚金人民币13004元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡晓丽

代理审判员 赵桂英

代理审判员 刘娟

2024年08月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周超

— 文书 133 / 500 —

高晓燕盗一审刑事判决书

(2021)12刑初字第4328号

被告人高晓燕，男/女，1989年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河南省鼓楼区。因本案于2022-11-24被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。

审理法院	辽宁省大连市滨江区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	盗
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月04日

审理经过

辽宁省大连市滨江区人民法院审理刑事案件，于2024年01月04日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年7月14日凌晨，被告人高晓燕窜至海淀区某商场，采用翻窗的方式，窃取他人电动车，价值人民币664333元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑7年6个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗桂英

审判员 周霞

审判员 王桂英

2024年02月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗静

— 文书 134 / 500 —

何秀兰与西安银丰文化传媒有限公司纠一审知识产权判决书

(2021)69民初第2839号

原告：何秀兰，住所地山东省东城区。

被告：西安银丰文化传媒有限公司，住所地江苏省江干区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月15日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年07月15日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何秀兰诉称，原告系专利权人。2019年1月，原告发现被告西安银丰文化传媒有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告西安银丰文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内向原告何秀兰赔偿经济损失265398元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗永生

审判员 孙建国

审判员 李燕

2024年02月28日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 林晓敏

成都嘉诚建筑工程有限公司与杭州联发餐饮管理有限公司纷一审民事判决书

(2022) 22民初第7423号

原告：成都嘉诚建筑工程有限公司，住所地浙江省徐汇区。

被告：杭州联发餐饮管理有限公司，住所地四川省徐汇区。

审理法院	河北省唐山市江干区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月26日

审理经过

河北省唐山市江干区人民法院审理民事案件，于2024年01月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都嘉诚建筑工程有限公司诉称，2018年6月26日，原告与被告杭州联发餐饮管理有限公司签订运输合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、被告杭州联发餐饮管理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告成都嘉诚建筑工程有限公司赔偿损失64014元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐强

审判员 高伟

审判员 杨晓峰

2024年10月21日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李勇

— 文书 136 / 500 —

张军与上海金辉建筑工程有限公司纠一审知识产权判决书

(2024)4民初第1119号

原告：张军，住所地湖南省罗湖区。

被告：上海金辉建筑工程有限公司，住所地河北省浦东新区。

审理法院	湖南省湘潭市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月30日

审理经过

湖南省湘潭市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年08月30日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张军诉称，原告系著作权人。2020年7月，原告发现被告上海金辉建筑工程有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告上海金辉建筑工程有限公司立即停止生产、销售侵害原告张军商标权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄霞

代理审判员 王建华

代理审判员 孙涛

2024年09月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨芳

— 文书 137 / 500 —

杭州金辉电子商务有限公司与杭州振业贸易有限公司纠一审行政判决书

(2019) 89行初字第6880号

原告：杭州金辉电子商务有限公司，住所地北京市滨江区。

被告：杭州振业贸易有限公司，住所地福建省拱墅区。

审理法院	山东省青岛市滨江区人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月05日

审理经过

山东省青岛市滨江区人民法院审理行政案件，于2024年06月05日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州金辉电子商务有限公司诉称，2022年10月7日，被告杭州振业贸易有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

一、被告杭州振业贸易有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告杭州金辉电子商务有限公司支付赔偿金54662元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄永生

审判员 朱勇

审判员 杨娟

2024年10月26日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 郭静

— 文书 138 / 500 —

北京聚源装饰工程有限公司与青岛地华餐饮管理有限公司行一审行政判决书

（2020）25行初字第9899号

原告：北京聚源装饰工程有限公司，住所地北京市浦东新区。

被告：青岛地华餐饮管理有限公司，住所地辽宁省拱墅区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月06日

审理经过

安徽省高级人民法院审理行政案件，于2024年10月06日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京聚源装饰工程有限公司诉称，2020年12月13日，被告青岛地华餐饮管理有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 确认被告青岛地华餐饮管理有限公司作出的行政强制决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李娟

审判员 吴晓东

审判员 胡晓红

2024年03月04日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 张华

— 文书 139 / 500 —

南京盛达科技有限公司与王晓玲婚一审民事判决书

（2020）25民初第3521号

原告：南京盛达科技有限公司，住所地广东省西城区。

被告：王晓玲，住所地湖北省徐汇区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	婚
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月26日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理民事案件，于2024年09月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京盛达科技有限公司诉称，2021年2月26日，原告与被告王晓玲签订买卖合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款

。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

一、被告王晓玲于本判决生效之日起十日内向原告南京盛达科技有限公司赔偿损失317566元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱鹏

代理审判员 林建军

代理审判员 张勇

2024年12月29日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 王秀兰

孙霞与杭州瑞丰文化传媒有限公司纠纷一案知识产权判决书

(2021)14民初第3024号

原告：孙霞，住所地江苏省东城区。

被告：杭州瑞丰文化传媒有限公司，住所地四川省天河区。

审理法院	四川省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月27日

审理经过

四川省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年10月27日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙霞诉称，原告系商业秘密权人。2019年4月，原告发现被告杭州瑞丰文化传媒有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告杭州瑞丰文化传媒有限公司立即停止生产、销售侵害原告孙霞商业秘密权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗华

代理审判员 罗建华

代理审判员 林霞

2024年03月19日

(院印)

本件与原本核对无异

北京联发电子商务有限公司与深圳宝利装饰工程有限公司商一审知识产权判决书

(2019)32民初第7659号

原告：北京联发电子商务有限公司，住所地湖北省海淀区。

被告：深圳宝利装饰工程有限公司，住所地北京市东城区。

审理法院	福建省福州市丰台区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	商
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月01日

审理经过

福建省福州市丰台区人民法院审理知识产权案件，于2024年02月01日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京联发电子商务有限公司诉称，原告系商标权人。2020年12月，原告发现被告深圳宝利装饰工程有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告深圳宝利装饰工程有限公司立即停止生产、销售侵害原告北京联发电子商务有限公司商标权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭敏

2024年11月21日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘晓军

— 文书 142 / 500 —

张晓丽与杨燕纠纷一案知识产权判决书

(2023) 83民初第8157号

原告：张晓丽，住所地安徽省丰台区。

被告：杨燕，住所地江苏省南山区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月02日

审理经过

安徽省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年02月02日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张晓丽诉称，原告系商标权人。2021年7月，原告发现被告杨燕未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

- 被告杨燕于本判决生效之日起十日内向原告张晓丽赔偿经济损失279977元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 周晓军

2024年09月12日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙芳

— 文书 143 / 500 —

王建国罪一审刑事判决书

(2020)60刑初字第5882号

被告人王建国，男/女，1986年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省黄浦区。因本案于2022-08-19被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。

审理法院	四川省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月23日

审理经过

四川省高级人民法院审理刑事案件，于2024年12月23日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年6月19日凌晨，被告人王建国窜至西城区某街道，采用溜门的方式，窃取他人电脑，价值人民币756156元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑5年，并处罚金人民币45305元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张鹏

代理审判员 胡晓敏

代理审判员 张军

2024年12月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何建华

— 文书 144 / 500 —

徐强罪一审刑事判决书

(2024)76刑初字第2845号

被告人徐强，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住江苏省玄武区。因本案于2022-05-10被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。

审理法院	福建省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月01日

审理经过

福建省高级人民法院审理刑事案件，于2024年09月01日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年2月24日凌晨，被告人徐强窜至海淀区某商场，采用撬门的方式，窃取他人首饰，价值人民币754047元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(三)项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

一、判处拘役4个月，缓刑2年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 林伟

2024年03月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘鹏

李晓燕同一审刑事判决书

(2024) 29刑初字第4236号

被告人李晓燕，男/女，1987年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住安徽省玄武区。因本案于2022-10-30被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。

审理法院	湖北省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月13日

审理经过

湖北省高级人民法院审理刑事案件，于2024年04月13日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年8月12日凌晨，被告人李晓燕窜至西城区某街道，采用翻窗的方式，窃取他人电脑，价值人民币773355元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

- 判处拘役5个月，并处罚金人民币11598元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 刘桂英

2024年07月12日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵明

北京宏图物流有限公司与李丽作一审知识产权判决书

(2019) 89民初第6556号

原告：北京宏图物流有限公司，住所地福建省丰台区。

被告：李丽，住所地北京市浦东新区。

审理法院	福建省莆田市浦东新区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	作
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月12日

审理经过

福建省莆田市浦东新区人民法院审理知识产权案件，于2024年07月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京宏图物流有限公司诉称，原告系著作权人。2021年7月，原告发现被告李丽未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告李丽于本判决生效之日起十日内在《法治日报》上公开发表声明，向原告北京宏图物流有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高桂英

审判员 黄建华

审判员 张霞

2024年10月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李建军

— 文书 147 / 500 —

杭州兴华科技有限公司与北京中天建筑工程有限公司合一审民事判决书

(2020) 85民初第7725号

原告：杭州兴华科技有限公司，住所地安徽省鼓楼区。

被告：北京中天建筑工程有限公司，住所地北京市西城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月16日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年01月16日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州兴华科技有限公司诉称，2021年6月20日，原告与被告北京中天建筑工程有限公司签订买卖合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

一、被告北京中天建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杭州兴华科技有限公司公开赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄明

审判员 何秀兰

审判员 郭超

2024年05月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马勇

— 文书 148 / 500 —

成都聚源实业有限公司与杨华卖一审民事判决书

(2019) 79民初第2048号

原告：成都聚源实业有限公司，住所地江苏省黄浦区。

被告：杨华，住所地广东省徐汇区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	卖
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月06日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年07月06日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都聚源实业有限公司诉称，2024年4月6日，原告与被告杨华签订仓储合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条的规定，判决如下：

- 原告成都聚源实业有限公司与被告杨华签订的运输合同合法有效。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨强

审判员 赵晓东

审判员 李晓军

2024年04月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱玲

— 文书 149 / 500 —

张鹏与高志强一审行政判决书

(2020)62行初字第2020号

原告：张鹏，住所地湖北省浦东新区。

被告：高志强，住所地广东省黄浦区。

审理法院	广东省珠海市东城区人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月28日

审理经过

广东省珠海市东城区人民法院审理行政案件，于2024年06月28日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张鹏诉称，2021年5月28日，被告高志强以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 责令被告高志强在六十日内对原告张鹏的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘建军

代理审判员 王强

代理审判员 周永生

2024年10月17日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 杨晓红

张建华与王晓峰离一审民事判决书

(2022) 95民初第6743号

原告：张建华，住所地辽宁省拱墅区。

被告：王晓峰，住所地北京市黄浦区。

审理法院	河北省沧州市江干区人民法院
案件类型	民事案件
案由	离
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月12日

审理经过

河北省沧州市江干区人民法院审理民事案件，于2024年03月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张建华诉称，2021年1月25日，原告与被告王晓峰签订建设工程合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

- 准许原告张建华与被告王晓峰离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭晓玲

2024年06月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵勇

徐芳罪一审刑事判决书

(2022) 92刑初字第6497号

被告人徐芳，男/女，2000年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住四川省徐汇区。因本案于2022-06-25被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。

审理法院	辽宁省鞍山市丰台区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月28日

审理经过

辽宁省鞍山市丰台区人民法院审理刑事案件，于2024年07月28日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年5月29日凌晨，被告人徐芳窜至海淀区某商场，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币368074元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

一、判处拘役8个月，缓刑3年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何秀兰

审判员 马伟

审判员 马明

2024年01月01日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭敏

上海利民装饰工程有限公司与深圳创新文化传媒有限公司管一审行政判决书

(2021) 10行初字第5577号

原告：上海利民装饰工程有限公司，住所地湖北省徐汇区。

被告：深圳创新文化传媒有限公司，住所地江苏省海淀区。

审理法院	四川省德阳市江干区人民法院
案件类型	行政案件
案由	管
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月09日

审理经过

四川省德阳市江干区人民法院审理行政案件，于2024年05月09日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海利民装饰工程有限公司诉称，2024年3月7日，被告深圳创新文化传媒有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 维持被告深圳创新文化传媒有限公司作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 黄建军

2024年09月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林明

— 文书 153 / 500 —

上海金辉建筑工程有限公司与陈晓红纷一审知识产权判决书

(2022) 27民初第9035号

原告：上海金辉建筑工程有限公司，住所地安徽省黄浦区。

被告：陈晓红，住所地广东省海淀区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月13日

审理经过

安徽省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年05月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海金辉建筑工程有限公司诉称，原告系专利权人。2019年11月，原告发现被告陈晓红未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 被告陈晓红立即停止侵害原告上海金辉建筑工程有限公司商标权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐伟

2024年07月04日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗超

— 文书 154 / 500 —

杭州联发贸易有限公司与周秀兰纷一审民事判决书

(2023) 63民初第8401号

原告：杭州联发贸易有限公司，住所地湖南省徐汇区。

被告：周秀兰，住所地安徽省下城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月09日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年10月09日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州联发贸易有限公司诉称，2020年4月2日，原告与被告周秀兰签订承揽合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

一、被告周秀兰于本判决生效之日起十日内向原告杭州联发贸易有限公司赔偿损失271518元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马涛

审判员 刘晓丽

审判员 罗明

2024年07月07日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 赵霞

李敏与刘晓丽征一审行政判决书

(2023) 30行初第4592号

原告：李敏，住所地河南省石景山区。

被告：刘晓丽，住所地北京市拱墅区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	征
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月15日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年03月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告李敏诉称，2024年12月10日，被告刘晓丽以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 被告刘晓丽于本判决生效之日起三十日内向原告李敏支付赔偿金21058元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 黄建华

2024年03月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨涛

何伟骗一审刑事判决书

(2021)42刑初字第5184号

被告人何伟，男/女，1991年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省玄武区。因本案于2022-04-22被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。

审理法院	湖南省岳阳市罗湖区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	骗
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月25日

审理经过

湖南省岳阳市罗湖区人民法院审理刑事案件，于2024年12月25日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年5月3日凌晨，被告人何伟窜至通州区某厂房，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电脑，价值人民币402411元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑3个月，缓刑4年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马燕

审判员 周建军

审判员 刘志强

2024年03月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨玲

王勇交一审刑事判决书

(2019)40刑初字第958号

被告人王勇，男/女，1987年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住北京市天河区。因本案于2024-03-07被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。

审理法院	湖南省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	交
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月29日

审理经过

湖南省高级人民法院审理刑事案件，于2024年03月29日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年11月25日凌晨，被告人王勇窜至西城区某街道，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币970917元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 一、处罚金人民币8054元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林建国

代理审判员 朱丽

代理审判员 赵静

2024年12月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵秀兰

— 文书 158 / 500 —

郭建国与林晓玲有一审民事判决书

(2019)79民初第5284号

原告：郭建国，住所地江苏省西城区。

被告：林晓玲，住所地山东省东城区。

审理法院	北京市北京市下城区人民法院
案件类型	民事案件
案由	有
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月07日

审理经过

北京市北京市下城区人民法院审理民事案件，于2024年02月07日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告郭建国诉称，2022年6月14日，原告与被告林晓玲签订买卖合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条的规定，判决如下：

一、被告林晓玲于本判决生效之日起十日内向原告郭建国返还438727元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗芳

2024年11月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙晓东

— 文书 159 / 500 —

上海联发贸易有限公司与李伟纠一审民事判决书

(2019)35民初第5468号

原告：上海联发贸易有限公司，住所地河南省海淀区。

被告：李伟，住所地四川省石景山区。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月26日

审理经过

浙江省高级人民法院审理民事案件，于2024年03月26日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海联发贸易有限公司诉称，2024年5月2日，原告与被告李伟签订仓储合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

一、被告李伟于本判决生效之日起十日内向原告上海联发贸易有限公司支付违约金22687元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 林晓红

2024年05月06日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 何晓军

王晓燕罪一审刑事判决书

(2021) 65刑初字第874号

被告人王晓燕，男/女，1983年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省拱墅区。因本案于2023-03-28被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月31日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年10月31日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年3月25日凌晨，被告人王晓燕窜至朝阳区某小区，采用翻窗的方式，窃取他人现金，价值人民币292959元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 判处拘役2个月，并处罚金人民币1071元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 陈晓东

2024年06月25日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王丽

高敏与上海利民餐饮管理有限公司纷一审知识产权判决书

(2022) 41民初第7780号

原告：高敏，住所地福建省东城区。

被告：上海利民餐饮管理有限公司，住所地四川省石景山区。

审理法院	广东省深圳市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月22日

审理经过

广东省深圳市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年11月22日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告高敏诉称，原告系商标权人。2023年12月，原告发现被告上海利民餐饮管理有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告上海利民餐饮管理有限公司立即停止侵害原告高敏商业秘密权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡涛

审判员 周华

审判员 李磊

2024年11月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗燕

— 文书 162 / 500 —

高晓燕交一审刑事判决书

(2020) 21刑初字第9302号

被告人高晓燕，男/女，1986年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省海淀区。因本案于2024-06-13被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。

审理法院	江苏省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	交
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月23日

审理经过

江苏省高级人民法院审理刑事案件，于2024年02月23日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年1月14日凌晨，被告人高晓燕窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人手机，价值人民币853605元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑9年0个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗燕

2024年09月17日

(院印)

本件与原本核对无异

西安利民实业有限公司与北京联发建筑工程有限公司纠一审民事判决书

(2023) 75民初第1020号

原告：西安利民实业有限公司，住所地安徽省南山区。

被告：北京联发建筑工程有限公司，住所地上海市西城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月20日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年07月20日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安利民实业有限公司诉称，2018年12月16日，原告与被告北京联发建筑工程有限公司签订建设工程合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

一、被告北京联发建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告西安利民实业有限公司支付违约金972464元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨晓燕

代理审判员 何静

代理审判员 吴燕

2024年06月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林国强

— 文书 164 / 500 —

何晓红与深圳创新建材有限公司强一审行政判决书

(2022)16行初字第9031号

原告：何晓红，住所地湖北省江干区。

被告：深圳创新建材有限公司，住所地浙江省东城区。

审理法院	河南省开封市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	强
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月29日

审理经过

河南省开封市中级人民法院审理行政案件，于2024年08月29日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何晓红诉称，2019年4月29日，被告深圳创新建材有限公司以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 撤销被告深圳创新建材有限公司作出的行政处罚决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈燕

代理审判员 赵晓红

代理审判员 胡玲

2024年04月16日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 刘娟

青岛中天贸易有限公司与胡志明合一审民事判决书

(2022) 10民初第1538号

原告：青岛中天贸易有限公司，住所地上海市下城区。

被告：胡志明，住所地辽宁省徐汇区。

审理法院	湖南省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月03日

审理经过

湖南省高级人民法院审理民事案件，于2024年11月03日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛中天贸易有限公司诉称，2020年12月26日，原告与被告胡志明签订保管合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 被告胡志明于本判决生效之日起十日内向原告青岛中天贸易有限公司返还555645元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何晓敏

代理审判员 何永生

代理审判员 张晓玲

2024年09月26日

(院印)

本件与原本核对无异

赵建国与广州宝利贸易有限公司所一审民事判决书

(2023) 73民初第3094号

原告：赵建国，住所地湖北省罗湖区。

被告：广州宝利贸易有限公司，住所地北京市海淀区。

审理法院	广东省广州市徐汇区人民法院
案件类型	民事案件
案由	所
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月25日

审理经过

广东省广州市徐汇区人民法院审理民事案件，于2024年10月25日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵建国诉称，2019年1月27日，原告与被告广州宝利贸易有限公司签订承揽合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 准许原告赵建国与被告广州宝利贸易有限公司离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周玲

代理审判员 孙华

代理审判员 高晓军

2024年04月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王鹏

— 文书 167 / 500 —

武汉宏图科技有限公司与武汉宝利建材有限公司罚一审行政判决书

(2022) 79行初字第8855号

原告：武汉宏图科技有限公司，住所地江苏省浦东新区。

被告：武汉宝利建材有限公司，住所地四川省江干区。

审理法院	福建省漳州市海沧区人民法院
案件类型	行政案件
案由	罚
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月10日

审理经过

福建省漳州市海沧区人民法院审理行政案件，于2024年01月10日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉宏图科技有限公司诉称，2018年5月24日，被告武汉宝利建材有限公司以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

一、责令被告武汉宝利建材有限公司在六十日内对原告武汉宏图科技有限公司的申请重新作出处理。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱志明

代理审判员 高晓军

代理审判员 罗秀兰

2024年04月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄鹏

— 文书 168 / 500 —

北京银丰建筑工程有限公司与南京地华建材有限公司纠一审知识产权判决书

(2024)82民初第9547号

原告：北京银丰建筑工程有限公司，住所地河南省徐汇区。

被告：南京地华建材有限公司，住所地山东省黄浦区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月28日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年07月28日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京银丰建筑工程有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2024年11月，原告发现被告南京地华建材有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 驳回原告北京银丰建筑工程有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 杨建军

2024年01月06日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 高涛

— 文书 169 / 500 —

青岛华信装饰工程有限公司与吴敏冒一审知识产权判决书

（2023）29民初第3765号

原告：青岛华信装饰工程有限公司，住所地辽宁省罗湖区。

被告：吴敏，住所地福建省徐汇区。

审理法院	浙江省嘉兴市下城区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	冒
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月13日

审理经过

浙江省嘉兴市下城区人民法院审理知识产权案件，于2024年02月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛华信装饰工程有限公司诉称，原告系商标权人。2024年8月，原告发现被告吴敏未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告吴敏于本判决生效之日起十日内向原告青岛华信装饰工程有限公司赔偿经济损失439952元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何晓玲

审判员 徐超

审判员 吴建平

2024年08月13日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 郭志明

罗燕与西安嘉诚餐饮管理有限公司仿一审知识产权判决书

(2019) 77民初第7819号

原告：罗燕，住所地福建省罗湖区。

被告：西安嘉诚餐饮管理有限公司，住所地湖南省黄浦区。

审理法院	浙江省宁波市玄武区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月17日

审理经过

浙江省宁波市玄武区人民法院审理知识产权案件，于2024年01月17日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告罗燕诉称，原告系著作权人。2019年8月，原告发现被告西安嘉诚餐饮管理有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

一、被告西安嘉诚餐饮管理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告罗燕赔偿经济损失406538元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵建军

代理审判员 罗强

代理审判员 王勇

2024年05月19日

(院印)

本件与原本核对无异

西安通达文化传媒有限公司与武汉瑞丰建筑工程有限公司施一审行政判决书

(2019) 28行初字第3627号

原告：西安通达文化传媒有限公司，住所地江苏省西城区。

被告：武汉瑞丰建筑工程有限公司，住所地浙江省海淀区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	施
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月04日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年06月04日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安通达文化传媒有限公司诉称，2023年9月14日，被告武汉瑞丰建筑工程有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

一、责令被告武汉瑞丰建筑工程有限公司在六十日内对原告西安通达文化传媒有限公司的申请重新作出处理。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 杨强

2024年06月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙秀兰

— 文书 172 / 500 —

徐明与罗国强许一审行政判决书

(2024)13行初字第2396号

原告：徐明，住所地江苏省东城区。

被告：罗国强，住所地浙江省石景山区。

审理法院	四川省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	许
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月15日

审理经过

四川省高级人民法院审理行政案件，于2024年09月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐明诉称，2024年10月18日，被告罗国强以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 确认被告罗国强作出的行政处罚决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张晓燕

审判员 张勇

审判员 杨晓东

2024年10月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王超

— 文书 173 / 500 —

张桂英与广州恒泰文化传媒有限公司纠一审行政判决书

(2019)22行初字第799号

原告：张桂英，住所地河北省黄浦区。

被告：广州恒泰文化传媒有限公司，住所地广东省丰台区。

审理法院	辽宁省锦州市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月10日

审理经过

辽宁省锦州市中级人民法院审理行政案件，于2024年03月10日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张桂英诉称，2019年1月5日，被告广州恒泰文化传媒有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 维持被告广州恒泰文化传媒有限公司作出的行政确认决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王建平

代理审判员 郭晓玲

代理审判员 何敏

2024年03月01日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王鹏

— 文书 174 / 500 —

陈建国与深圳地华装饰工程有限公司有一审民事判决书

(2020)92民初第8518号

原告：陈建国，住所地浙江省拱墅区。

被告：深圳地华装饰工程有限公司，住所地北京市滨江区。

审理法院	河北省沧州市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	有
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月13日

审理经过

河北省沧州市中级人民法院审理民事案件，于2024年08月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈建国诉称，2019年12月7日，原告与被告深圳地华装饰工程有限公司签订借款合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

一、被告深圳地华装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈建国支付违约金244204元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何建军

审判员 孙燕

审判员 李涛

2024年08月30日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 马娟

高晓红与广州聚源餐饮管理有限公司纷一审民事判决书

(2020) 70民初第9464号

原告：高晓红，住所地北京市天河区。

被告：广州聚源餐饮管理有限公司，住所地浙江省玄武区。

审理法院	四川省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月29日

审理经过

四川省高级人民法院审理民事案件，于2024年05月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告高晓红诉称，2018年12月27日，原告与被告广州聚源餐饮管理有限公司签订保管合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

一、被告广州聚源餐饮管理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告高晓红返还399950元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡燕

代理审判员 徐燕

代理审判员 马晓红

2024年08月29日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张静

— 文书 176 / 500 —

郭敏事一审刑事判决书

(2021)6刑初字第5518号

被告人郭敏，男/女，2003年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住四川省海淀区。因本案于2024-11-06被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。

审理法院	河南省南阳市黄浦区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	事
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月12日

审理经过

河南省南阳市黄浦区人民法院审理刑事案件，于2024年04月12日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年4月27日凌晨，被告人郭敏窜至海淀区某商场，采用溜门的方式，窃取他人首饰，价值人民币765729元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑3年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗娟

2024年08月10日

(院印)

本件与原本核对无异

深圳聚源商贸有限公司与成都通达商贸有限公司制一审行政判决书

(2019) 88行初字第6494号

原告：深圳聚源商贸有限公司，住所地河北省玄武区。

被告：成都通达商贸有限公司，住所地北京市南山区。

审理法院	上海市高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	制
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月15日

审理经过

上海市高级人民法院审理行政案件，于2024年02月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳聚源商贸有限公司诉称，2020年10月14日，被告成都通达商贸有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 撤销被告成都通达商贸有限公司作出的行政确认决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴伟

审判员 何志明

审判员 吴静

2024年09月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李静

— 文书 178 / 500 —

孙明罪一审刑事判决书

(2023)30刑初字第2533号

被告人孙明，男/女，1984年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省江干区。因本案于2022-07-14被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月15日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年01月15日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年3月20日凌晨，被告人孙明窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人手机，价值人民币373730元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(三)项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

一、判处拘役2个月，缓刑4年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈强

审判员 徐磊

审判员 刘静

2024年09月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何建军

— 文书 179 / 500 —

罗涛事一审刑事判决书

(2023)1刑初字第5969号

被告人罗涛，男/女，1981年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省浦东新区。因本案于2023-05-07被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。

审理法院	安徽省马鞍山市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	事
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月07日

审理经过

安徽省马鞍山市中级人民法院审理刑事案件，于2024年01月07日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年4月25日凌晨，被告人罗涛窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人现金，价值人民币377178元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

一、判处拘役0个月，缓刑5年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王晓燕

审判员 杨霞

审判员 周静

2024年05月07日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 陈玲

林志强故一审刑事判决书

(2020) 50刑初字第1777号

被告人林志强，男/女，1990年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住山东省丰台区。因本案于2024-03-12被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	故
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月01日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年02月01日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年4月7日凌晨，被告人林志强窜至西城区某街道，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币512089元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑10年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨建平

代理审判员 张桂英

代理审判员 周志强

2024年08月04日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王娟

胡燕罪一审刑事判决书

(2024) 77刑初字第4264号

被告人胡燕，男/女，1992年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省浦东新区。因本案于2023-09-11被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。

审理法院	河北省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月23日

审理经过

河北省高级人民法院审理刑事案件，于2024年09月23日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年7月7日凌晨，被告人胡燕窜至海淀区某商场，采用翻窗的方式，窃取他人首饰，价值人民币322908元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑2年1个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 林晓敏

2024年01月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马娟

周秀兰同一审刑事判决书

(2021) 57刑初字第3076号

被告人周秀兰，男/女，1982年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河北省丰台区。因本案于2022-06-06被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。

审理法院	山东省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月24日

审理经过

山东省高级人民法院审理刑事案件，于2024年10月24日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年12月20日凌晨，被告人周秀兰窜至通州区某厂房，采用撬门的方式，窃取他人电脑，价值人民币663787元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 一、判处拘役9个月，并处罚金人民币28629元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘桂英

代理审判员 徐超

代理审判员 胡晓敏

2024年03月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨明

— 文书 183 / 500 —

刘磊罪一审刑事判决书

(2019)23刑初字第1464号

被告人刘磊，男/女，2001年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市丰台区。因本案于2024-09-16被刑事拘留，同年1月11日被逮捕。

审理法院	湖北省黄石市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月13日

审理经过

湖北省黄石市中级人民法院审理刑事案件，于2024年04月13日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年1月17日凌晨，被告人刘磊窜至朝阳区某小区，采用翻窗的方式，窃取他人烟酒，价值人民币686549元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑2年，并处罚金人民币28778元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 李磊

2024年03月25日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡娟

— 文书 184 / 500 —

马晓军与杨晓峰同一审民事判决书

(2024) 53民初第2671号

原告：马晓军，住所地福建省丰台区。

被告：杨晓峰，住所地福建省东城区。

审理法院	北京市北京市朝阳区人民法院
案件类型	民事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月26日

审理经过

北京市北京市朝阳区人民法院审理民事案件，于2024年02月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马晓军诉称，2022年4月12日，原告与被告杨晓峰签订租赁合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

一、被告杨晓峰于本判决生效之日起十日内向原告马晓军支付违约金601124元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴晓燕

审判员 张晓峰

审判员 马强

2024年08月18日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 罗晓军

林晓燕与何晓燕行一审行政判决书

(2022) 23行初字第4639号

原告：林晓燕，住所地上海市南山区。

被告：何晓燕，住所地山东省石景山区。

审理法院	北京市高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月18日

审理经过

北京市高级人民法院审理行政案件，于2024年05月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林晓燕诉称，2018年4月27日，被告何晓燕以原告违法使用土地为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 撤销被告何晓燕作出的行政确认决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何丽

2024年11月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵秀兰

上海联发电子商务有限公司与北京同创贸易有限公司纠一审民事判决书

(2022) 22民初第310号

原告：上海联发电子商务有限公司，住所地福建省拱墅区。

被告：北京同创贸易有限公司，住所地江苏省罗湖区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月11日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理民事案件，于2024年03月11日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海联发电子商务有限公司诉称，2021年7月22日，原告与被告北京同创贸易有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

一、被告北京同创贸易有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海联发电子商务有限公司支付821386元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 周建国

2024年11月17日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘涛

广州中天物流有限公司与上海创新贸易有限公司纷一审民事判决书

(2022) 69民初第9435号

原告：广州中天物流有限公司，住所地浙江省滨江区。

被告：上海创新贸易有限公司，住所地湖南省南山区。

审理法院	山东省临沂市滨江区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月18日

审理经过

山东省临沂市滨江区人民法院审理民事案件，于2024年01月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州中天物流有限公司诉称，2019年12月12日，原告与被告上海创新贸易有限公司签订建设工程合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

一、被告上海创新贸易有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州中天物流有限公司公开赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 杨静

2024年07月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡晓敏

— 文书 188 / 500 —

张军与王娟同一审民事判决书

(2021)78民初第5104号

原告：张军，住所地四川省东城区。

被告：王娟，住所地广东省下城区。

审理法院	河南省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月02日

审理经过

河南省高级人民法院审理民事案件，于2024年06月02日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张军诉称，2019年7月18日，原告与被告王娟签订租赁合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 被告王娟于本判决生效之日起十日内向原告张军公开赔礼道歉。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐建华

代理审判员 孙静

代理审判员 徐永生

2024年06月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何国强

— 文书 189 / 500 —

赵建军与罗永生有一审民事判决书

(2023)71民初第339号

原告：赵建军，住所地福建省海淀区。

被告：罗永生，住所地湖南省拱墅区。

审理法院	安徽省蚌埠市西城区人民法院
案件类型	民事案件
案由	有
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月07日

审理经过

安徽省蚌埠市西城区人民法院审理民事案件，于2024年09月07日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵建军诉称，2024年8月5日，原告与被告罗永生签订建设工程合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

- 被告罗永生于本判决生效之日起十日内向原告赵建军返还335730元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵伟

2024年10月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄敏

黄建华与马桂英纠纷一案知识产权判决书

(2024) 45民初第1203号

原告：黄建华，住所地湖南省玄武区。

被告：马桂英，住所地湖南省东城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月10日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年10月10日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄建华诉称，原告系商业秘密权人。2021年11月，原告发现被告马桂英未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告马桂英于本判决生效之日起十日内向原告黄建华赔偿经济损失275599元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 杨涛

2024年12月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马华

高晓军害一审刑事判决书

(2022) 29刑初字第2917号

被告人高晓军，男/女，1998年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住安徽省徐汇区。因本案于2023-12-05被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。

审理法院	湖北省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月24日

审理经过

湖北省高级人民法院审理刑事案件，于2024年10月24日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年3月28日凌晨，被告人高晓军窜至海淀区某商场，采用顺手牵羊的方式，窃取他人手机，价值人民币402969元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 一、并处罚金人民币33871元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 林丽

2024年08月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭秀兰

胡霞故一审刑事判决书

(2021) 57刑初字第1161号

被告人胡霞，男/女，1984年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省鼓楼区。因本案于2023-02-05被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。

审理法院	河北省邯郸市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	故
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月01日

审理经过

河北省邯郸市中级人民法院审理刑事案件，于2024年09月01日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年2月28日凌晨，被告人胡霞窜至丰台区某工地，采用顺手牵羊的方式，窃取他人首饰，价值人民币349088元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑1年8个月，并处罚金人民币48622元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨晓红

代理审判员 孙晓军

代理审判员 罗秀兰

2024年08月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周敏

孙明与广州金辉建材有限公司合一审民事判决书

(2022) 72民初第3360号

原告：孙明，住所地四川省江干区。

被告：广州金辉建材有限公司，住所地广东省下城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月08日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年11月08日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙明诉称，2024年6月8日，原告与被告广州金辉建材有限公司签订买卖合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 被告广州金辉建材有限公司于本判决生效之日起十日内向原告孙明赔偿损失190084元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王建平

代理审判员 王永生

代理审判员 吴芳

2024年03月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭志强

— 文书 194 / 500 —

孙磊与胡华传一审知识产权判决书

(2022) 95民初第8396号

原告：孙磊，住所地河北省滨江区。

被告：胡华，住所地湖北省东城区。

审理法院	广东省深圳市黄浦区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	传
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月02日

审理经过

广东省深圳市黄浦区人民法院审理知识产权案件，于2024年03月02日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙磊诉称，原告系商业秘密权人。2024年1月，原告发现被告胡华未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

- 被告胡华立即停止侵害原告孙磊商业秘密权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱建军

代理审判员 林晓敏

代理审判员 王建平

2024年03月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王明

杨强与周晓红政一审行政判决书

(2021) 48行初字第6643号

原告：杨强，住所地江苏省石景山区。

被告：周晓红，住所地浙江省拱墅区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月01日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年08月01日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杨强诉称，2020年4月18日，被告周晓红以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 责令被告周晓红在六十日内对原告杨强的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐晓敏

2024年08月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄军

周涛肇一审刑事判决书

(2019) 30刑初字第2862号

被告人周涛，男/女，1982年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住四川省鼓楼区。因本案于2023-05-27被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	肇
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月17日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年07月17日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年11月5日凌晨，被告人周涛窜至西城区某街道，采用翻窗的方式，窃取他人现金，价值人民币965439元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑5年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡晓玲

2024年07月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙鹏

林晓军与李秀兰纠一审行政判决书

(2020) 38行初第8958号

原告：林晓军，住所地福建省黄浦区。

被告：李秀兰，住所地广东省南山区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月15日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年06月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林晓军诉称，2024年12月5日，被告李秀兰以原告违法使用土地为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 撤销被告李秀兰作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵静

2024年08月29日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈涛

胡娟与徐志明合一审民事判决书

(2022) 11民初第9652号

原告：胡娟，住所地湖南省徐汇区。

被告：徐志明，住所地辽宁省鼓楼区。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月17日

审理经过

浙江省高级人民法院审理民事案件，于2024年08月17日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告胡娟诉称，2019年8月12日，原告与被告徐志明签订借款合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告徐志明于本判决生效之日起十日内向原告胡娟返还392271元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨磊

代理审判员 李晓红

代理审判员 吴秀兰

2024年10月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何晓丽

— 文书 199 / 500 —

胡建华与张晓燕标一审知识产权判决书

(2021) 94民初第7677号

原告：胡建华，住所地四川省丰台区。

被告：张晓燕，住所地四川省拱墅区。

审理法院	安徽省淮南市黄浦区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	标
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月12日

审理经过

安徽省淮南市黄浦区人民法院审理知识产权案件，于2024年05月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告胡建华诉称，原告系商业秘密权人。2021年4月，原告发现被告张晓燕未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

- 被告张晓燕立即停止生产、销售侵害原告胡建华商标权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高静

审判员 陈伟

审判员 李磊

2024年08月10日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 黄玲

南京金辉餐饮管理有限公司与郭超行一审行政判决书

(2024) 10行初字第7515号

原告：南京金辉餐饮管理有限公司，住所地福建省徐汇区。

被告：郭超，住所地湖北省南山区。

审理法院	广东省广州市浦东新区人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月05日

审理经过

广东省广州市浦东新区人民法院审理行政案件，于2024年05月05日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京金辉餐饮管理有限公司诉称，2022年3月2日，被告郭超以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 维持被告郭超作出的行政强制决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄晓东

代理审判员 刘志强

代理审判员 赵燕

2024年12月18日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马娟

— 文书 201 / 500 —

上海嘉诚实业有限公司与王明责一审民事判决书

(2022) 70民初第4314号

原告：上海嘉诚实业有限公司，住所地山东省丰台区。

被告：王明，住所地山东省西城区。

审理法院	广东省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	责
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月25日

审理经过

广东省高级人民法院审理民事案件，于2024年05月25日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海嘉诚实业有限公司诉称，2024年11月14日，原告与被告王明签订租赁合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

- 被告王明于本判决生效之日起十日内向原告上海嘉诚实业有限公司支付239050元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈磊

代理审判员 李晓玲

代理审判员 罗勇

2024年11月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈静

— 文书 202 / 500 —

上海联发实业有限公司与成都兴华投资咨询有限公司纠一审知识产权判决书

(2019)74民初第1979号

原告：上海联发实业有限公司，住所地湖南省石景山区。

被告：成都兴华投资咨询有限公司，住所地北京市浦东新区。

审理法院	江苏省南京市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月02日

审理经过

江苏省南京市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年05月02日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海联发实业有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2024年11月，原告发现被告成都兴华投资咨询有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告成都兴华投资咨询有限公司立即停止生产、销售侵害原告上海联发实业有限公司著作权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴静

代理审判员 张晓东

代理审判员 王建华

2024年04月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡晓军

— 文书 203 / 500 —

广州同创建筑工程有限公司与吴军罚一审行政判决书

(2020)17行初字第1062号

原告：广州同创建筑工程有限公司，住所地河南省罗湖区。

被告：吴军，住所地安徽省罗湖区。

审理法院	浙江省杭州市朝阳区人民法院
案件类型	行政案件
案由	罚
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月09日

审理经过

浙江省杭州市朝阳区人民法院审理行政案件，于2024年08月09日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州同创建筑工程有限公司诉称，2022年7月26日，被告吴军以原告无证经营为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 撤销被告吴军作出的行政征收决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 周晓峰

2024年01月19日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 周晓峰

— 文书 204 / 500 —

马磊与广州嘉诚电子商务有限公司侵权一审知识产权判决书

（2024）97民初第4807号

原告：马磊，住所地上海市东城区。

被告：广州嘉诚电子商务有限公司，住所地北京市东城区。

审理法院	河北省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月31日

审理经过

河北省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年01月31日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马磊诉称，原告系商业秘密权人。2019年12月，原告发现被告广州嘉诚电子商务有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

一、驳回原告马磊的诉讼请求。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡永生

代理审判员 张强

代理审判员 吴玲

2024年03月08日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 吴明

林强与上海天宇餐饮管理有限公司强一审行政判决书

(2020) 55行初第1825号

原告：林强，住所地山东省滨江区。

被告：上海天宇餐饮管理有限公司，住所地上海市东城区。

审理法院	河北省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	强
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月11日

审理经过

河北省高级人民法院审理行政案件，于2024年06月11日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林强诉称，2022年2月21日，被告上海天宇餐饮管理有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

一、被告上海天宇餐饮管理有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告林强支付赔偿金77342元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王晓红

审判员 徐勇

审判员 孙勇

2024年03月28日

(院印)

本件与原本核对无异

郭明与南京同创商贸有限公司行一审行政判决书

(2019) 85行初字第7855号

原告：郭明，住所地河北省朝阳区。

被告：南京同创商贸有限公司，住所地上海市滨江区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月05日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年08月05日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告郭明诉称，2021年7月24日，被告南京同创商贸有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 维持被告南京同创商贸有限公司作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈晓东

代理审判员 王玲

代理审判员 王伟

2024年09月07日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄晓丽

— 文书 207 / 500 —

吴伟与周建国纷一审知识产权判决书

(2021) 31民初第2533号

原告：吴伟，住所地河南省石景山区。

被告：周建国，住所地四川省江干区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月17日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年05月17日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴伟诉称，原告系商业秘密权人。2023年5月，原告发现被告周建国未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告周建国立即停止侵害原告吴伟著作权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 黄国强

2024年05月18日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何芳

— 文书 208 / 500 —

深圳恒泰装饰工程有限公司与杨勇纠纷一案知识产权判决书

(2023) 35民初第613号

原告：深圳恒泰装饰工程有限公司，住所地浙江省天河区。

被告：杨勇，住所地四川省下城区。

审理法院	广东省东莞市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月03日

审理经过

广东省东莞市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年08月03日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳恒泰装饰工程有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2024年2月，原告发现被告杨勇未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 驳回原告深圳恒泰装饰工程有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗志明

2024年12月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱涛

— 文书 209 / 500 —

周永生与吴建平管一审行政判决书

(2024)46行初字第6239号

原告：周永生，住所地湖南省石景山区。

被告：吴建平，住所地河南省南山区。

审理法院	河南省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	管
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月02日

审理经过

河南省高级人民法院审理行政案件，于2024年10月02日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告周永生诉称，2024年9月29日，被告吴建平以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 责令被告吴建平在六十日内对原告周永生的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 周晓军

2024年07月25日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 刘晓峰

马晓红与上海盛达投资咨询有限公司仿一审知识产权判决书

(2024) 64民初第8970号

原告：马晓红，住所地辽宁省罗湖区。

被告：上海盛达投资咨询有限公司，住所地湖北省滨江区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月21日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年05月21日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马晓红诉称，原告系著作权人。2023年9月，原告发现被告上海盛达投资咨询有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

- 被告上海盛达投资咨询有限公司立即停止侵害原告马晓红著作权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 林志明

2024年05月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵晓玲

深圳宏图装饰工程有限公司与罗芳利一审知识产权判决书

(2021) 76民初第3824号

原告：深圳宏图装饰工程有限公司，住所地北京市江干区。

被告：罗芳，住所地浙江省丰台区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	利
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月23日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年12月23日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳宏图装饰工程有限公司诉称，原告系著作权人。2021年8月，原告发现被告罗芳未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 驳回原告深圳宏图装饰工程有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 黄丽

2024年11月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高军

成都银丰投资咨询有限公司与张晓红政一审行政判决书

(2021) 26行初字第4562号

原告：成都银丰投资咨询有限公司，住所地河北省东城区。

被告：张晓红，住所地辽宁省石景山区。

审理法院	山东省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月17日

审理经过

山东省高级人民法院审理行政案件，于2024年12月17日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都银丰投资咨询有限公司诉称，2023年2月1日，被告张晓红以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 维持被告张晓红作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 杨晓玲

2024年05月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘超

徐建国与武汉嘉诚物流有限公司土一审行政判决书

(2022) 68行初字第9659号

原告：徐建国，住所地湖北省下城区。

被告：武汉嘉诚物流有限公司，住所地山东省黄浦区。

审理法院	上海市高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	土
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月08日

审理经过

上海市高级人民法院审理行政案件，于2024年07月08日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐建国诉称，2024年5月23日，被告武汉嘉诚物流有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 确认被告武汉嘉诚物流有限公司作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 刘敏

2024年02月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘晓东

深圳盛达建筑工程有限公司与青岛通达物流有限公司收一审行政判决书

(2021) 26行初字第5268号

原告：深圳盛达建筑工程有限公司，住所地四川省罗湖区。

被告：青岛通达物流有限公司，住所地河北省丰台区。

审理法院	广东省东莞市南山区人民法院
案件类型	行政案件
案由	收
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月01日

审理经过

广东省东莞市南山区人民法院审理行政案件，于2024年04月01日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳盛达建筑工程有限公司诉称，2021年6月18日，被告青岛通达物流有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 撤销被告青岛通达物流有限公司作出的行政征收决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 陈玲

2024年03月01日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘桂英

张建国与北京宏图物流有限公司害一审知识产权判决书

(2023) 22民初第8228号

原告：张建国，住所地湖南省黄浦区。

被告：北京宏图物流有限公司，住所地湖南省玄武区。

审理法院	广东省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月21日

审理经过

广东省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年11月21日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张建国诉称，原告系著作权人。2023年7月，原告发现被告北京宏图物流有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

- 驳回原告张建国的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙涛

代理审判员 刘鹏

代理审判员 黄磊

2024年08月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱芳

— 文书 216 / 500 —

赵志明与郭华品一审知识产权判决书

(2019) 91民初第6678号

原告：赵志明，住所地福建省江干区。

被告：郭华，住所地福建省滨江区。

审理法院	湖南省岳阳市南山区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	品
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月24日

审理经过

湖南省岳阳市南山区人民法院审理知识产权案件，于2024年01月24日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵志明诉称，原告系商标权人。2022年7月，原告发现被告郭华未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

- 被告郭华立即停止生产、销售侵害原告赵志明商标权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈鹏

审判员 刘建平

审判员 李军

2024年01月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王桂英

— 文书 217 / 500 —

广州联发实业有限公司与武汉天宇贸易有限公司婚一审民事判决书

(2019) 71民初第7264号

原告：广州联发实业有限公司，住所地江苏省东城区。

被告：武汉天宇贸易有限公司，住所地福建省东城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	婚
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月12日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年08月12日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州联发实业有限公司诉称，2023年1月31日，原告与被告武汉天宇贸易有限公司签订租赁合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告武汉天宇贸易有限公司继续履行与原告广州联发实业有限公司签订的借款合同。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 张晓东

2024年12月25日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓红

— 文书 218 / 500 —

高霞与徐桂英侵一审知识产权判决书

(2019) 87民初第8845号

原告：高霞，住所地河南省丰台区。

被告：徐桂英，住所地北京市海淀区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月10日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年09月10日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告高霞诉称，原告系商业秘密权人。2020年2月，原告发现被告徐桂英未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 驳回原告高霞的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙建军

审判员 林军

审判员 杨国强

2024年04月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈志明

— 文书 219 / 500 —

上海宝利电子商务有限公司与王建华制一审行政判决书

(2024) 22行初字第6200号

原告：上海宝利电子商务有限公司，住所地河北省下城区。

被告：王建华，住所地浙江省南山区。

审理法院	湖南省岳阳市拱墅区人民法院
案件类型	行政案件
案由	制
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月09日

审理经过

湖南省岳阳市拱墅区人民法院审理行政案件，于2024年03月09日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海宝利电子商务有限公司诉称，2022年8月20日，被告王建华以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 责令被告王建华在六十日内对原告上海宝利电子商务有限公司的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭涛

代理审判员 赵涛

代理审判员 黄晓军

2024年09月09日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 赵磊

刘永生窃一审刑事判决书

(2024)12刑初字第4593号

被告人刘永生，男/女，1983年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住江苏省丰台区。因本案于2022-03-19被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。

审理法院	河北省石家庄市朝阳区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月04日

审理经过

河北省石家庄市朝阳区人民法院审理刑事案件，于2024年03月04日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年10月8日凌晨，被告人刘永生窜至海淀区某商场，采用撬门的方式，窃取他人烟酒，价值人民币825677元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑6年，并处罚金人民币28775元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱明

代理审判员 张超

代理审判员 吴秀兰

2024年10月17日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高娟

青岛振业建筑工程有限公司与南京兴华物流有限公司纠一审知识产权判决书

(2020) 10民初第7179号

原告：青岛振业建筑工程有限公司，住所地福建省朝阳区。

被告：南京兴华物流有限公司，住所地湖北省浦东新区。

审理法院	湖北省黄石市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月06日

审理经过

湖北省黄石市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年07月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛振业建筑工程有限公司诉称，原告系著作权人。2020年5月，原告发现被告南京兴华物流有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条的规定，判决如下：

一、被告南京兴华物流有限公司立即停止生产、销售侵害原告青岛振业建筑工程有限公司商业秘密权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 周志强

2024年06月10日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李鹏

— 文书 222 / 500 —

徐桂英与深圳恒泰餐饮管理有限公司有一审民事判决书

(2020)66民初第1557号

原告：徐桂英，住所地江苏省浦东新区。

被告：深圳恒泰餐饮管理有限公司，住所地河南省黄浦区。

审理法院	湖南省湘潭市朝阳区人民法院
案件类型	民事案件
案由	有
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月29日

审理经过

湖南省湘潭市朝阳区人民法院审理民事案件，于2024年11月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐桂英诉称，2018年9月16日，原告与被告深圳恒泰餐饮管理有限公司签订仓储合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 原告徐桂英与被告深圳恒泰餐饮管理有限公司签订的仓储合同合法有效。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵勇

审判员 朱建国

审判员 周华

2024年12月04日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡晓东

— 文书 223 / 500 —

成都联发建筑工程有限公司与马涛可一审行政判决书

(2021)14行初字第2367号

原告：成都联发建筑工程有限公司，住所地四川省丰台区。

被告：马涛，住所地广东省黄浦区。

审理法院	河南省洛阳市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	可
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月17日

审理经过

河南省洛阳市中级人民法院审理行政案件，于2024年10月17日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都联发建筑工程有限公司诉称，2022年8月12日，被告马涛以原告无证经营为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 责令被告马涛在六十日内对原告成都联发建筑工程有限公司的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 黄军

2024年04月10日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙超

— 文书 224 / 500 —

吴建华众一审刑事判决书

(2021)62刑初字第2809号

被告人吴建华，男/女，1991年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省滨江区。因本案于2022-06-12被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	众
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月03日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年11月03日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年8月10日凌晨，被告人吴建华窜至通州区某厂房，采用溜门的方式，窃取他人手机，价值人民币240966元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑10年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙娟

2024年02月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙建军

深圳盛达建筑工程有限公司与深圳利民实业有限公司劳一审民事判决书

(2024) 47民初第1475号

原告：深圳盛达建筑工程有限公司，住所地湖北省江干区。

被告：深圳利民实业有限公司，住所地福建省江干区。

审理法院	四川省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	劳
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月12日

审理经过

四川省高级人民法院审理民事案件，于2024年07月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳盛达建筑工程有限公司诉称，2021年8月6日，原告与被告深圳利民实业有限公司签订租赁合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

一、被告深圳利民实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳盛达建筑工程有限公司支付8831元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高磊

审判员 胡强

审判员 陈超

2024年10月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张芳

— 文书 226 / 500 —

南京聚源科技有限公司与吴娟仿一审知识产权判决书

(2023) 83民初第414号

原告：南京聚源科技有限公司，住所地河南省罗湖区。

被告：吴娟，住所地四川省黄浦区。

审理法院	湖北省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月29日

审理经过

湖北省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年01月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京聚源科技有限公司诉称，原告系专利权人。2020年2月，原告发现被告吴娟未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

- 驳回原告南京聚源科技有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐超

2024年11月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林娟

— 文书 227 / 500 —

朱志强与武汉同创物流有限公司纠一审民事判决书

(2024) 98民初第2758号

原告：朱志强，住所地河北省朝阳区。

被告：武汉同创物流有限公司，住所地江苏省罗湖区。

审理法院	北京市北京市海淀区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月06日

审理经过

北京市北京市海淀区人民法院审理民事案件，于2024年01月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告朱志强诉称，2023年8月28日，原告与被告武汉同创物流有限公司签订建设工程合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 被告武汉同创物流有限公司于本判决生效之日起十日内向原告朱志强公开赔礼道歉。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴建国

代理审判员 赵霞

代理审判员 吴建华

2024年09月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈鹏

— 文书 228 / 500 —

武汉恒泰科技有限公司与上海宝利电子商务有限公司仿一审知识产权判决书

(2022) 56民初第5326号

原告：武汉恒泰科技有限公司，住所地福建省浦东新区。

被告：上海宝利电子商务有限公司，住所地福建省徐汇区。

审理法院	安徽省芜湖市黄浦区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月15日

审理经过

安徽省芜湖市黄浦区人民法院审理知识产权案件，于2024年08月15日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉恒泰科技有限公司诉称，原告系商标权人。2022年8月，原告发现被告上海宝利电子商务有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

一、被告上海宝利电子商务有限公司立即停止侵害原告武汉恒泰科技有限公司商业秘密权的行为。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡勇

审判员 何芳

审判员 马志强

2024年11月23日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 徐建军

— 文书 229 / 500 —

张永生事一审刑事判决书

（2022）11刑初字第9529号

被告人张永生，男/女，2000年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省鼓楼区。因本案于2024-12-02被刑事拘留，同年1月28日被逮捕。

审理法院	辽宁省大连市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	事
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月30日

审理经过

辽宁省大连市中级人民法院审理刑事案件，于2024年07月30日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年5月2日凌晨，被告人张永生窜至西城区某街道，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币413143元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑6年2个月，并处罚金人民币12868元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高秀兰

审判员 刘玲

审判员 黄霞

2024年10月11日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 朱勇

赵玲肇一审刑事判决书

(2022) 64刑初字第5287号

被告人赵玲，男/女，1987年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省徐汇区。因本案于2024-07-02被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。

审理法院	山东省临沂市西城区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	肇
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月25日

审理经过

山东省临沂市西城区人民法院审理刑事案件，于2024年07月25日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年5月24日凌晨，被告人赵玲窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电脑，价值人民币78897元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑9年10个月，并处罚金人民币45972元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙建华

2024年12月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘霞

罗涛罪一审刑事判决书

(2023) 96刑初字第9882号

被告人罗涛，男/女，1998年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住安徽省鼓楼区。因本案于2024-01-11被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。

审理法院	浙江省宁波市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月09日

审理经过

浙江省宁波市中级人民法院审理刑事案件，于2024年04月09日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年6月8日凌晨，被告人罗涛窜至西城区某街道，采用溜门的方式，窃取他人电脑，价值人民币214311元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 判处拘役3个月，并处罚金人民币22605元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡明

审判员 黄晓丽

审判员 李芳

2024年09月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘磊

深圳华信物流有限公司与深圳宏图科技有限公司强一审行政判决书

(2023) 81行初字第2652号

原告：深圳华信物流有限公司，住所地安徽省江干区。

被告：深圳宏图科技有限公司，住所地湖北省江干区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	强
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月14日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年09月14日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳华信物流有限公司诉称，2019年11月6日，被告深圳宏图科技有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 撤销被告深圳宏图科技有限公司作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈志明

审判员 刘玲

审判员 李涛

2024年06月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李永生

— 文书 233 / 500 —

南京创新贸易有限公司与武汉同创投资咨询有限公司所一审民事判决书

(2023) 68民初第621号

原告：南京创新贸易有限公司，住所地广东省海淀区。

被告：武汉同创投资咨询有限公司，住所地上海市南山区。

审理法院	山东省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	所
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月27日

审理经过

山东省高级人民法院审理民事案件，于2024年03月27日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京创新贸易有限公司诉称，2021年11月18日，原告与被告武汉同创投资咨询有限公司签订买卖合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

一、被告武汉同创投资咨询有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南京创新贸易有限公司支付655205元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马晓丽

代理审判员 赵玲

代理审判员 林军

2024年11月05日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙明

— 文书 234 / 500 —

李晓燕与吴明劳一审民事判决书

(2024)1民初第1826号

原告：李晓燕，住所地上海市西城区。

被告：吴明，住所地江苏省东城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	劳
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月16日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年05月16日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告李晓燕诉称，2020年3月27日，原告与被告吴明签订仓储合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

- 被告吴明于本判决生效之日起十日内向原告李晓燕支付违约金233547元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 马晓红

2024年08月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王晓红

上海嘉诚贸易有限公司与青岛华信贸易有限公司侵害一审知识产权判决书

(2019) 44民初第7042号

原告：上海嘉诚贸易有限公司，住所地江苏省丰台区。

被告：青岛华信贸易有限公司，住所地山东省东城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月10日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年08月10日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海嘉诚贸易有限公司诉称，原告系著作权人。2024年10月，原告发现被告青岛华信贸易有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

- 驳回原告上海嘉诚贸易有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马涛

审判员 胡建华

审判员 林晓玲

2024年06月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙丽

— 文书 236 / 500 —

赵玲伤一审刑事判决书

(2019) 85刑初字第1051号

被告人赵玲，男/女，1997年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省南山区。因本案于2023-07-28被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。

审理法院	北京市北京市徐汇区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	伤
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月27日

审理经过

北京市北京市徐汇区人民法院审理刑事案件，于2024年08月27日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年8月18日凌晨，被告人赵玲窜至通州区某厂房，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电脑，价值人民币116094元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

一、并处罚金人民币41145元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈娟

代理审判员 徐静

代理审判员 罗超

2024年03月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈桂英

— 文书 237 / 500 —

陈霞与青岛恒泰实业有限公司交一审民事判决书

(2024) 67民初第9125号

原告：陈霞，住所地浙江省滨江区。

被告：青岛恒泰实业有限公司，住所地湖北省鼓楼区。

审理法院	广东省珠海市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	交
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月26日

审理经过

广东省珠海市中级人民法院审理民事案件，于2024年03月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈霞诉称，2018年8月19日，原告与被告青岛恒泰实业有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告青岛恒泰实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈霞支付违约金965853元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗桂英

代理审判员 马晓军

代理审判员 何超

2024年03月07日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林军

— 文书 238 / 500 —

西安通达文化传媒有限公司与朱华可一审行政判决书

(2019) 56行初字第2564号

原告：西安通达文化传媒有限公司，住所地江苏省西城区。

被告：朱华，住所地福建省东城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	可
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月18日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年05月18日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安通达文化传媒有限公司诉称，2020年10月15日，被告朱华以原告无证经营为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 确认被告朱华作出的行政强制决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王志强

代理审判员 王涛

代理审判员 王晓红

2024年01月14日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 马涛

— 文书 239 / 500 —

高晓敏窃一审刑事判决书

（2022）49刑初字第9746号

被告人高晓敏，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住北京市东城区。因本案于2022-12-16被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月25日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年09月25日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年4月4日凌晨，被告人高晓敏窜至海淀区某商场，采用顺手牵羊的方式，窃取他人手机，价值人民币29399元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

一、判处拘役9个月，缓刑5年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭建华

2024年07月22日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 王鹏

深圳同创投资咨询有限公司与张桂英权一审知识产权判决书

(2021) 53民初第5703号

原告：深圳同创投资咨询有限公司，住所地河北省滨江区。

被告：张桂英，住所地山东省海淀区。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月04日

审理经过

浙江省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年06月04日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳同创投资咨询有限公司诉称，原告系专利权人。2023年3月，原告发现被告张桂英未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

- 被告张桂英立即停止侵害原告深圳同创投资咨询有限公司著作权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡华

代理审判员 周娟

代理审判员 何军

2024年04月10日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高建军

— 文书 241 / 500 —

徐晓军与朱晓军害一审知识产权判决书

(2019) 37民初第8925号

原告：徐晓军，住所地山东省石景山区。

被告：朱晓军，住所地湖北省浦东新区。

审理法院	江苏省徐州市浦东新区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月08日

审理经过

江苏省徐州市浦东新区人民法院审理知识产权案件，于2024年04月08日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐晓军诉称，原告系著作权人。2024年12月，原告发现被告朱晓军未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 驳回原告徐晓军的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 林涛

2024年06月28日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何玲

— 文书 242 / 500 —

王桂英与何晓军政一审行政判决书

(2023) 75行初字第5429号

原告：王桂英，住所地江苏省朝阳区。

被告：何晓军，住所地浙江省石景山区。

审理法院	广东省广州市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月30日

审理经过

广东省广州市中级人民法院审理行政案件，于2024年03月30日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告王桂英诉称，2021年12月3日，被告何晓军以原告无证经营为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 维持被告何晓军作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周敏

审判员 何秀兰

审判员 周晓敏

2024年06月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张霞

— 文书 243 / 500 —

赵伟与南京华信投资咨询有限公司权一审民事判决书

(2023) 75民初第9408号

原告：赵伟，住所地上海市黄浦区。

被告：南京华信投资咨询有限公司，住所地上海市朝阳区。

审理法院	安徽省蚌埠市徐汇区人民法院
案件类型	民事案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月07日

审理经过

安徽省蚌埠市徐汇区人民法院审理民事案件，于2024年06月07日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵伟诉称，2018年3月17日，原告与被告南京华信投资咨询有限公司签订仓储合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 被告南京华信投资咨询有限公司于本判决生效之日起十日内向原告赵伟公开赔礼道歉。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴国强

代理审判员 何强

代理审判员 陈丽

2024年04月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭建国

— 文书 244 / 500 —

广州盛达文化传媒有限公司与北京金辉电子商务有限公司纠一审行政判决书

(2023) 33行初字第5741号

原告：广州盛达文化传媒有限公司，住所地江苏省石景山区。

被告：北京金辉电子商务有限公司，住所地广东省玄武区。

审理法院	四川省德阳市罗湖区人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月23日

审理经过

四川省德阳市罗湖区人民法院审理行政案件，于2024年09月23日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州盛达文化传媒有限公司诉称，2020年4月20日，被告北京金辉电子商务有限公司以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 确认被告北京金辉电子商务有限公司作出的行政征收决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马丽

审判员 高燕

审判员 高桂英

2024年06月03日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 吴建国

何晓玲与深圳中天投资咨询有限公司害一审知识产权判决书

(2021) 40民初第8761号

原告：何晓玲，住所地北京市江干区。

被告：深圳中天投资咨询有限公司，住所地河南省滨江区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月28日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年04月28日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何晓玲诉称，原告系商标权人。2024年9月，原告发现被告深圳中天投资咨询有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

一、被告深圳中天投资咨询有限公司于本判决生效之日起十日内在《法治日报》上公开发表声明，向原告何晓玲赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高晓军

代理审判员 孙志强

代理审判员 李晓敏

2024年05月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱晓红

— 文书 246 / 500 —

杭州盛达文化传媒有限公司与南京金辉装饰工程有限公司理一审行政判决书

(2019)14行初字第4672号

原告：杭州盛达文化传媒有限公司，住所地福建省南山区。

被告：南京金辉装饰工程有限公司，住所地湖北省南山区。

审理法院	辽宁省大连市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	理
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月30日

审理经过

辽宁省大连市中级人民法院审理行政案件，于2024年12月30日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州盛达文化传媒有限公司诉称，2020年7月2日，被告南京金辉装饰工程有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 撤销被告南京金辉装饰工程有限公司作出的行政强制决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李晓燕

审判员 周娟

审判员 徐霞

2024年05月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭丽

— 文书 247 / 500 —

朱敏罪一审刑事判决书

(2023)40刑初字第1061号

被告人朱敏，男/女，2005年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省拱墅区。因本案于2022-06-25被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。

审理法院	浙江省嘉兴市东城区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月15日

审理经过

浙江省嘉兴市东城区人民法院审理刑事案件，于2024年12月15日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年8月17日凌晨，被告人朱敏窜至西城区某街道，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币872725元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑9年9个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱晓玲

审判员 李静

审判员 徐华

2024年10月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭勇

— 文书 248 / 500 —

胡晓敏交一审刑事判决书

(2021)3刑初字第7239号

被告人胡晓敏，男/女，1999年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省丰台区。因本案于2023-11-03被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	交
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月05日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年11月05日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年12月4日凌晨，被告人胡晓敏窜至西城区某街道，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币771533元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑8个月，缓刑2年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙建军

2024年08月30日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 杨静

— 文书 249 / 500 —

黄磊与广州盛达投资咨询有限公司许一审行政判决书

（2024）76行初字第8373号

原告：黄磊，住所地河南省黄浦区。

被告：广州盛达投资咨询有限公司，住所地广东省石景山区。

审理法院	湖北省荆州市丰台区人民法院
案件类型	行政案件
案由	许
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月08日

审理经过

湖北省荆州市丰台区人民法院审理行政案件，于2024年10月08日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄磊诉称，2019年1月15日，被告广州盛达投资咨询有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

一、被告广州盛达投资咨询有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告黄磊支付赔偿金35960元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭建华

审判员 胡玲

审判员 马晓敏

2024年04月29日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 何晓军

王燕聚一审刑事判决书

(2024) 44刑初字第8571号

被告人王燕，男/女，1990年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省朝阳区。因本案于2024-10-18被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。

审理法院	湖北省荆州市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	聚
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月07日

审理经过

湖北省荆州市中级人民法院审理刑事案件，于2024年05月07日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年12月4日凌晨，被告人王燕窜至朝阳区某小区，采用撬门的方式，窃取他人电动车，价值人民币498945元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑1年，并处罚金人民币14277元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李鹏

代理审判员 刘超

代理审判员 马涛

2024年10月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭磊

吴志明与吴桂英买一审民事判决书

(2019) 31民初第5154号

原告：吴志明，住所地上海市东城区。

被告：吴桂英，住所地安徽省海淀区。

审理法院	湖北省襄阳市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	买
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月05日

审理经过

湖北省襄阳市中级人民法院审理民事案件，于2024年04月05日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴志明诉称，2022年12月19日，原告与被告吴桂英签订仓储合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

- 被告吴桂英于本判决生效之日起十日内向原告吴志明支付754192元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 陈超

2024年12月20日

(院印)

本件与原本核对无异

孙晓敏与武汉兴华建材有限公司息一审知识产权判决书

(2022) 14民初第6397号

原告：孙晓敏，住所地河南省鼓楼区。

被告：武汉兴华建材有限公司，住所地上海市黄浦区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	息
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月25日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年06月25日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙晓敏诉称，原告系商业秘密权人。2021年11月，原告发现被告武汉兴华建材有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

- 被告武汉兴华建材有限公司立即停止生产、销售侵害原告孙晓敏著作权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王玲

审判员 高晓东

审判员 孙勇

2024年01月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨志明

— 文书 253 / 500 —

周军与徐静仿一审知识产权判决书

(2023) 20民初第8117号

原告：周军，住所地江苏省江干区。

被告：徐静，住所地河南省滨江区。

审理法院	河北省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月04日

审理经过

河北省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年04月04日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告周军诉称，原告系著作权人。2020年3月，原告发现被告徐静未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

一、被告徐静于本判决生效之日起十日内在《人民法院报》上公开发表声明，向原告周军赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张磊

代理审判员 杨丽

代理审判员 王晓峰

2024年01月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马永生

— 文书 254 / 500 —

赵敏合一审刑事判决书

(2024) 69刑初字第9144号

被告人赵敏，男/女，1986年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省东城区。因本案于2022-06-04被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月10日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年05月10日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年1月17日凌晨，被告人赵敏窜至丰台区某工地，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币590488元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑4年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄华

审判员 徐晓玲

审判员 孙明

2024年09月12日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 刘晓红

林静与杨志强商一审知识产权判决书

(2024) 57民初第8573号

原告：林静，住所地山东省玄武区。

被告：杨志强，住所地四川省黄浦区。

审理法院	广东省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	商
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月27日

审理经过

广东省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年12月27日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林静诉称，原告系商业秘密权人。2019年12月，原告发现被告杨志强未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

- 驳回原告林静的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 王建国

2024年05月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗强

林超罪一审刑事判决书

(2019) 55刑初字第1521号

被告人林超，男/女，1989年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河南省拱墅区。因本案于2023-10-07被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。

审理法院	安徽省淮南市江干区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月03日

审理经过

安徽省淮南市江干区人民法院审理刑事案件，于2024年06月03日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年10月4日凌晨，被告人林超窜至海淀区某商场，采用溜门的方式，窃取他人手机，价值人民币377999元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑2年9个月。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈晓敏

审判员 胡敏

审判员 王玲

2024年11月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗芳

南京银丰投资咨询有限公司与何明土一审行政判决书

(2020) 57行初字第2219号

原告：南京银丰投资咨询有限公司，住所地湖北省东城区。

被告：何明，住所地湖南省滨江区。

审理法院	江苏省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	土
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月15日

审理经过

江苏省高级人民法院审理行政案件，于2024年05月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京银丰投资咨询有限公司诉称，2023年2月26日，被告何明以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 责令被告何明在六十日内对原告南京银丰投资咨询有限公司的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林燕

审判员 何敏

审判员 杨明

2024年05月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗强

— 文书 258 / 500 —

武汉银丰商贸有限公司与张磊纠纷一案知识产权判决书

(2023) 22民初第9935号

原告：武汉银丰商贸有限公司，住所地四川省黄浦区。

被告：张磊，住所地河南省石景山区。

审理法院	河南省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月02日

审理经过

河南省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年03月02日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉银丰商贸有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2023年3月，原告发现被告张磊未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告张磊于本判决生效之日起十日内向原告武汉银丰商贸有限公司赔偿经济损失253900元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙霞

审判员 李晓军

审判员 王军

2024年01月05日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴静

— 文书 259 / 500 —

马晓军与南京瑞丰投资咨询有限公司纷一审民事判决书

(2023)48民初第5391号

原告：马晓军，住所地辽宁省江干区。

被告：南京瑞丰投资咨询有限公司，住所地福建省拱墅区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月05日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年03月05日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马晓军诉称，2022年3月12日，原告与被告南京瑞丰投资咨询有限公司签订仓储合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、驳回原告马晓军的诉讼请求。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐丽

2024年09月07日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨志强

北京利民装饰工程有限公司与朱国强许一审行政判决书

(2020) 34行初字第2466号

原告：北京利民装饰工程有限公司，住所地湖北省罗湖区。

被告：朱国强，住所地北京市朝阳区。

审理法院	北京市北京市徐汇区人民法院
案件类型	行政案件
案由	许
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月28日

审理经过

北京市北京市徐汇区人民法院审理行政案件，于2024年12月28日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京利民装饰工程有限公司诉称，2019年5月27日，被告朱国强以原告无证经营为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 责令被告朱国强在六十日内对原告北京利民装饰工程有限公司的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李磊

审判员 朱建国

审判员 孙娟

2024年06月26日

(院印)

本件与原本核对无异

罗晓红与王晓丽纷一审民事判决书

(2021) 50民初第4253号

原告：罗晓红，住所地河北省西城区。

被告：王晓丽，住所地上海市朝阳区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月30日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年11月30日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告罗晓红诉称，2020年3月4日，原告与被告王晓丽签订保管合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、准许原告罗晓红与被告王晓丽离婚。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘涛

代理审判员 黄晓燕

代理审判员 朱敏

2024年11月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林建平

— 文书 262 / 500 —

刘燕与成都恒泰商贸有限公司商一审知识产权判决书

(2021)26民初第169号

原告：刘燕，住所地辽宁省石景山区。

被告：成都恒泰商贸有限公司，住所地北京市滨江区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	商
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月18日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年07月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告刘燕诉称，原告系商业秘密权人。2023年9月，原告发现被告成都恒泰商贸有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

一、被告成都恒泰商贸有限公司于本判决生效之日起十日内向原告刘燕赔偿经济损失99336元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡晓丽

审判员 黄建国

审判员 吴超

2024年12月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李桂英

— 文书 263 / 500 —

张超与吴丽政一审行政判决书

(2020) 91行初字第5040号

原告：张超，住所地辽宁省南山区。

被告：吴丽，住所地湖北省朝阳区。

审理法院	浙江省杭州市黄浦区人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月26日

审理经过

浙江省杭州市黄浦区人民法院审理行政案件，于2024年08月26日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张超诉称，2024年2月6日，被告吴丽以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 责令被告吴丽在六十日内对原告张超的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡建国

代理审判员 孙霞

代理审判员 朱建平

2024年06月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高晓军

— 文书 264 / 500 —

胡秀兰与南京联发投资咨询有限公司合一审民事判决书

(2019) 37民初第5289号

原告：胡秀兰，住所地江苏省江干区。

被告：南京联发投资咨询有限公司，住所地安徽省鼓楼区。

审理法院	北京市北京市南山区人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月17日

审理经过

北京市北京市南山区人民法院审理民事案件，于2024年07月17日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告胡秀兰诉称，2022年6月24日，原告与被告南京联发投资咨询有限公司签订借款合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，判决如下：

一、被告南京联发投资咨询有限公司于本判决生效之日起十日内向原告胡秀兰支付货款995343元及利息。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何霞

代理审判员 朱永生

代理审判员 王芳

2024年01月11日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 赵娟

黄勇与周晓敏纠一审民事判决书

(2024)70民初第243号

原告：黄勇，住所地山东省黄浦区。

被告：周晓敏，住所地山东省东城区。

审理法院	福建省莆田市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月27日

审理经过

福建省莆田市中级人民法院审理民事案件，于2024年07月27日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄勇诉称，2019年10月17日，原告与被告周晓敏签订买卖合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 被告周晓敏于本判决生效之日起十日内向原告黄勇赔偿损失269452元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘伟

审判员 吴霞

审判员 高鹏

2024年07月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何志强

— 文书 266 / 500 —

罗涛罪一审刑事判决书

(2019) 55刑初字第6188号

被告人罗涛，男/女，1994年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市鼓楼区。因本案于2024-05-11被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。

审理法院	湖南省岳阳市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月29日

审理经过

湖南省岳阳市中级人民法院审理刑事案件，于2024年04月29日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年4月7日凌晨，被告人罗涛窜至海淀区某商场，采用翻窗的方式，窃取他人电动车，价值人民币527030元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑4个月，缓刑2年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵晓东

代理审判员 何丽

代理审判员 吴建国

2024年10月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵志强

— 文书 267 / 500 —

黄勇与上海天宇商贸有限公司合一审民事判决书

(2021) 38民初第9834号

原告：黄勇，住所地河北省西城区。

被告：上海天宇商贸有限公司，住所地北京市罗湖区。

审理法院	山东省烟台市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月07日

审理经过

山东省烟台市中级人民法院审理民事案件，于2024年10月07日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄勇诉称，2018年12月19日，原告与被告上海天宇商贸有限公司签订保管合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 被告上海天宇商贸有限公司于本判决生效之日起十日内向原告黄勇赔偿损失753201元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高志明

审判员 胡秀兰

审判员 郭建华

2024年08月10日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐超

— 文书 268 / 500 —

郭永生与广州华信实业有限公司侵一审知识产权判决书

(2019)16民初第457号

原告：郭永生，住所地湖南省下城区。

被告：广州华信实业有限公司，住所地四川省拱墅区。

审理法院	山东省潍坊市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月23日

审理经过

山东省潍坊市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年07月23日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告郭永生诉称，原告系商业秘密权人。2022年11月，原告发现被告广州华信实业有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告广州华信实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告郭永生赔偿经济损失89042元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李国强

审判员 何晓燕

审判员 陈志强

2024年11月12日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 孙晓玲

— 文书 269 / 500 —

郭建国与何芳土一审行政判决书

（2020）42行初字第4922号

原告：郭建国，住所地北京市下城区。

被告：何芳，住所地河北省玄武区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	土
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月31日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理行政案件，于2024年03月31日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告郭建国诉称，2023年12月9日，被告何芳以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

一、责令被告何芳在六十日内对原告郭建国的申请重新作出处理。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱静

代理审判员 马秀兰

代理审判员 郭建国

2024年11月25日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 徐霞

张晓燕与杨晓燕征一审行政判决书

(2020)6行初字第9526号

原告：张晓燕，住所地浙江省玄武区。

被告：杨晓燕，住所地广东省鼓楼区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	征
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月23日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年05月23日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张晓燕诉称，2019年11月15日，被告杨晓燕以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 确认被告杨晓燕作出的行政强制决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 李华

2024年06月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱敏

陈霞诈一审刑事判决书

(2024) 21刑初字第5052号

被告人陈霞，男/女，1998年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省鼓楼区。因本案于2022-08-29被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	诈
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月16日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年08月16日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年10月7日凌晨，被告人陈霞窜至丰台区某工地，采用撬门的方式，窃取他人电脑，价值人民币634795元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处拘役2个月，并处罚金人民币43716元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林晓红

审判员 胡鹏

审判员 胡磊

2024年06月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐敏

吴晓丽与张静理一审行政判决书

(2020) 57行初字第4393号

原告：吴晓丽，住所地河北省东城区。

被告：张静，住所地北京市海淀区。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	理
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月21日

审理经过

浙江省高级人民法院审理行政案件，于2024年03月21日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴晓丽诉称，2020年3月18日，被告张静以原告无证经营为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 责令被告张静在六十日内对原告吴晓丽的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭国强

2024年01月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周桂英

深圳天宇建材有限公司与刘丽婚一审民事判决书

(2021) 29民初第8907号

原告：深圳天宇建材有限公司，住所地湖北省丰台区。

被告：刘丽，住所地江苏省朝阳区。

审理法院	辽宁省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	婚
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月26日

审理经过

辽宁省高级人民法院审理民事案件，于2024年10月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳天宇建材有限公司诉称，2021年5月19日，原告与被告刘丽签订保管合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 被告刘丽于本判决生效之日起十日内向原告深圳天宇建材有限公司返还966025元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴晓玲

代理审判员 张晓燕

代理审判员 郭玲

2024年02月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张秀兰

— 文书 274 / 500 —

郭志强盗一审刑事判决书

(2024) 83刑初字第9566号

被告人郭志强，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省徐汇区。因本案于2023-11-13被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	盗
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月21日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年07月21日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年10月14日凌晨，被告人郭志强窜至朝阳区某小区，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币466063元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑5个月，缓刑5年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王桂英

代理审判员 李晓玲

代理审判员 郭涛

2024年11月11日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 张敏

孙志明罪一审刑事判决书

(2023) 11刑初字第9278号

被告人孙志明，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住四川省江干区。因本案于2024-03-07被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月21日

审理经过

浙江省高级人民法院审理刑事案件，于2024年07月21日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年7月2日凌晨，被告人孙志明窜至西城区某街道，采用撬门的方式，窃取他人首饰，价值人民币746210元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑10年7个月，并处罚金人民币9452元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨晓红

审判员 赵超

审判员 李超

2024年03月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林建军

罗军故一审刑事判决书

(2023) 19刑初字第7104号

被告人罗军，男/女，1995年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省南山区。因本案于2024-09-01被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。

审理法院	山东省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	故
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月06日

审理经过

山东省高级人民法院审理刑事案件，于2024年11月06日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年1月4日凌晨，被告人罗军窜至丰台区某工地，采用顺手牵羊的方式，窃取他人烟酒，价值人民币195870元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

- 判处拘役1个月，并处罚金人民币4151元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 张晓燕

2024年07月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄涛

陈丽意一审刑事判决书

(2021) 97刑初字第926号

被告人陈丽，男/女，1981年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住山东省朝阳区。因本案于2024-12-13被刑事拘留，同年4月6日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	意
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月05日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年10月05日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年4月11日凌晨，被告人陈丽甯至朝阳区某小区，采用撬门的方式，窃取他人烟酒，价值人民币881473元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑10个月，缓刑2年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高永生

代理审判员 刘晓军

代理审判员 何永生

2024年08月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐敏

— 文书 278 / 500 —

青岛天宇装饰工程有限公司与吴晓东冒一审知识产权判决书

(2023) 32民初第6731号

原告：青岛天宇装饰工程有限公司，住所地辽宁省海淀区。

被告：吴晓东，住所地北京市西城区。

审理法院	湖北省武汉市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	冒
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月05日

审理经过

湖北省武汉市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年08月05日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛天宇装饰工程有限公司诉称，原告系专利权人。2023年1月，原告发现被告吴晓东未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 驳回原告青岛天宇装饰工程有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈晓军

审判员 陈晓红

审判员 陈霞

2024年06月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周志明

— 文书 279 / 500 —

马涛与西安天宇电子商务有限公司罚一审行政判决书

(2022)82行初字第2302号

原告：马涛，住所地湖南省石景山区。

被告：西安天宇电子商务有限公司，住所地安徽省东城区。

审理法院	河北省石家庄市罗湖区人民法院
案件类型	行政案件
案由	罚
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月18日

审理经过

河北省石家庄市罗湖区人民法院审理行政案件，于2024年06月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马涛诉称，2023年5月17日，被告西安天宇电子商务有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 撤销被告西安天宇电子商务有限公司作出的行政征收决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨娟

代理审判员 徐燕

代理审判员 林晓敏

2024年01月23日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 吴玲

赵晓燕与武汉宏图物流有限公司权一审知识产权判决书

(2020) 94民初第1623号

原告：赵晓燕，住所地河南省天河区。

被告：武汉宏图物流有限公司，住所地河南省东城区。

审理法院	辽宁省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月26日

审理经过

辽宁省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年06月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵晓燕诉称，原告系商标权人。2019年3月，原告发现被告武汉宏图物流有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 驳回原告赵晓燕的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 吴永生

2024年07月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡晓红

广州宏图餐饮管理有限公司与青岛兴华电子商务有限公司侵害一审知识产权判决书

(2019) 78民初第3983号

原告：广州宏图餐饮管理有限公司，住所地河北省南山区。

被告：青岛兴华电子商务有限公司，住所地辽宁省罗湖区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月24日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年06月24日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州宏图餐饮管理有限公司诉称，原告系专利权人。2019年8月，原告发现被告青岛兴华电子商务有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

- 驳回原告广州宏图餐饮管理有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 陈晓丽

2024年09月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林勇

西安利民商贸有限公司与张永生商一审知识产权判决书

(2020) 87民初第5643号

原告：西安利民商贸有限公司，住所地浙江省石景山区。

被告：张永生，住所地福建省石景山区。

审理法院	上海市高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	商
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月29日

审理经过

上海市高级人民法院审理知识产权案件，于2024年07月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安利民商贸有限公司诉称，原告系商标权人。2018年1月，原告发现被告张永生未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告张永生于本判决生效之日起十日内在新浪微博上公开发表声明，向原告西安利民商贸有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨芳

代理审判员 郭娟

代理审判员 陈建军

2024年12月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗晓峰

— 文书 283 / 500 —

广州华信实业有限公司与西安瑞丰贸易有限公司害一审知识产权判决书

(2019)70民初第4739号

原告：广州华信实业有限公司，住所地山东省丰台区。

被告：西安瑞丰贸易有限公司，住所地上海市浦东新区。

审理法院	上海市上海市海淀区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月20日

审理经过

上海市上海市海淀区人民法院审理知识产权案件，于2024年01月20日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州华信实业有限公司诉称，原告系专利权人。2023年3月，原告发现被告西安瑞丰贸易有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告西安瑞丰贸易有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州华信实业有限公司赔偿经济损失242219元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐桂英

审判员 马霞

审判员 马娟

2024年10月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高永生

— 文书 284 / 500 —

张晓东与西安华信实业有限公司纷一审行政判决书

(2023) 37行初字第6105号

原告：张晓东，住所地安徽省南山区。

被告：西安华信实业有限公司，住所地湖北省鼓楼区。

审理法院	河北省邯郸市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月09日

审理经过

河北省邯郸市中级人民法院审理行政案件，于2024年10月09日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张晓东诉称，2018年11月25日，被告西安华信实业有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 维持被告西安华信实业有限公司作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨晓丽

代理审判员 高丽

代理审判员 王晓敏

2024年06月08日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 赵磊

武汉利民科技有限公司与何燕纷一审行政判决书

(2019) 52行初第3752号

原告：武汉利民科技有限公司，住所地湖南省朝阳区。

被告：何燕，住所地湖北省鼓楼区。

审理法院	福建省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月29日

审理经过

福建省高级人民法院审理行政案件，于2024年01月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉利民科技有限公司诉称，2019年8月24日，被告何燕以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 确认被告何燕作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王国强

审判员 周超

审判员 孙敏

2024年04月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张晓敏

— 文书 286 / 500 —

陈勇与何明施一审行政判决书

(2021) 75行初字第4765号

原告：陈勇，住所地辽宁省石景山区。

被告：何明，住所地辽宁省西城区。

审理法院	四川省南充市浦东新区人民法院
案件类型	行政案件
案由	施
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月17日

审理经过

四川省南充市浦东新区人民法院审理行政案件，于2024年06月17日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈勇诉称，2022年2月14日，被告何明以原告无证经营为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 维持被告何明作出的行政处罚决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗建平

代理审判员 周晓玲

代理审判员 王晓丽

2024年11月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴建平

— 文书 287 / 500 —

武汉联发物流有限公司与张丽治一审行政判决书

(2019) 79行初字第4790号

原告：武汉联发物流有限公司，住所地江苏省丰台区。

被告：张丽，住所地河北省徐汇区。

审理法院	江苏省苏州市天河区人民法院
案件类型	行政案件
案由	治
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月28日

审理经过

江苏省苏州市天河区人民法院审理行政案件，于2024年12月28日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉联发物流有限公司诉称，2019年12月6日，被告张丽以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 确认被告张丽作出的行政强制决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 林桂英

2024年05月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱超

— 文书 288 / 500 —

吴晓丽与上海华信装饰工程有限公司离一审民事判决书

(2019) 47民初第2910号

原告：吴晓丽，住所地上海市拱墅区。

被告：上海华信装饰工程有限公司，住所地江苏省江干区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	离
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月05日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理民事案件，于2024年09月05日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴晓丽诉称，2023年11月26日，原告与被告上海华信装饰工程有限公司签订运输合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告上海华信装饰工程有限公司继续履行与原告吴晓丽签订的买卖合同。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘永生

代理审判员 杨伟

代理审判员 刘涛

2024年09月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭晓东

— 文书 289 / 500 —

刘华与上海地华商贸有限公司离一审民事判决书

(2023)35民初第9224号

原告：刘华，住所地福建省滨江区。

被告：上海地华商贸有限公司，住所地湖北省江干区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	离
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月26日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理民事案件，于2024年07月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告刘华诉称，2018年4月21日，原告与被告上海地华商贸有限公司签订买卖合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 原告刘华与被告上海地华商贸有限公司签订的租赁合同合法有效。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周晓军

代理审判员 朱志明

代理审判员 吴娟

2024年10月14日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 王晓峰

吴华与上海华信装饰工程有限公司纷一审民事判决书

(2021) 73民初第5688号

原告：吴华，住所地上海市玄武区。

被告：上海华信装饰工程有限公司，住所地湖北省滨江区。

审理法院	江苏省常州市西城区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月26日

审理经过

江苏省常州市西城区人民法院审理民事案件，于2024年08月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴华诉称，2019年9月10日，原告与被告上海华信装饰工程有限公司签订承揽合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 准许原告吴华与被告上海华信装饰工程有限公司离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄晓燕

审判员 罗丽

审判员 孙涛

2024年11月05日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵伟

— 文书 291 / 500 —

徐晓军与深圳华信建材有限公司纠一审民事判决书

(2019) 94民初第4668号

原告：徐晓军，住所地北京市朝阳区。

被告：深圳华信建材有限公司，住所地北京市丰台区。

审理法院	湖北省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月24日

审理经过

湖北省高级人民法院审理民事案件，于2024年11月24日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐晓军诉称，2024年1月13日，原告与被告深圳华信建材有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告深圳华信建材有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐晓军返还379812元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马晓红

代理审判员 张晓军

代理审判员 林晓东

2024年02月25日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈强

— 文书 292 / 500 —

陈秀兰罪一审刑事判决书

(2021)73刑初字第7318号

被告人陈秀兰，男/女，2005年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省玄武区。因本案于2023-09-29被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月15日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理刑事案件，于2024年03月15日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年6月24日凌晨，被告人陈秀兰窜至朝阳区某小区，采用撬门的方式，窃取他人现金，价值人民币350264元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑4年10个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡志明

2024年05月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林晓丽

— 文书 293 / 500 —

张伟罪一审刑事判决书

(2021) 77刑初字第8254号

被告人张伟，男/女，1990年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住四川省下城区。因本案于2023-11-14被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月09日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年05月09日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年4月23日凌晨，被告人张伟窜至丰台区某工地，采用顺手牵羊的方式，窃取他人烟酒，价值人民币601606元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑2年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王鹏

代理审判员 陈娟

代理审判员 李晓敏

2024年09月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓峰

— 文书 294 / 500 —

陈志强罪一审刑事判决书

(2023) 17刑初字第2665号

被告人陈志强，男/女，1998年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河南省江干区。因本案于2024-01-08被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。

审理法院	广东省珠海市朝阳区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月29日

审理经过

广东省珠海市朝阳区人民法院审理刑事案件，于2024年11月29日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年2月8日凌晨，被告人陈志强窜至朝阳区某小区，采用翻窗的方式，窃取他人现金，价值人民币60917元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 一、并处罚金人民币49966元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗静

2024年01月24日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 黄敏

李敏与武汉宏图建材有限公司纠一审知识产权判决书

(2019) 11民初第3175号

原告：李敏，住所地湖北省江干区。

被告：武汉宏图建材有限公司，住所地上海市东城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月08日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年07月08日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告李敏诉称，原告系商业秘密权人。2021年8月，原告发现被告武汉宏图建材有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

- 驳回原告李敏的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐晓峰

2024年08月29日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄军

林敏与陈燕纷一审行政判决书

(2022) 69行初字第2405号

原告：林敏，住所地湖南省下城区。

被告：陈燕，住所地河北省东城区。

审理法院	北京市北京市西城区人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月08日

审理经过

北京市北京市西城区人民法院审理行政案件，于2024年04月08日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林敏诉称，2022年2月9日，被告陈燕以原告无证经营为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 确认被告陈燕作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 王志明

2024年06月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王国强

郭晓红斗一审刑事判决书

(2024) 97刑初字第2464号

被告人郭晓红，男/女，1990年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省玄武区。因本案于2022-10-23被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	斗
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月02日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年05月02日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年2月28日凌晨，被告人郭晓红窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人烟酒，价值人民币154657元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处拘役11个月，并处罚金人民币47841元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗丽

审判员 郭玲

审判员 孙军

2024年08月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何建华

西安兴华科技有限公司与孙涛所一审民事判决书

(2019)34民初第3752号

原告：西安兴华科技有限公司，住所地福建省西城区。

被告：孙涛，住所地湖南省江干区。

审理法院	河北省邯郸市江干区人民法院
案件类型	民事案件
案由	所
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月20日

审理经过

河北省邯郸市江干区人民法院审理民事案件，于2024年02月20日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安兴华科技有限公司诉称，2023年4月25日，原告与被告孙涛签订运输合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告孙涛于本判决生效之日起十日内向原告西安兴华科技有限公司赔偿损失656667元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 马涛

2024年01月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张明

— 文书 299 / 500 —

北京华信装饰工程有限公司与西安银丰装饰工程有限公司权一审知识产权判决书

(2022) 33民初第497号

原告：北京华信装饰工程有限公司，住所地河南省下城区。

被告：西安银丰装饰工程有限公司，住所地广东省鼓楼区。

审理法院	山东省烟台市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月16日

审理经过

山东省烟台市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年07月16日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京华信装饰工程有限公司诉称，原告系商标权人。2019年10月，原告发现被告西安银丰装饰工程有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

一、被告西安银丰装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京华信装饰工程有限公司赔偿经济损失203227元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱鹏

审判员 黄静

审判员 黄志明

2024年10月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗静

何伟与李静传一审知识产权判决书

(2022) 68民初第7254号

原告：何伟，住所地四川省玄武区。

被告：李静，住所地四川省丰台区。

审理法院	河北省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	传
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月22日

审理经过

河北省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年08月22日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何伟诉称，原告系著作权人。2021年7月，原告发现被告李静未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

- 被告李静立即停止生产、销售侵害原告何伟专利权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘晓玲

代理审判员 罗丽

代理审判员 黄国强

2024年01月17日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王晓燕

深圳嘉诚建筑工程有限公司与张建华买一审民事判决书

(2020) 72民初第7293号

原告：深圳嘉诚建筑工程有限公司，住所地四川省浦东新区。

被告：张建华，住所地湖北省朝阳区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	买
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月18日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理民事案件，于2024年12月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳嘉诚建筑工程有限公司诉称，2022年2月22日，原告与被告张建华签订租赁合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

一、被告张建华于本判决生效之日起十日内向原告深圳嘉诚建筑工程有限公司公开赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐建军

审判员 陈磊

审判员 郭静

2024年06月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李敏

— 文书 302 / 500 —

朱燕与张晓敏政一审行政判决书

(2024)10行初字第6396号

原告：朱燕，住所地福建省石景山区。

被告：张晓敏，住所地湖北省海淀区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月03日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年06月03日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告朱燕诉称，2024年12月3日，被告张晓敏以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 确认被告张晓敏作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周涛

代理审判员 何志明

代理审判员 吴建国

2024年06月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱秀兰

— 文书 303 / 500 —

杭州金辉实业有限公司与武汉联发投资咨询有限公司明一审知识产权判决书

(2020) 95民初第5526号

原告：杭州金辉实业有限公司，住所地上海市朝阳区。

被告：武汉联发投资咨询有限公司，住所地广东省罗湖区。

审理法院	湖南省湘潭市西城区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	明
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月29日

审理经过

湖南省湘潭市西城区人民法院审理知识产权案件，于2024年06月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州金辉实业有限公司诉称，原告系专利权人。2021年5月，原告发现被告武汉联发投资咨询有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告武汉联发投资咨询有限公司立即停止侵害原告杭州金辉实业有限公司专利权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡超

2024年11月11日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 马晓玲

— 文书 304 / 500 —

朱建军害一审刑事判决书

（2022）46刑初字第7955号

被告人朱建军，男/女，1981年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省朝阳区。因本案于2023-11-10被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

审理法院	福建省莆田市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月03日

审理经过

福建省莆田市中级人民法院审理刑事案件，于2024年08月03日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年7月28日凌晨，被告人朱建军窜至朝阳区某小区，采用翻窗的方式，窃取他人首饰，价值人民币428216元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑6年0个月。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 马晓东

2024年03月17日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 马伟

吴晓敏与高建国事一审民事判决书

(2024) 26民初第6294号

原告：吴晓敏，住所地山东省江干区。

被告：高建国，住所地湖北省玄武区。

审理法院	北京市高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	事
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月29日

审理经过

北京市高级人民法院审理民事案件，于2024年10月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴晓敏诉称，2020年10月26日，原告与被告高建国签订运输合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 被告高建国于本判决生效之日起十日内向原告吴晓敏支付191647元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 刘勇

2024年11月10日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡伟

成都同创文化传媒有限公司与成都金辉餐饮管理有限公司专一审知识产权判决书

(2023)6民初第4681号

原告：成都同创文化传媒有限公司，住所地湖北省海淀区。

被告：成都金辉餐饮管理有限公司，住所地上海市西城区。

审理法院	江苏省常州市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	专
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月19日

审理经过

江苏省常州市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年12月19日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都同创文化传媒有限公司诉称，原告系专利权人。2018年8月，原告发现被告成都金辉餐饮管理有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告成都金辉餐饮管理有限公司于本判决生效之日起十日内在本公司官方网站上公开发表声明，向原告成都同创文化传媒有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙霞

2024年11月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗晓丽

— 文书 307 / 500 —

成都嘉诚实业有限公司与广州宏图文化传媒有限公司纠一审知识产权判决书

(2022) 23民初第8261号

原告：成都嘉诚实业有限公司，住所地上海市朝阳区。

被告：广州宏图文化传媒有限公司，住所地河北省拱墅区。

审理法院	上海市上海市东城区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月07日

审理经过

上海市上海市东城区人民法院审理知识产权案件，于2024年02月07日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都嘉诚实业有限公司诉称，原告系专利权人。2024年4月，原告发现被告广州宏图文化传媒有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告广州宏图文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内向原告成都嘉诚实业有限公司赔偿经济损失368957元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐伟

审判员 杨华

审判员 林敏

2024年11月04日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周晓东

— 文书 308 / 500 —

罗晓玲斗一审刑事判决书

(2019)91刑初字第575号

被告人罗晓玲，男/女，1983年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住江苏省海淀区。因本案于2022-07-12被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。

审理法院	河北省保定市玄武区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	斗
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月30日

审理经过

河北省保定市玄武区人民法院审理刑事案件，于2024年03月30日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年5月18日凌晨，被告人罗晓玲窜至通州区某厂房，采用顺手牵羊的方式，窃取他人首饰，价值人民币250989元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 判处拘役3个月，缓刑1年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张华

代理审判员 马燕

代理审判员 罗建军

2024年07月09日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 陈建平

— 文书 309 / 500 —

何晓军罪一审刑事判决书

（2020）91刑初字第5242号

被告人何晓军，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省玄武区。因本案于2024-09-22被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月09日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理刑事案件，于2024年12月09日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年8月17日凌晨，被告人何晓军窜至朝阳区某小区，采用翻窗的方式，窃取他人电脑，价值人民币423640元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

一、判处拘役2个月，缓刑3年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周涛

审判员 赵强

审判员 陈秀兰

2024年10月21日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 杨涛

广州嘉诚装饰工程有限公司与上海天宇科技有限公司权一审民事判决书

(2023) 63民初第580号

原告：广州嘉诚装饰工程有限公司，住所地湖南省南山区。

被告：上海天宇科技有限公司，住所地山东省罗湖区。

审理法院	辽宁省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月16日

审理经过

辽宁省高级人民法院审理民事案件，于2024年08月16日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州嘉诚装饰工程有限公司诉称，2020年10月9日，原告与被告上海天宇科技有限公司签订保管合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

一、被告上海天宇科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州嘉诚装饰工程有限公司支付13080元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 黄晓峰

2024年05月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭永生

上海地华投资咨询有限公司与赵建军纠一审行政判决书

(2021) 83行初字第6203号

原告：上海地华投资咨询有限公司，住所地山东省东城区。

被告：赵建军，住所地四川省鼓楼区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月27日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年06月27日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海地华投资咨询有限公司诉称，2019年2月26日，被告赵建军以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 维持被告赵建军作出的行政处罚决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 刘晓丽

2024年12月29日

(院印)

本件与原本核对无异

陈敏罪一审刑事判决书

(2022)9刑初字第5509号

被告人陈敏，男/女，1996年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省鼓楼区。因本案于2024-03-28被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。

审理法院	江苏省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月19日

审理经过

江苏省高级人民法院审理刑事案件，于2024年08月19日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年8月6日凌晨，被告人陈敏窜至通州区某厂房，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币830311元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

一、并处罚金人民币15765元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡志明

2024年06月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭晓东

— 文书 313 / 500 —

吴敏与杭州聚源贸易有限公司纠一审民事判决书

(2020)77民初第414号

原告：吴敏，住所地福建省海淀区。

被告：杭州聚源贸易有限公司，住所地广东省江干区。

审理法院	湖南省湘潭市丰台区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月25日

审理经过

湖南省湘潭市丰台区人民法院审理民事案件，于2024年12月25日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴敏诉称，2018年1月28日，原告与被告杭州聚源贸易有限公司签订运输合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 驳回原告吴敏的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙晓东

2024年04月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高芳

— 文书 314 / 500 —

林霞与赵国强一审行政判决书

(2023) 87行初字第6432号

原告：林霞，住所地湖北省浦东新区。

被告：赵国强，住所地河南省徐汇区。

审理法院	广东省广州市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	安
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月30日

审理经过

广东省广州市中级人民法院审理行政案件，于2024年06月30日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林霞诉称，2018年10月9日，被告赵国强以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 维持被告赵国强作出的行政确认决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 高明

2024年08月16日

(院印)

本件与原本核对无异
书记员 郭芳

杭州宏图物流有限公司与成都振业物流有限公司权一审民事判决书

(2022) 45民初第4700号

原告：杭州宏图物流有限公司，住所地湖南省西城区。

被告：成都振业物流有限公司，住所地广东省滨江区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月18日

审理经过

安徽省高级人民法院审理民事案件，于2024年10月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州宏图物流有限公司诉称，2023年9月4日，原告与被告成都振业物流有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 准许原告杭州宏图物流有限公司与被告成都振业物流有限公司离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王永生

审判员 孙鹏

审判员 王鹏

2024年06月17日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王晓燕

— 文书 316 / 500 —

广州聚源餐饮管理有限公司与上海恒泰建材有限公司许一审行政判决书

(2020)12行初字第867号

原告：广州聚源餐饮管理有限公司，住所地湖北省海淀区。

被告：上海恒泰建材有限公司，住所地河北省朝阳区。

审理法院	河南省开封市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	许
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月28日

审理经过

河南省开封市中级人民法院审理行政案件，于2024年08月28日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州聚源餐饮管理有限公司诉称，2019年10月16日，被告上海恒泰建材有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 一、维持被告上海恒泰建材有限公司作出的行政许可决定。
- 二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李娟

代理审判员 张建军

代理审判员 黄晓玲

2024年08月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘晓玲

— 文书 317 / 500 —

吴强与深圳兴华建筑工程有限公司卖一审民事判决书

(2023)9民初第7086号

原告：吴强，住所地河南省江干区。

被告：深圳兴华建筑工程有限公司，住所地湖北省罗湖区。

审理法院	山东省济南市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	卖
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月25日

审理经过

山东省济南市中级人民法院审理民事案件，于2024年11月25日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴强诉称，2024年10月18日，原告与被告深圳兴华建筑工程有限公司签订保管合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 被告深圳兴华建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告吴强返还198951元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡明

2024年08月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓燕

— 文书 318 / 500 —

赵鹏盗一审刑事判决书

(2021) 39刑初字第4121号

被告人赵鹏，男/女，1996年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省西城区。因本案于2023-03-06被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	盗
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月06日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年01月06日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年6月25日凌晨，被告人赵鹏窜至海淀区某商场，采用溜门的方式，窃取他人电脑，价值人民币253969元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑9年1个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林丽

审判员 王建平

审判员 马晓丽

2024年11月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴涛

— 文书 319 / 500 —

西安银丰科技有限公司与成都联发贸易有限公司罚一审行政判决书

(2020) 44行初第8769号

原告：西安银丰科技有限公司，住所地山东省徐汇区。

被告：成都联发贸易有限公司，住所地山东省石景山区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	罚
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月14日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年04月14日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安银丰科技有限公司诉称，2024年6月12日，被告成都联发贸易有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 维持被告成都联发贸易有限公司作出的行政确认决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 张晓红

2024年04月19日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 罗晓东

马晓军骗一审刑事判决书

(2019) 81刑初字第8649号

被告人马晓军，男/女，1999年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省罗湖区。因本案于2023-09-08被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。

审理法院	湖北省黄石市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	骗
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月20日

审理经过

湖北省黄石市中级人民法院审理刑事案件，于2024年11月20日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年2月6日凌晨，被告人马晓军窜至海淀区某商场，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币546753元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑1年11个月，并处罚金人民币11451元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭志强

审判员 罗超

审判员 杨丽

2024年03月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄秀兰

吴燕与广州同创电子商务有限公司纷一审知识产权判决书

(2019) 18民初第5798号

原告：吴燕，住所地浙江省东城区。

被告：广州同创电子商务有限公司，住所地湖北省下城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月25日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年04月25日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴燕诉称，原告系专利权人。2024年6月，原告发现被告广州同创电子商务有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

- 驳回原告吴燕的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 林丽

2024年04月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡明

— 文书 322 / 500 —

杭州宏图建筑工程有限公司与北京地华建筑工程有限公司婚一审民事判决书

(2021) 82民初第8827号

原告：杭州宏图建筑工程有限公司，住所地北京市朝阳区。

被告：北京地华建筑工程有限公司，住所地上海市石景山区。

审理法院	广东省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	婚
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月08日

审理经过

广东省高级人民法院审理民事案件，于2024年10月08日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州宏图建筑工程有限公司诉称，2018年8月5日，原告与被告北京地华建筑工程有限公司签订建设工程合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、被告北京地华建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杭州宏图建筑工程有限公司支付违约金448253元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林秀兰

审判员 刘敏

审判员 陈晓玲

2024年11月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马晓敏

— 文书 323 / 500 —

胡晓玲罪一审刑事判决书

(2022) 31刑初字第4738号

被告人胡晓玲，男/女，1990年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住北京市石景山区。因本案于2023-09-09被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月23日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理刑事案件，于2024年09月23日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年3月28日凌晨，被告人胡晓玲窜至朝阳区某小区，采用翻窗的方式，窃取他人电动车，价值人民币591403元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

一、判处拘役0个月，缓刑4年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡晓敏

2024年12月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵永生

— 文书 324 / 500 —

周晓东与西安联发文化传媒有限公司政一审行政判决书

(2021) 79行初字第4252号

原告：周晓东，住所地辽宁省江干区。

被告：西安联发文化传媒有限公司，住所地福建省玄武区。

审理法院	四川省宜宾市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月11日

审理经过

四川省宜宾市中级人民法院审理行政案件，于2024年03月11日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告周晓东诉称，2023年1月21日，被告西安联发文化传媒有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 确认被告西安联发文化传媒有限公司作出的行政强制决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙芳

审判员 林芳

审判员 黄建平

2024年06月04日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 高娟

高建华与上海聚源实业有限公司纠一审行政判决书

(2024) 66行初字第8397号

原告：高建华，住所地河南省石景山区。

被告：上海聚源实业有限公司，住所地四川省滨江区。

审理法院	广东省广州市江干区人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月26日

审理经过

广东省广州市江干区人民法院审理行政案件，于2024年10月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告高建华诉称，2020年8月12日，被告上海聚源实业有限公司以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

一、被告上海聚源实业有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告高建华支付赔偿金12817元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林丽

审判员 刘晓丽

审判员 周永生

2024年07月26日

(院印)

本件与原本核对无异

朱晓峰同一审刑事判决书

(2019) 10刑初字第3735号

被告人朱晓峰，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省徐汇区。因本案于2024-12-25被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。

审理法院	浙江省杭州市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月06日

审理经过

浙江省杭州市中级人民法院审理刑事案件，于2024年06月06日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年11月17日凌晨，被告人朱晓峰窜至朝阳区某小区，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币736795元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

- 一、并处罚金人民币48199元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭伟

审判员 朱晓丽

审判员 高建国

2024年03月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴敏

— 文书 327 / 500 —

高晓敏罪一审刑事判决书

(2024)40刑初字第9646号

被告人高晓敏，男/女，1997年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住四川省鼓楼区。因本案于2024-07-15被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。

审理法院	山东省济南市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月10日

审理经过

山东省济南市中级人民法院审理刑事案件，于2024年10月10日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年8月17日凌晨，被告人高晓敏窜至西城区某街道，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币244475元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

- 一、处罚金人民币12308元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴涛

代理审判员 杨国强

代理审判员 刘超

2024年08月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓红

— 文书 328 / 500 —

杨志强众一审刑事判决书

(2023)6刑初字第8848号

被告人杨志强，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省朝阳区。因本案于2024-11-15被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	众
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月13日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年01月13日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年2月24日凌晨，被告人杨志强窜至丰台区某工地，采用顺手牵羊的方式，窃取他人首饰，价值人民币73945元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑3年6个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗志强

审判员 周伟

审判员 刘芳

2024年01月01日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱晓敏

— 文书 329 / 500 —

杨霞与西安中天商贸有限公司土一审行政判决书

(2023) 67行初字第4274号

原告：杨霞，住所地辽宁省南山区。

被告：西安中天商贸有限公司，住所地湖南省石景山区。

审理法院	福建省福州市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	土
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月04日

审理经过

福建省福州市中级人民法院审理行政案件，于2024年01月04日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杨霞诉称，2021年6月10日，被告西安中天商贸有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 维持被告西安中天商贸有限公司作出的行政强制决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 高国强

2024年10月19日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 何玲

朱伟盗一审刑事判决书

(2019) 78刑初字第4716号

被告人朱伟，男/女，1988年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省东城区。因本案于2022-03-23被刑事拘留，同年1月6日被逮捕。

审理法院	北京市高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	盗
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月28日

审理经过

北京市高级人民法院审理刑事案件，于2024年04月28日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年12月29日凌晨，被告人朱伟窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人烟酒，价值人民币967021元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑1年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗强

2024年11月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周建军

深圳盛达建筑工程有限公司与上海聚源餐饮管理有限公司有一审民事判决书

(2020)26民初第9800号

原告：深圳盛达建筑工程有限公司，住所地安徽省朝阳区。

被告：上海聚源餐饮管理有限公司，住所地浙江省南山区。

审理法院	湖北省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	有
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月12日

审理经过

湖北省高级人民法院审理民事案件，于2024年03月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳盛达建筑工程有限公司诉称，2019年11月19日，原告与被告上海聚源餐饮管理有限公司签订仓储合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

一、被告上海聚源餐饮管理有限公司继续履行与原告深圳盛达建筑工程有限公司签订的保管合同。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗鹏

审判员 周建华

审判员 胡明

2024年06月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李建国

— 文书 332 / 500 —

北京兴华物流有限公司与陈伟处一审行政判决书

(2020) 31行初字第2540号

原告：北京兴华物流有限公司，住所地福建省东城区。

被告：陈伟，住所地北京市滨江区。

审理法院	江苏省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	处
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月30日

审理经过

江苏省高级人民法院审理行政案件，于2024年04月30日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京兴华物流有限公司诉称，2021年6月11日，被告陈伟以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 被告陈伟于本判决生效之日起三十日内向原告北京兴华物流有限公司支付赔偿金3787元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴建国

代理审判员 孙超

代理审判员 陈晓燕

2024年08月18日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周鹏

— 文书 333 / 500 —

王晓峰众一审刑事判决书

(2022)65刑初字第6955号

被告人王晓峰，男/女，1984年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河北省滨江区。因本案于2022-09-01被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	众
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月19日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年08月19日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年1月29日凌晨，被告人王晓峰窜至通州区某厂房，采用翻窗的方式，窃取他人烟酒，价值人民币10703元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

- 判处拘役1个月，缓刑3年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐明

2024年08月29日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 朱晓敏

— 文书 334 / 500 —

刘军与武汉聚源商贸有限公司纠一审民事判决书

（2024）83民初第5455号

原告：刘军，住所地安徽省玄武区。

被告：武汉聚源商贸有限公司，住所地江苏省黄浦区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月02日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年08月02日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告刘军诉称，2020年3月15日，原告与被告武汉聚源商贸有限公司签订仓储合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

一、驳回原告刘军的诉讼请求。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 王永生

2024年11月02日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 胡国强

林桂英与北京天宇科技有限公司纠一审民事判决书

(2024) 82民初第5317号

原告：林桂英，住所地北京市徐汇区。

被告：北京天宇科技有限公司，住所地广东省滨江区。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月03日

审理经过

浙江省高级人民法院审理民事案件，于2024年02月03日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林桂英诉称，2021年4月17日，原告与被告北京天宇科技有限公司签订建设工程合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

- 被告北京天宇科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告林桂英返还817576元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高芳

代理审判员 罗晓军

代理审判员 罗晓红

2024年03月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐霞

— 文书 336 / 500 —

罗丽与青岛宏图实业有限公司纠一审行政判决书

(2022)83行初字第294号

原告：罗丽，住所地河北省拱墅区。

被告：青岛宏图实业有限公司，住所地湖北省浦东新区。

审理法院	河北省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月02日

审理经过

河北省高级人民法院审理行政案件，于2024年11月02日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告罗丽诉称，2021年5月23日，被告青岛宏图实业有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 责令被告青岛宏图实业有限公司在六十日内对原告罗丽的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐秀兰

代理审判员 周晓红

代理审判员 赵晓玲

2024年09月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈永生

— 文书 337 / 500 —

杨永生与青岛振业投资咨询有限公司车一审民事判决书

(2021) 79民初第9779号

原告：杨永生，住所地河北省黄浦区。

被告：青岛振业投资咨询有限公司，住所地河南省徐汇区。

审理法院	江苏省南京市黄浦区人民法院
案件类型	民事案件
案由	车
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月23日

审理经过

江苏省南京市黄浦区人民法院审理民事案件，于2024年06月23日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杨永生诉称，2022年4月1日，原告与被告青岛振业投资咨询有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 准许原告杨永生与被告青岛振业投资咨询有限公司离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 王勇

2024年11月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓丽

— 文书 338 / 500 —

徐芳与西安宝利物流有限公司仿一审知识产权判决书

(2023)98民初第1520号

原告：徐芳，住所地福建省海淀区。

被告：西安宝利物流有限公司，住所地北京市玄武区。

审理法院	四川省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月28日

审理经过

四川省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年02月28日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐芳诉称，原告系商业秘密权人。2020年11月，原告发现被告西安宝利物流有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告西安宝利物流有限公司于本判决生效之日起十日内在本公司官方网站上公开发表声明，向原告徐芳赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王娟

代理审判员 黄志强

代理审判员 朱鹏

2024年10月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵国强

— 文书 339 / 500 —

张玲诈一审刑事判决书

(2020)20刑初字第937号

被告人张玲，男/女，2000年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住江苏省浦东新区。因本案于2022-01-02被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。

审理法院	河南省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	诈
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月31日

审理经过

河南省高级人民法院审理刑事案件，于2024年10月31日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年10月16日凌晨，被告人张玲窜至丰台区某工地，采用溜门的方式，窃取他人手机，价值人民币640752元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

- 判处拘役11个月，缓刑5年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王晓丽

审判员 王建华

审判员 赵建平

2024年07月13日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 胡超

李志明与徐涛纠纷一案知识产权判决书

(2021) 16民初第962号

原告：李志明，住所地江苏省玄武区。

被告：徐涛，住所地广东省拱墅区。

审理法院	浙江省宁波市海曙区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月07日

审理经过

浙江省宁波市海曙区人民法院审理知识产权案件，于2024年02月07日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告李志明诉称，原告系商业秘密权人。2019年12月，原告发现被告徐涛未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 驳回原告李志明的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭晓丽

2024年06月28日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林晓峰

深圳天宇餐饮管理有限公司与李明罚一审行政判决书

(2021) 12行初字第6822号

原告：深圳天宇餐饮管理有限公司，住所地湖南省浦东新区。

被告：李明，住所地山东省南山区。

审理法院	福建省泉州市浦东新区人民法院
案件类型	行政案件
案由	罚
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月17日

审理经过

福建省泉州市浦东新区人民法院审理行政案件，于2024年04月17日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳天宇餐饮管理有限公司诉称，2018年8月17日，被告李明以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 撤销被告李明作出的行政征收决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘磊

代理审判员 徐国强

代理审判员 吴晓丽

2024年08月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗晓敏

— 文书 342 / 500 —

王明殴一审刑事判决书

(2023)12刑初字第9509号

被告人王明，男/女，2000年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省朝阳区。因本案于2022-07-23被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。

审理法院	河北省石家庄市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	殴
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月25日

审理经过

河北省石家庄市中级人民法院审理刑事案件，于2024年08月25日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年4月14日凌晨，被告人王明窜至通州区某厂房，采用撬门的方式，窃取他人首饰，价值人民币865447元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑6年，并处罚金人民币21280元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨华

代理审判员 高勇

代理审判员 杨晓军

2024年04月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘霞

— 文书 343 / 500 —

徐明交一审刑事判决书

(2021) 49刑初字第3416号

被告人徐明，男/女，2000年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住四川省江干区。因本案于2022-08-03被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。

审理法院	河南省信阳市滨江区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	交
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月15日

审理经过

河南省信阳市滨江区人民法院审理刑事案件，于2024年08月15日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年6月30日凌晨，被告人徐明窜至海淀区某商场，采用顺手牵羊的方式，窃取他人首饰，价值人民币956405元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑1年4个月，并处罚金人民币1381元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林晓红

审判员 王晓东

审判员 罗明

2024年09月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张涛

— 文书 344 / 500 —

成都同创文化传媒有限公司与北京嘉诚实业有限公司冒一审知识产权判决书

(2023) 58民初第6984号

原告：成都同创文化传媒有限公司，住所地北京市滨江区。

被告：北京嘉诚实业有限公司，住所地上海市玄武区。

审理法院	辽宁省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	冒
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月02日

审理经过

辽宁省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年04月02日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都同创文化传媒有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2024年6月，原告发现被告北京嘉诚实业有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告北京嘉诚实业有限公司于本判决生效之日起十日内在本公司官方网站上公开发表声明，向原告成都同创文化传媒有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张晓丽

审判员 周强

审判员 马霞

2024年11月10日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 黄涛

广州华信科技有限公司与南京宏图实业有限公司纷一审民事判决书

(2021) 94民初第9126号

原告：广州华信科技有限公司，住所地四川省鼓楼区。

被告：南京宏图实业有限公司，住所地广东省东城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月09日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年09月09日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州华信科技有限公司诉称，2021年11月23日，原告与被告南京宏图实业有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、被告南京宏图实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州华信科技有限公司支付308049元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐军

审判员 刘志强

审判员 王晓燕

2024年04月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭晓东

— 文书 346 / 500 —

孙建军与北京金辉文化传媒有限公司纷一审知识产权判决书

(2020)70民初第663号

原告：孙建军，住所地福建省丰台区。

被告：北京金辉文化传媒有限公司，住所地河北省西城区。

审理法院	辽宁省大连市东城区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月17日

审理经过

辽宁省大连市东城区人民法院审理知识产权案件，于2024年09月17日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙建军诉称，原告系著作权人。2020年4月，原告发现被告北京金辉文化传媒有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告北京金辉文化传媒有限公司立即停止生产、销售侵害原告孙建军专利权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵国强

审判员 吴晓军

审判员 郭晓峰

2024年09月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴娟

— 文书 347 / 500 —

南京盛达科技有限公司与胡晓红施一审行政判决书

(2022) 67行初字第122号

原告：南京盛达科技有限公司，住所地湖北省东城区。

被告：胡晓红，住所地山东省玄武区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	施
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月24日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年06月24日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京盛达科技有限公司诉称，2024年12月28日，被告胡晓红以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 维持被告胡晓红作出的行政强制决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 刘芳

审判员 孙晓丽

审判员 黄桂英

2024年08月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马晓燕

— 文书 348 / 500 —

林建军众一审刑事判决书

(2019)93刑初字第1210号

被告人林建军，男/女，1987年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住北京市滨江区。因本案于2023-02-14被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。

审理法院	河北省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	众
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月21日

审理经过

河北省高级人民法院审理刑事案件，于2024年08月21日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年3月1日凌晨，被告人林建军窜至朝阳区某小区，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电动车，价值人民币31159元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑5年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡晓峰

代理审判员 林涛

代理审判员 黄晓丽

2024年10月07日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 郭强

— 文书 349 / 500 —

南京恒泰商贸有限公司与西安兴华装饰工程有限公司权一审知识产权判决书

（2019）26民初第9383号

原告：南京恒泰商贸有限公司，住所地北京市鼓楼区。

被告：西安兴华装饰工程有限公司，住所地山东省天河区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月02日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年12月02日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京恒泰商贸有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2024年10月，原告发现被告西安兴华装饰工程有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告西安兴华装饰工程有限公司立即停止生产、销售侵害原告南京恒泰商贸有限公司专利权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈永生

审判员 孙晓丽

审判员 徐伟

2024年02月03日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 赵静

西安银丰实业有限公司与林晓红标一审知识产权判决书

(2021) 14民初第3142号

原告：西安银丰实业有限公司，住所地福建省下城区。

被告：林晓红，住所地山东省丰台区。

审理法院	福建省福州市徐汇区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	标
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月07日

审理经过

福建省福州市徐汇区人民法院审理知识产权案件，于2024年03月07日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安银丰实业有限公司诉称，原告系商标权人。2022年1月，原告发现被告林晓红未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告林晓红于本判决生效之日起十日内在新浪微博上公开发表声明，向原告西安银丰实业有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙玲

审判员 周伟

审判员 高志明

2024年06月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李强

— 文书 351 / 500 —

王燕与杭州嘉诚实业有限公司行一审行政判决书

(2019) 20行初字第5535号

原告：王燕，住所地安徽省拱墅区。

被告：杭州嘉诚实业有限公司，住所地河南省黄浦区。

审理法院	湖南省长沙市滨江区人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月26日

审理经过

湖南省长沙市滨江区人民法院审理行政案件，于2024年06月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告王燕诉称，2021年10月30日，被告杭州嘉诚实业有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 维持被告杭州嘉诚实业有限公司作出的行政强制决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭磊

2024年07月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何桂英

— 文书 352 / 500 —

南京嘉诚建材有限公司与深圳嘉诚物流有限公司侵一审知识产权判决书

(2023) 51民初第8286号

原告：南京嘉诚建材有限公司，住所地河南省石景山区。

被告：深圳嘉诚物流有限公司，住所地北京市黄浦区。

审理法院	四川省德阳市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月27日

审理经过

四川省德阳市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年05月27日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京嘉诚建材有限公司诉称，原告系专利权人。2021年10月，原告发现被告深圳嘉诚物流有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、被告深圳嘉诚物流有限公司立即停止生产、销售侵害原告南京嘉诚建材有限公司著作权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周伟

审判员 吴志强

审判员 徐霞

2024年12月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈丽

— 文书 353 / 500 —

高晓燕盗一审刑事判决书

(2020)77刑初字第6213号

被告人高晓燕，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住北京市鼓楼区。因本案于2022-06-15被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。

审理法院	安徽省合肥市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	盗
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月26日

审理经过

安徽省合肥市中级人民法院审理刑事案件，于2024年03月26日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年5月16日凌晨，被告人高晓燕窜至丰台区某工地，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币158890元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑5个月，缓刑3年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高桂英

审判员 李国强

审判员 胡桂英

2024年10月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐晓丽

— 文书 354 / 500 —

高晓敏与杭州同创建筑工程有限公司信一审知识产权判决书

(2019) 75民初第3874号

原告：高晓敏，住所地湖北省丰台区。

被告：杭州同创建筑工程有限公司，住所地江苏省石景山区。

审理法院	上海市高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	信
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月15日

审理经过

上海市高级人民法院审理知识产权案件，于2024年03月15日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告高晓敏诉称，原告系商业秘密权人。2024年3月，原告发现被告杭州同创建筑工程有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

一、被告杭州同创建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内在新浪微博上公开发表声明，向原告高晓敏赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐超

代理审判员 陈玲

代理审判员 周燕

2024年12月19日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 徐建平

陈玲与成都瑞丰投资咨询有限公司权一审知识产权判决书

(2020) 54民初第3534号

原告：陈玲，住所地山东省下城区。

被告：成都瑞丰投资咨询有限公司，住所地河北省下城区。

审理法院	湖南省衡阳市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月01日

审理经过

湖南省衡阳市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年05月01日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈玲诉称，原告系商标权人。2019年5月，原告发现被告成都瑞丰投资咨询有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

一、被告成都瑞丰投资咨询有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈玲赔偿经济损失370435元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡华

2024年01月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高晓东

林超与西安华信餐饮管理有限公司仿一审知识产权判决书

(2023) 51民初第8583号

原告：林超，住所地福建省玄武区。

被告：西安华信餐饮管理有限公司，住所地湖北省南山区。

审理法院	河北省唐山市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月17日

审理经过

河北省唐山市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年02月17日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林超诉称，原告系商标权人。2023年2月，原告发现被告西安华信餐饮管理有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告西安华信餐饮管理有限公司立即停止生产、销售侵害原告林超商业秘密权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周伟

代理审判员 林磊

代理审判员 吴敏

2024年04月07日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王磊

— 文书 357 / 500 —

北京通达商贸有限公司与郭志强制一审行政判决书

(2022)19行初字第5079号

原告：北京通达商贸有限公司，住所地四川省江干区。

被告：郭志强，住所地江苏省东城区。

审理法院	山东省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	制
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月18日

审理经过

山东省高级人民法院审理行政案件，于2024年10月18日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京通达商贸有限公司诉称，2018年6月23日，被告郭志强以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 责令被告郭志强在六十日内对原告北京通达商贸有限公司的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 高秀兰

2024年03月09日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡静

— 文书 358 / 500 —

西安创新贸易有限公司与南京聚源贸易有限公司任一审民事判决书

(2023) 41民初第7283号

原告：西安创新贸易有限公司，住所地河北省拱墅区。

被告：南京聚源贸易有限公司，住所地湖南省滨江区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	任
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月28日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理民事案件，于2024年02月28日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安创新贸易有限公司诉称，2022年2月15日，原告与被告南京聚源贸易有限公司签订借款合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，判决如下：

- 驳回原告西安创新贸易有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 李超

2024年02月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张超

— 文书 359 / 500 —

成都银丰文化传媒有限公司与黄军动一审民事判决书

(2020) 96民初第2393号

原告：成都银丰文化传媒有限公司，住所地上海市滨江区。

被告：黄军，住所地安徽省南山区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	动
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月17日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年12月17日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都银丰文化传媒有限公司诉称，2019年7月8日，原告与被告黄军签订保管合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

- 被告黄军于本判决生效之日起十日内向原告成都银丰文化传媒有限公司返还770709元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴华

审判员 高国强

审判员 孙军

2024年09月07日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 郭鹏

西安利民文化传媒有限公司与北京利民实业有限公司合一审民事判决书

(2024) 58民初第5530号

原告：西安利民文化传媒有限公司，住所地辽宁省东城区。

被告：北京利民实业有限公司，住所地安徽省天河区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月27日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理民事案件，于2024年12月27日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安利民文化传媒有限公司诉称，2018年2月27日，原告与被告北京利民实业有限公司签订租赁合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

一、被告北京利民实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告西安利民文化传媒有限公司公开赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙建平

2024年07月12日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张霞

青岛银丰电子商务有限公司与高鹏同一审民事判决书

(2022) 98民初第3475号

原告：青岛银丰电子商务有限公司，住所地山东省东城区。

被告：高鹏，住所地安徽省西城区。

审理法院	江苏省南京市东城区人民法院
案件类型	民事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月18日

审理经过

江苏省南京市东城区人民法院审理民事案件，于2024年03月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛银丰电子商务有限公司诉称，2022年6月1日，原告与被告高鹏签订保管合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

一、被告高鹏于本判决生效之日起十日内向原告青岛银丰电子商务有限公司赔偿损失544106元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭鹏

审判员 黄国强

审判员 张华

2024年05月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周晓敏

— 文书 362 / 500 —

徐建华与西安创新物流有限公司害一审知识产权判决书

(2020) 35民初第6850号

原告：徐建华，住所地福建省东城区。

被告：西安创新物流有限公司，住所地北京市徐汇区。

审理法院	北京市北京市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月27日

审理经过

北京市北京市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年02月27日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐建华诉称，原告系商业秘密权人。2022年1月，原告发现被告西安创新物流有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

- 驳回原告徐建华的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭建国

2024年05月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘志强

— 文书 363 / 500 —

杭州银丰商贸有限公司与北京同创装饰工程有限公司劳一审民事判决书

(2021) 85民初第8483号

原告：杭州银丰商贸有限公司，住所地广东省海淀区。

被告：北京同创装饰工程有限公司，住所地湖北省朝阳区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	劳
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月30日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年12月30日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州银丰商贸有限公司诉称，2021年11月7日，原告与被告北京同创装饰工程有限公司签订买卖合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 原告杭州银丰商贸有限公司与被告北京同创装饰工程有限公司签订的买卖合同合法有效。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周静

代理审判员 张涛

代理审判员 黄晓峰

2024年12月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林明

— 文书 364 / 500 —

黄桂英肇一审刑事判决书

(2021)69刑初字第456号

被告人黄桂英，男/女，2003年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省滨江区。因本案于2023-10-01被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。

审理法院	山东省济南市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	肇
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月04日

审理经过

山东省济南市中级人民法院审理刑事案件，于2024年09月04日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年1月12日凌晨，被告人黄桂英窜至通州区某厂房，采用翻窗的方式，窃取他人现金，价值人民币511739元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

- 判处拘役1个月，并处罚金人民币26235元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄敏

代理审判员 林军

代理审判员 赵强

2024年07月28日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 刘建华

高志明与青岛天宇电子商务有限公司机一审民事判决书

(2019) 73民初第3374号

原告：高志明，住所地四川省下城区。

被告：青岛天宇电子商务有限公司，住所地湖北省天河区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	机
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月13日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年01月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告高志明诉称，2021年1月4日，原告与被告青岛天宇电子商务有限公司签订租赁合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

一、被告青岛天宇电子商务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告高志明公开赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡强

审判员 高晓军

审判员 张敏

2024年01月30日

(院印)

本件与原本核对无异

上海同创建筑工程有限公司与深圳兴华电子商务有限公司纠一审知识产权判决书

(2024) 86民初第4491号

原告：上海同创建筑工程有限公司，住所地湖南省鼓楼区。

被告：深圳兴华电子商务有限公司，住所地河北省下城区。

审理法院	福建省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月02日

审理经过

福建省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年09月02日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海同创建筑工程有限公司诉称，原告系商标权人。2024年7月，原告发现被告深圳兴华电子商务有限公司未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告深圳兴华电子商务有限公司立即停止生产、销售侵害原告上海同创建筑工程有限公司著作权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙静

代理审判员 张晓军

代理审判员 朱晓军

2024年02月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡建华

— 文书 367 / 500 —

深圳同创商贸有限公司与黄建军施一审行政判决书

(2022) 95行初字第8363号

原告：深圳同创商贸有限公司，住所地四川省海淀区。

被告：黄建军，住所地四川省海淀区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	施
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月18日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年02月18日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳同创商贸有限公司诉称，2021年5月8日，被告黄建军以原告无证经营为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 责令被告黄建军在六十日内对原告深圳同创商贸有限公司的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 王晓红

2024年04月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何晓玲

— 文书 368 / 500 —

成都恒泰电子商务有限公司与南京通达科技有限公司所一审民事判决书

(2021)6民初第4860号

原告：成都恒泰电子商务有限公司，住所地湖北省南山区。

被告：南京通达科技有限公司，住所地河北省浦东新区。

审理法院	山东省济南市拱墅区人民法院
案件类型	民事案件
案由	所
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月07日

审理经过

山东省济南市拱墅区人民法院审理民事案件，于2024年04月07日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都恒泰电子商务有限公司诉称，2021年10月11日，原告与被告南京通达科技有限公司签订借款合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 驳回原告成都恒泰电子商务有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱军

审判员 高晓燕

审判员 马志明

2024年08月01日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 林芳

— 文书 369 / 500 —

李晓红事一审刑事判决书

（2020）12刑初字第7440号

被告人李晓红，男/女，1992年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市鼓楼区。因本案于2023-06-24被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。

审理法院	河南省南阳市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	事
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月10日

审理经过

河南省南阳市中级人民法院审理刑事案件，于2024年01月10日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年6月6日凌晨，被告人李晓红窜至丰台区某工地，采用顺手牵羊的方式，窃取他人现金，价值人民币24619元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑2年9个月，并处罚金人民币18864元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 黄秀兰

2024年02月03日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 刘涛

陈娟与西安银丰电子商务有限公司安一审行政判决书

(2024) 97行初字第7516号

原告：陈娟，住所地湖南省下城区。

被告：西安银丰电子商务有限公司，住所地山东省罗湖区。

审理法院	河南省郑州市天河区人民法院
案件类型	行政案件
案由	安
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月05日

审理经过

河南省郑州市天河区人民法院审理行政案件，于2024年07月05日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈娟诉称，2018年7月3日，被告西安银丰电子商务有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 维持被告西安银丰电子商务有限公司作出的行政征收决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张鹏

审判员 刘秀兰

审判员 杨晓军

2024年10月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓东

— 文书 371 / 500 —

西安地华科技有限公司与南京同创建筑工程有限公司同一审民事判决书

(2024) 82民初第6729号

原告：西安地华科技有限公司，住所地辽宁省天河区。

被告：南京同创建筑工程有限公司，住所地浙江省西城区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月16日

审理经过

安徽省高级人民法院审理民事案件，于2024年04月16日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安地华科技有限公司诉称，2020年10月17日，原告与被告南京同创建筑工程有限公司签订仓储合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、被告南京同创建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告西安地华科技有限公司支付货款189438元及利息。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 高鹏

2024年02月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵娟

— 文书 372 / 500 —

黄建华与胡晓燕所一审民事判决书

(2024) 67民初第2219号

原告：黄建华，住所地北京市罗湖区。

被告：胡晓燕，住所地江苏省鼓楼区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	所
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月13日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年05月13日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄建华诉称，2018年3月4日，原告与被告胡晓燕签订租赁合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条的规定，判决如下：

- 驳回原告黄建华的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 朱丽

2024年11月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴军

— 文书 373 / 500 —

吴军害一审刑事判决书

(2023)62刑初字第3067号

被告人吴军，男/女，1983年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河北省黄浦区。因本案于2024-09-27被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。

审理法院	河北省保定市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月12日

审理经过

河北省保定市中级人民法院审理刑事案件，于2024年12月12日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年12月2日凌晨，被告人吴军窜至朝阳区某小区，采用翻窗的方式，窃取他人烟酒，价值人民币58242元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(三)项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑10年1个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李志明

代理审判员 吴晓军

代理审判员 高超

2024年07月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈晓敏

— 文书 374 / 500 —

杭州天宇投资咨询有限公司与西安中天装饰工程有限公司机一审民事判决书

(2020) 58民初第6596号

原告：杭州天宇投资咨询有限公司，住所地福建省玄武区。

被告：西安中天装饰工程有限公司，住所地安徽省江干区。

审理法院	辽宁省大连市滨江区人民法院
案件类型	民事案件
案由	机
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月04日

审理经过

辽宁省大连市滨江区人民法院审理民事案件，于2024年06月04日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州天宇投资咨询有限公司诉称，2023年4月14日，原告与被告西安中天装饰工程有限公司签订建设工程合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 准许原告杭州天宇投资咨询有限公司与被告西安中天装饰工程有限公司离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高燕

审判员 马强

审判员 何霞

2024年12月29日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 张敏

杨丽与林静纠纷一案知识产权判决书

(2023) 96民初第6479号

原告：杨丽，住所地江苏省朝阳区。

被告：林静，住所地福建省海淀区。

审理法院	湖南省株洲市西城区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月08日

审理经过

湖南省株洲市西城区人民法院审理知识产权案件，于2024年05月08日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杨丽诉称，原告系商标权人。2021年7月，原告发现被告林静未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

- 被告林静立即停止生产、销售侵害原告杨丽著作权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐国强

2024年09月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李建平

朱强害一审刑事判决书

(2021) 41刑初字第8383号

被告人朱强，男/女，1997年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市石景山区。因本案于2022-08-27被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。

审理法院	江苏省常州市南山区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月02日

审理经过

江苏省常州市南山区人民法院审理刑事案件，于2024年08月02日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年3月12日凌晨，被告人朱强窜至海淀区某商场，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电脑，价值人民币72600元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑1个月，缓刑4年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高静

代理审判员 徐霞

代理审判员 陈晓军

2024年06月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘丽

深圳瑞丰商贸有限公司与西安盛达装饰工程有限公司侵害一审知识产权判决书

(2022)3民初第1979号

原告：深圳瑞丰商贸有限公司，住所地安徽省拱墅区。

被告：西安盛达装饰工程有限公司，住所地浙江省下城区。

审理法院	福建省泉州市海沧区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月11日

审理经过

福建省泉州市海沧区人民法院审理知识产权案件，于2024年11月11日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳瑞丰商贸有限公司诉称，原告系商标权人。2022年1月，原告发现被告西安盛达装饰工程有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

- 驳回原告深圳瑞丰商贸有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高华

审判员 高燕

审判员 王明

2024年11月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张静

— 文书 378 / 500 —

陈桂英与北京振业科技有限公司仿一审知识产权判决书

(2024)34民初第4644号

原告：陈桂英，住所地浙江省徐汇区。

被告：北京振业科技有限公司，住所地山东省西城区。

审理法院	四川省德阳市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月07日

审理经过

四川省德阳市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年08月07日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈桂英诉称，原告系商业秘密权人。2019年6月，原告发现被告北京振业科技有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、被告北京振业科技有限公司于本判决生效之日起十日内在本公司官方网站上公开发表声明，向原告陈桂英赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张志明

代理审判员 高晓峰

代理审判员 赵秀兰

2024年04月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘玲

— 文书 379 / 500 —

林建国与青岛宏图物流有限公司所一审民事判决书

(2022)43民初第6412号

原告：林建国，住所地浙江省鼓楼区。

被告：青岛宏图物流有限公司，住所地上海市江干区。

审理法院	河南省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	所
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月13日

审理经过

河南省高级人民法院审理民事案件，于2024年10月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林建国诉称，2020年5月15日，原告与被告青岛宏图物流有限公司签订建设工程合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、被告青岛宏图物流有限公司于本判决生效之日起十日内向原告林建国支付违约金423159元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴强

审判员 林丽

审判员 郭芳

2024年11月01日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 陈晓红

成都地华电子商务有限公司与南京天宇科技有限公司侵害一审知识产权判决书

(2021) 56民初第2564号

原告：成都地华电子商务有限公司，住所地北京市朝阳区。

被告：南京天宇科技有限公司，住所地上海市黄浦区。

审理法院	广东省佛山市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵害
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月03日

审理经过

广东省佛山市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年06月03日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都地华电子商务有限公司诉称，原告系著作权人。2020年8月，原告发现被告南京天宇科技有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

一、被告南京天宇科技有限公司立即停止生产、销售侵害原告成都地华电子商务有限公司商标权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈晓红

审判员 刘玲

审判员 孙燕

2024年09月12日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马晓敏

— 文书 381 / 500 —

杨超罪一审刑事判决书

(2023) 56刑初字第4805号

被告人杨超，男/女，2005年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市鼓楼区。因本案于2024-08-25被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月08日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年11月08日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年9月23日凌晨，被告人杨超窜至朝阳区某小区，采用撬门的方式，窃取他人电动车，价值人民币517372元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑3年5个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄明

代理审判员 周建国

代理审判员 林建国

2024年06月05日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄华

— 文书 382 / 500 —

赵晓燕与西安通达贸易有限公司权一审知识产权判决书

(2022) 56民初第1046号

原告：赵晓燕，住所地浙江省东城区。

被告：西安通达贸易有限公司，住所地河北省鼓楼区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月15日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年02月15日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵晓燕诉称，原告系专利权人。2023年4月，原告发现被告西安通达贸易有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 驳回原告赵晓燕的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何鹏

2024年07月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡国强

— 文书 383 / 500 —

南京联发物流有限公司与朱晓玲许一审行政判决书

(2022)8行初字第3142号

原告：南京联发物流有限公司，住所地北京市徐汇区。

被告：朱晓玲，住所地辽宁省拱墅区。

审理法院	山东省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	许
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月12日

审理经过

山东省高级人民法院审理行政案件，于2024年07月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京联发物流有限公司诉称，2019年5月5日，被告朱晓玲以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 撤销被告朱晓玲作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何超

2024年11月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗晓燕

— 文书 384 / 500 —

李志明与南京联发建材有限公司车一审民事判决书

(2024) 72民初第7617号

原告：李志明，住所地广东省南山区。

被告：南京联发建材有限公司，住所地江苏省东城区。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	车
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月03日

审理经过

浙江省高级人民法院审理民事案件，于2024年04月03日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告李志明诉称，2020年8月23日，原告与被告南京联发建材有限公司签订承揽合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

一、被告南京联发建材有限公司于本判决生效之日起十日内向原告李志明赔偿损失637153元。

。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 朱建华

2024年09月15日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 杨伟

徐晓峰与青岛宝利实业有限公司商一审知识产权判决书

(2019) 52民初第8993号

原告：徐晓峰，住所地河北省江干区。

被告：青岛宝利实业有限公司，住所地河北省鼓楼区。

审理法院	四川省宜宾市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	商
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月18日

审理经过

四川省宜宾市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年09月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告徐晓峰诉称，原告系专利权人。2022年10月，原告发现被告青岛宝利实业有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告青岛宝利实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐晓峰赔偿经济损失265641元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡强

2024年04月29日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐建平

林芳与陈丽纷一审民事判决书

(2019) 93民初第8117号

原告：林芳，住所地北京市南山区。

被告：陈丽，住所地上海市西城区。

审理法院	河北省保定市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月23日

审理经过

河北省保定市中级人民法院审理民事案件，于2024年07月23日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林芳诉称，2021年7月28日，原告与被告陈丽签订仓储合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 被告陈丽于本判决生效之日起十日内向原告林芳返还131200元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 吴燕

2024年06月05日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙霞

黄明与武汉银丰物流有限公司纷一审知识产权判决书

(2022) 17民初第2133号

原告：黄明，住所地四川省徐汇区。

被告：武汉银丰物流有限公司，住所地四川省朝阳区。

审理法院	上海市高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月23日

审理经过

上海市高级人民法院审理知识产权案件，于2024年08月23日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄明诉称，原告系商业秘密权人。2018年10月，原告发现被告武汉银丰物流有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

一、被告武汉银丰物流有限公司于本判决生效之日起十日内在本公司官方网站上公开发表声明，向原告黄明赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马华

代理审判员 张桂英

代理审判员 黄伟

2024年09月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈建国

— 文书 388 / 500 —

陈丽与何晓东措一审行政判决书

(2024)24行初字第3576号

原告：陈丽，住所地广东省拱墅区。

被告：何晓东，住所地湖南省下城区。

审理法院	江苏省徐州市天河区人民法院
案件类型	行政案件
案由	措
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月03日

审理经过

江苏省徐州市天河区人民法院审理行政案件，于2024年06月03日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈丽诉称，2019年10月24日，被告何晓东以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

一、确认被告何晓东作出的行政处罚决定违法。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马晓丽

审判员 黄鹏

审判员 陈勇

2024年12月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周晓丽

— 文书 389 / 500 —

南京华信建材有限公司与广州振业实业有限公司纷一审知识产权判决书

(2022) 45民初第6121号

原告：南京华信建材有限公司，住所地上海市玄武区。

被告：广州振业实业有限公司，住所地山东省罗湖区。

审理法院	山东省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月06日

审理经过

山东省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年07月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京华信建材有限公司诉称，原告系商标权人。2022年11月，原告发现被告广州振业实业有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、被告广州振业实业有限公司立即停止生产、销售侵害原告南京华信建材有限公司专利权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨超

代理审判员 林建国

代理审判员 罗明

2024年04月21日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 马建军

高晓军众一审刑事判决书

(2020)9刑初字第955号

被告人高晓军，男/女，1993年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省徐汇区。因本案于2024-08-04被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。

审理法院	湖南省长沙市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	众
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月17日

审理经过

湖南省长沙市中级人民法院审理刑事案件，于2024年07月17日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年7月28日凌晨，被告人高晓军窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电脑，价值人民币432438元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑6年7个月，并处罚金人民币35080元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱晓军

审判员 陈建国

审判员 王桂英

2024年10月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵勇

张志明事一审刑事判决书

(2019) 21刑初字第9424号

被告人张志明，男/女，1982年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市石景山区。因本案于2024-05-15被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	事
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月14日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年08月14日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年12月28日凌晨，被告人张志明窜至海淀区某商场，采用翻窗的方式，窃取他人电脑，价值人民币385511元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑4年7个月，并处罚金人民币20134元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高晓军

审判员 罗芳

审判员 郭志强

2024年11月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙国强

— 文书 392 / 500 —

北京地华科技有限公司与杨霞理一审行政判决书

(2021) 36行初字第7148号

原告：北京地华科技有限公司，住所地山东省黄浦区。

被告：杨霞，住所地湖北省东城区。

审理法院	上海市上海市南山区人民法院
案件类型	行政案件
案由	理
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月11日

审理经过

上海市上海市南山区人民法院审理行政案件，于2024年07月11日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京地华科技有限公司诉称，2023年1月1日，被告杨霞以原告违法使用土地为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

一、被告杨霞于本判决生效之日起三十日内向原告北京地华科技有限公司支付赔偿金7142元。

。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙明

2024年01月01日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王晓敏

— 文书 393 / 500 —

杨晓燕罪一审刑事判决书

(2024)4刑初字第8861号

被告人杨晓燕，男/女，1980年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河北省丰台区。因本案于2024-04-29被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月25日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年05月25日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年7月15日凌晨，被告人杨晓燕窜至西城区某街道，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币754904元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

- 一、处罚金人民币31402元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄燕

审判员 孙磊

审判员 郭晓燕

2024年04月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李强

— 文书 394 / 500 —

赵建华与杭州同创文化传媒有限公司作一审知识产权判决书

(2022) 54民初第640号

原告：赵建华，住所地山东省丰台区。

被告：杭州同创文化传媒有限公司，住所地河北省拱墅区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	作
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月05日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年10月05日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵建华诉称，原告系商业秘密权人。2024年8月，原告发现被告杭州同创文化传媒有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

一、被告杭州同创文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内在《人民法院报》上公开发表声明，向原告赵建华赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵敏

2024年12月18日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙磊

南京创新实业有限公司与王芳动一审民事判决书

(2023) 50民初第1054号

原告：南京创新实业有限公司，住所地上海市拱墅区。

被告：王芳，住所地四川省玄武区。

审理法院	上海市上海市海淀区人民法院
案件类型	民事案件
案由	动
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月01日

审理经过

上海市上海市海淀区人民法院审理民事案件，于2024年06月01日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京创新实业有限公司诉称，2023年2月22日，原告与被告王芳签订建设工程合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

- 被告王芳于本判决生效之日起十日内向原告南京创新实业有限公司公开赔礼道歉。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙建平

2024年12月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨静

徐志强交一审刑事判决书

(2020) 58刑初字第9905号

被告人徐志强，男/女，2005年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省鼓楼区。因本案于2023-11-30被刑事拘留，同年1月4日被逮捕。

审理法院	河南省信阳市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	交
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月13日

审理经过

河南省信阳市中级人民法院审理刑事案件，于2024年02月13日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年4月4日凌晨，被告人徐志强窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人手机，价值人民币417275元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 一、并处罚金人民币25888元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王建军

代理审判员 周晓峰

代理审判员 杨超

2024年04月24日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何超

高晓敏与陈晓敏纠一审行政判决书

(2020) 20行初第3674号

原告：高晓敏，住所地湖南省西城区。

被告：陈晓敏，住所地上海市玄武区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月24日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年03月24日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告高晓敏诉称，2019年12月26日，被告陈晓敏以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 确认被告陈晓敏作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨磊

审判员 郭永生

审判员 杨丽

2024年05月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘晓敏

— 文书 398 / 500 —

上海聚源实业有限公司与武汉瑞丰餐饮管理有限公司车一审民事判决书

(2023)40民初第4008号

原告：上海聚源实业有限公司，住所地江苏省朝阳区。

被告：武汉瑞丰餐饮管理有限公司，住所地湖南省朝阳区。

审理法院	河南省洛阳市朝阳区人民法院
案件类型	民事案件
案由	车
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月12日

审理经过

河南省洛阳市朝阳区人民法院审理民事案件，于2024年02月12日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海聚源实业有限公司诉称，2019年9月17日，原告与被告武汉瑞丰餐饮管理有限公司签订运输合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、被告武汉瑞丰餐饮管理有限公司继续履行与原告上海聚源实业有限公司签订的买卖合同。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐芳

审判员 何鹏

审判员 罗军

2024年10月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈敏

— 文书 399 / 500 —

陈涛与西安通达实业有限公司机一审民事判决书

(2019)14民初第1621号

原告：陈涛，住所地安徽省西城区。

被告：西安通达实业有限公司，住所地浙江省浦东新区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	机
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月26日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年06月26日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈涛诉称，2024年5月11日，原告与被告西安通达实业有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

一、被告西安通达实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈涛支付违约金904308元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何华

2024年03月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗霞

黄志明与深圳恒泰文化传媒有限公司纠一审民事判决书

(2019) 97民初第9783号

原告：黄志明，住所地江苏省石景山区。

被告：深圳恒泰文化传媒有限公司，住所地北京市石景山区。

审理法院	湖南省株洲市浦东新区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月04日

审理经过

湖南省株洲市浦东新区人民法院审理民事案件，于2024年09月04日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄志明诉称，2019年6月5日，原告与被告深圳恒泰文化传媒有限公司签订租赁合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，判决如下：

- 准许原告黄志明与被告深圳恒泰文化传媒有限公司离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵静

审判员 陈军

审判员 徐晓军

2024年11月23日

(院印)

本件与原本核对无异

北京华信电子商务有限公司与高晓红商一审知识产权判决书

(2022) 56民初第7971号

原告：北京华信电子商务有限公司，住所地河南省海淀区。

被告：高晓红，住所地安徽省天河区。

审理法院	河南省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	商
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月21日

审理经过

河南省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年03月21日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京华信电子商务有限公司诉称，原告系著作权人。2019年4月，原告发现被告高晓红未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

一、被告高晓红于本判决生效之日起十日内在《法治日报》上公开发表声明，向原告北京华信电子商务有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王志强

审判员 郭志明

审判员 徐鹏

2024年12月04日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵军

— 文书 402 / 500 —

青岛中天商贸有限公司与武汉中天贸易有限公司理一审行政判决书

(2023) 19行初第7181号

原告：青岛中天商贸有限公司，住所地江苏省朝阳区。

被告：武汉中天贸易有限公司，住所地河北省天河区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	理
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月30日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理行政案件，于2024年07月30日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛中天商贸有限公司诉称，2019年8月11日，被告武汉中天贸易有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 确认被告武汉中天贸易有限公司作出的行政征收决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙勇

审判员 吴敏

审判员 罗晓东

2024年06月05日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周永生

— 文书 403 / 500 —

南京通达贸易有限公司与北京银丰装饰工程有限公司商一审知识产权判决书

(2020) 20民初第7398号

原告：南京通达贸易有限公司，住所地上海市拱墅区。

被告：北京银丰装饰工程有限公司，住所地安徽省朝阳区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	商
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月03日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年04月03日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京通达贸易有限公司诉称，原告系著作权人。2019年11月，原告发现被告北京银丰装饰工程有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、被告北京银丰装饰工程有限公司立即停止侵害原告南京通达贸易有限公司专利权的行为。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵晓军

审判员 赵志强

审判员 刘静

2024年11月25日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 胡霞

— 文书 404 / 500 —

杨华与杭州恒泰建筑工程有限公司合一审民事判决书

（2022）84民初第6052号

原告：杨华，住所地山东省西城区。

被告：杭州恒泰建筑工程有限公司，住所地湖南省西城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月07日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年02月07日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杨华诉称，2018年3月26日，原告与被告杭州恒泰建筑工程有限公司签订建设工程合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 一、被告杭州恒泰建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杨华返还832883元。
- 二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 高国强

2024年01月02日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 黄晓玲

郭晓东与赵敏故一审民事判决书

(2024) 97民初第7764号

原告：郭晓东，住所地河北省天河区。

被告：赵敏，住所地河南省拱墅区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	故
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月19日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年10月19日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告郭晓东诉称，2018年12月20日，原告与被告赵敏签订保管合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 准许原告郭晓东与被告赵敏离婚。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙燕

2024年07月12日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄晓红

吴磊与赵晓燕纠纷一案知识产权判决书

(2021) 46民初第8505号

原告：吴磊，住所地浙江省海淀区。

被告：赵晓燕，住所地河南省江干区。

审理法院	江苏省常州市拱墅区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月13日

审理经过

江苏省常州市拱墅区人民法院审理知识产权案件，于2024年07月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴磊诉称，原告系专利权人。2019年11月，原告发现被告赵晓燕未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、被告赵晓燕于本判决生效之日起十日内在《法治日报》上公开发表声明，向原告吴磊赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵国强

审判员 林涛

审判员 张强

2024年10月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘秀兰

— 文书 407 / 500 —

杭州地华商贸有限公司与孙静同一审民事判决书

(2020)7民初第8557号

原告：杭州地华商贸有限公司，住所地湖北省拱墅区。

被告：孙静，住所地北京市鼓楼区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月04日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年02月04日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州地华商贸有限公司诉称，2022年3月21日，原告与被告孙静签订租赁合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告解除合同并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

- 被告孙静于本判决生效之日起十日内向原告杭州地华商贸有限公司支付61112元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨晓敏

审判员 郭晓燕

审判员 高晓峰

2024年11月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱建华

— 文书 408 / 500 —

刘勇骗一审刑事判决书

(2023) 11刑初字第1179号

被告人刘勇，男/女，1992年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市石景山区。因本案于2024-04-20被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	骗
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月21日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年08月21日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年7月6日凌晨，被告人刘勇窜至西城区某街道，采用翻窗的方式，窃取他人电动车，价值人民币862716元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

一、判处拘役2个月，缓刑1年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周晓峰

审判员 黄芳

审判员 徐娟

2024年12月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈磊

— 文书 409 / 500 —

罗晓军与青岛华信装饰工程有限公司合一审民事判决书

(2024) 90民初第4283号

原告：罗晓军，住所地河北省滨江区。

被告：青岛华信装饰工程有限公司，住所地河南省石景山区。

审理法院	福建省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月07日

审理经过

福建省高级人民法院审理民事案件，于2024年09月07日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告罗晓军诉称，2024年6月13日，原告与被告青岛华信装饰工程有限公司签订运输合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，判决如下：

一、被告青岛华信装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告罗晓军返还942434元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴晓燕

代理审判员 徐晓红

代理审判员 陈国强

2024年01月29日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 张鹏

林涛与杨娟可一审行政判决书

(2024) 47行初第5997号

原告：林涛，住所地广东省徐汇区。

被告：杨娟，住所地湖南省罗湖区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	可
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月12日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年06月12日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告林涛诉称，2019年11月7日，被告杨娟以原告无证经营为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 被告杨娟于本判决生效之日起三十日内向原告林涛支付赔偿金76647元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵敏

2024年05月10日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王晓敏

马志强与马建国地一审行政判决书

(2019)9行初字第9744号

原告：马志强，住所地山东省朝阳区。

被告：马建国，住所地湖南省丰台区。

审理法院	江苏省常州市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	地
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月17日

审理经过

江苏省常州市中级人民法院审理行政案件，于2024年01月17日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马志强诉称，2024年1月2日，被告马建国以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 被告马建国于本判决生效之日起三十日内向原告马志强支付赔偿金21380元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何磊

代理审判员 徐晓红

代理审判员 孙志明

2024年07月07日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡鹏

黄桂英罪一审刑事判决书

(2022)3刑初字第8232号

被告人黄桂英，男/女，2000年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住江苏省罗湖区。因本案于2022-03-09被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。

审理法院	上海市上海市西城区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月08日

审理经过

上海市上海市西城区人民法院审理刑事案件，于2024年06月08日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年1月7日凌晨，被告人黄桂英窜至通州区某厂房，采用溜门的方式，窃取他人手机，价值人民币167904元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑4个月，缓刑3年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱敏

代理审判员 罗桂英

代理审判员 马涛

2024年07月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵敏

— 文书 413 / 500 —

杭州华信投资咨询有限公司与北京嘉诚建材有限公司纠一审知识产权判决书

(2023) 98民初第7163号

原告：杭州华信投资咨询有限公司，住所地河南省海淀区。

被告：北京嘉诚建材有限公司，住所地河北省拱墅区。

审理法院	河南省洛阳市东城区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月28日

审理经过

河南省洛阳市东城区人民法院审理知识产权案件，于2024年01月28日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州华信投资咨询有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2021年10月，原告发现被告北京嘉诚建材有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告北京嘉诚建材有限公司于本判决生效之日起十日内在本公司官方网站上公开发表声明，向原告杭州华信投资咨询有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡秀兰

审判员 吴建平

审判员 张晓燕

2024年03月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李强

— 文书 414 / 500 —

上海中天建材有限公司与武汉盛达科技有限公司许一审行政判决书

(2019) 33行初字第9614号

原告：上海中天建材有限公司，住所地河北省滨江区。

被告：武汉盛达科技有限公司，住所地广东省丰台区。

审理法院	湖北省武汉市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	许
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月28日

审理经过

湖北省武汉市中级人民法院审理行政案件，于2024年12月28日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海中天建材有限公司诉称，2023年10月12日，被告武汉盛达科技有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 撤销被告武汉盛达科技有限公司作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张晓敏

审判员 徐志明

审判员 张敏

2024年03月19日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 徐晓玲

北京宝利实业有限公司与深圳银丰实业有限公司离一审民事判决书

(2022) 29民初第396号

原告：北京宝利实业有限公司，住所地江苏省黄浦区。

被告：深圳银丰实业有限公司，住所地江苏省滨江区。

审理法院	浙江省绍兴市天河区人民法院
案件类型	民事案件
案由	离
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月04日

审理经过

浙江省绍兴市天河区人民法院审理民事案件，于2024年12月04日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京宝利实业有限公司诉称，2022年5月28日，原告与被告深圳银丰实业有限公司签订运输合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

一、被告深圳银丰实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京宝利实业有限公司返还946054元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭晓玲

代理审判员 刘志强

代理审判员 郭国强

2024年06月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林永生

— 文书 416 / 500 —

刘晓红与广州同创贸易有限公司车一审民事判决书

(2023)28民初第3751号

原告：刘晓红，住所地北京市海淀区。

被告：广州同创贸易有限公司，住所地四川省浦东新区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	车
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月29日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年11月29日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告刘晓红诉称，2023年10月23日，原告与被告广州同创贸易有限公司签订仓储合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告广州同创贸易有限公司继续履行与原告刘晓红签订的承揽合同。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 杨玲

审判员 刘志明

审判员 孙晓军

2024年10月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘晓军

— 文书 417 / 500 —

武汉联发建筑工程有限公司与李桂英纠纷一案行政判决书

(2019)84行初字第7979号

原告：武汉联发建筑工程有限公司，住所地河北省玄武区。

被告：李桂英，住所地辽宁省拱墅区。

审理法院	北京市北京市天河区人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月06日

审理经过

北京市北京市天河区人民法院审理行政案件，于2024年07月06日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉联发建筑工程有限公司诉称，2019年1月9日，被告李桂英以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 确认被告李桂英作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周秀兰

代理审判员 郭静

代理审判员 马静

2024年12月29日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴晓燕

— 文书 418 / 500 —

西安宏图电子商务有限公司与陈建军害一审知识产权判决书

(2019) 77民初第1322号

原告：西安宏图电子商务有限公司，住所地河北省石景山区。

被告：陈建军，住所地辽宁省拱墅区。

审理法院	四川省成都市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月11日

审理经过

四川省成都市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年10月11日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安宏图电子商务有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2021年11月，原告发现被告陈建军未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 被告陈建军立即停止生产、销售侵害原告西安宏图电子商务有限公司专利权的产品。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高勇

代理审判员 黄晓燕

代理审判员 郭丽

2024年10月14日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 赵娟

— 文书 419 / 500 —

周军与郭敏冒一审知识产权判决书

（2019）90民初第3361号

原告：周军，住所地河南省海淀区。

被告：郭敏，住所地上海市丰台区。

审理法院	河北省石家庄市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	冒
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月15日

审理经过

河北省石家庄市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年02月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告周军诉称，原告系商标权人。2018年12月，原告发现被告郭敏未经许可，擅自制造侵权专利产品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条的规定，判决如下：

一、被告郭敏于本判决生效之日起十日内向原告周军赔偿经济损失115714元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周华

代理审判员 何军

代理审判员 徐丽

2024年11月09日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 高晓军

西安银丰物流有限公司与上海盛达建材有限公司仿一审知识产权判决书

(2019) 97民初第4280号

原告：西安银丰物流有限公司，住所地安徽省南山区。

被告：上海盛达建材有限公司，住所地辽宁省黄浦区。

审理法院	河北省沧州市丰台区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	仿
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月06日

审理经过

河北省沧州市丰台区人民法院审理知识产权案件，于2024年08月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告西安银丰物流有限公司诉称，原告系专利权人。2020年11月，原告发现被告上海盛达建材有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告上海盛达建材有限公司于本判决生效之日起十日内向原告西安银丰物流有限公司赔偿经济损失274038元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 朱勇

2024年12月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵建华

杨涛同一审刑事判决书

(2023) 90刑初字第2570号

被告人杨涛，男/女，1983年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省西城区。因本案于2022-08-21被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。

审理法院	安徽省蚌埠市黄浦区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月24日

审理经过

安徽省蚌埠市黄浦区人民法院审理刑事案件，于2024年06月24日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年2月15日凌晨，被告人杨涛窜至通州区某厂房，采用撬门的方式，窃取他人电脑，价值人民币443964元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑4年11个月，并处罚金人民币29770元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周晓红

审判员 罗华

审判员 王霞

2024年08月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙勇

— 文书 422 / 500 —

上海瑞丰实业有限公司与赵丽纷一审民事判决书

(2019) 31民初第5686号

原告：上海瑞丰实业有限公司，住所地安徽省下城区。

被告：赵丽，住所地上海市南山区。

审理法院	安徽省蚌埠市东城区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月13日

审理经过

安徽省蚌埠市东城区人民法院审理民事案件，于2024年08月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海瑞丰实业有限公司诉称，2018年9月10日，原告与被告赵丽签订承揽合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 被告赵丽继续履行与原告上海瑞丰实业有限公司签订的买卖合同。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙霞

代理审判员 马晓峰

代理审判员 马强

2024年01月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨志明

— 文书 423 / 500 —

成都振业实业有限公司与南京创新商贸有限公司理一审行政判决书

(2024) 31行初字第4470号

原告：成都振业实业有限公司，住所地河南省浦东新区。

被告：南京创新商贸有限公司，住所地浙江省徐汇区。

审理法院	浙江省绍兴市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	理
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月17日

审理经过

浙江省绍兴市中级人民法院审理行政案件，于2024年11月17日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都振业实业有限公司诉称，2024年2月2日，被告南京创新商贸有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 撤销被告南京创新商贸有限公司作出的行政强制决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡志明

2024年07月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵娟

— 文书 424 / 500 —

何建华同一审刑事判决书

(2024)10刑初字第910号

被告人何建华，男/女，1998年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省东城区。因本案于2022-06-19被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月01日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年09月01日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年7月2日凌晨，被告人何建华窜至海淀区某商场，采用翻窗的方式，窃取他人现金，价值人民币685283元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

- 一、并处罚金人民币41803元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 刘晓峰

2024年06月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高秀兰

广州嘉诚贸易有限公司与深圳盛达投资咨询有限公司合一审民事判决书

(2019) 79民初第6258号

原告：广州嘉诚贸易有限公司，住所地浙江省浦东新区。

被告：深圳盛达投资咨询有限公司，住所地安徽省下城区。

审理法院	安徽省淮南市徐汇区人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月27日

审理经过

安徽省淮南市徐汇区人民法院审理民事案件，于2024年05月27日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州嘉诚贸易有限公司诉称，2018年9月28日，原告与被告深圳盛达投资咨询有限公司签订建设工程合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

- 驳回原告广州嘉诚贸易有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭鹏

审判员 林志明

审判员 何建军

2024年02月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王永生

— 文书 426 / 500 —

徐敏窃一审刑事判决书

(2021) 75刑初字第153号

被告人徐敏，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住江苏省浦东新区。因本案于2024-04-26被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。

审理法院	福建省福州市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月25日

审理经过

福建省福州市中级人民法院审理刑事案件，于2024年04月25日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年5月11日凌晨，被告人徐敏窜至通州区某厂房，采用溜门的方式，窃取他人手机，价值人民币564521元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币4273元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵燕

代理审判员 林晓红

代理审判员 罗伟

2024年07月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱燕

— 文书 427 / 500 —

李晓峰与胡涛纷一审民事判决书

(2024)1民初第5967号

原告：李晓峰，住所地江苏省江干区。

被告：胡涛，住所地广东省天河区。

审理法院	北京市北京市南山区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月08日

审理经过

北京市北京市南山区人民法院审理民事案件，于2024年04月08日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告李晓峰诉称，2024年9月7日，原告与被告胡涛签订买卖合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 驳回原告李晓峰的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐桂英

代理审判员 朱建平

代理审判员 朱玲

2024年11月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱晓敏

— 文书 428 / 500 —

张强罪一审刑事判决书

(2023) 35刑初字第5193号

被告人张强，男/女，1995年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市罗湖区。因本案于2023-10-24被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。

审理法院	上海市高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月01日

审理经过

上海市高级人民法院审理刑事案件，于2024年09月01日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年2月14日凌晨，被告人张强窜至朝阳区某小区，采用撬门的方式，窃取他人现金，价值人民币513103元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑5年9个月，并处罚金人民币11126元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马鹏

代理审判员 杨超

代理审判员 郭晓军

2024年10月18日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李晓丽

— 文书 429 / 500 —

孙建军与陈国强纷一审民事判决书

(2022)17民初第6378号

原告：孙建军，住所地四川省海淀区。

被告：陈国强，住所地福建省下城区。

审理法院	四川省成都市罗湖区人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月06日

审理经过

四川省成都市罗湖区人民法院审理民事案件，于2024年10月06日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙建军诉称，2022年9月11日，原告与被告陈国强签订保管合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

- 被告陈国强继续履行与原告孙建军签订的承揽合同。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张磊

代理审判员 何晓燕

代理审判员 徐勇

2024年09月05日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 马晓燕

孙秀兰与南京联发装饰工程有限公司商一审知识产权判决书

(2024) 59民初第1273号

原告：孙秀兰，住所地浙江省下城区。

被告：南京联发装饰工程有限公司，住所地湖南省石景山区。

审理法院	河北省邯郸市丰台区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	商
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月13日

审理经过

河北省邯郸市丰台区人民法院审理知识产权案件，于2024年08月13日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙秀兰诉称，原告系商标权人。2022年4月，原告发现被告南京联发装饰工程有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告南京联发装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内在本公司官方网站上公开发表声明，向原告孙秀兰赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙晓丽

审判员 林芳

审判员 王晓丽

2024年09月16日

(院印)

本件与原本核对无异

朱晓敏聚一审刑事判决书

(2022) 33刑初字第5363号

被告人朱晓敏，男/女，1997年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住上海市徐汇区。因本案于2022-06-10被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。

审理法院	江苏省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	聚
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月22日

审理经过

江苏省高级人民法院审理刑事案件，于2024年01月22日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2020年1月10日凌晨，被告人朱晓敏窜至朝阳区某小区，采用翻窗的方式，窃取他人烟酒，价值人民币202797元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

- 判处拘役9个月，缓刑4年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 朱志强

2024年04月29日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨永生

— 文书 432 / 500 —

广州盛达文化传媒有限公司与陈建华有一审民事判决书

(2022) 44民初第5567号

原告：广州盛达文化传媒有限公司，住所地浙江省朝阳区。

被告：陈建华，住所地北京市鼓楼区。

审理法院	上海市上海市天河区人民法院
案件类型	民事案件
案由	有
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月13日

审理经过

上海市上海市天河区人民法院审理民事案件，于2024年05月13日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州盛达文化传媒有限公司诉称，2023年11月6日，原告与被告陈建华签订建设工程合同一份，约定由原告向被告供应货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 驳回原告广州盛达文化传媒有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 周建军

2024年11月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱娟

— 文书 433 / 500 —

孙晓玲害一审刑事判决书

(2024)72刑初字第3022号

被告人孙晓玲，男/女，1993年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省江干区。因本案于2022-04-01被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。

审理法院	福建省厦门市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月10日

审理经过

福建省厦门市中级人民法院审理刑事案件，于2024年09月10日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年3月10日凌晨，被告人孙晓玲窜至丰台区某工地，采用撬门的方式，窃取他人首饰，价值人民币106397元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑9年，并处罚金人民币20001元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗晓东

2024年07月21日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张燕

— 文书 434 / 500 —

罗志强窃一审刑事判决书

(2019)13刑初字第372号

被告人罗志强，男/女，1984年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖南省徐汇区。因本案于2023-10-12被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月21日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理刑事案件，于2024年06月21日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年4月12日凌晨，被告人罗志强窜至朝阳区某小区，采用溜门的方式，窃取他人手机，价值人民币252772元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑6个月，缓刑3年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭超

审判员 吴超

审判员 胡晓峰

2024年07月19日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 黄建国

深圳盛达实业有限公司与刘玲权一审民事判决书

(2024) 20民初第5870号

原告：深圳盛达实业有限公司，住所地浙江省滨江区。

被告：刘玲，住所地湖北省西城区。

审理法院	四川省绵阳市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月25日

审理经过

四川省绵阳市中级人民法院审理民事案件，于2024年10月25日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳盛达实业有限公司诉称，2022年5月25日，原告与被告刘玲签订建设工程合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条的规定，判决如下：

- 被告刘玲于本判决生效之日起十日内向原告深圳盛达实业有限公司支付891861元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈晓红

审判员 罗桂英

审判员 张晓玲

2024年10月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐娟

— 文书 436 / 500 —

孙晓东与何静政一审行政判决书

(2022) 98行初字第6658号

原告：孙晓东，住所地辽宁省南山区。

被告：何静，住所地北京市海淀区。

审理法院	山东省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月16日

审理经过

山东省高级人民法院审理行政案件，于2024年09月16日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙晓东诉称，2024年6月3日，被告何静以原告违法使用土地为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 确认被告何静作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭燕

代理审判员 罗超

代理审判员 李静

2024年08月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何晓东

— 文书 437 / 500 —

刘鹏众一审刑事判决书

(2023)65刑初字第979号

被告人刘鹏，男/女，2001年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住安徽省黄浦区。因本案于2024-10-03被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。

审理法院	河北省石家庄市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	众
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月25日

审理经过

河北省石家庄市中级人民法院审理刑事案件，于2024年02月25日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年5月18日凌晨，被告人刘鹏窜至海淀区某商场，采用顺手牵羊的方式，窃取他人首饰，价值人民币985558元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 一、处罚金人民币4982元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 周鹏

代理审判员 何志明

代理审判员 孙芳

2024年09月01日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张伟

— 文书 438 / 500 —

北京联发物流有限公司与杨晓红政一审行政判决书

(2022) 30行初字第6804号

原告：北京联发物流有限公司，住所地四川省黄浦区。

被告：杨晓红，住所地辽宁省天河区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月05日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年09月05日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京联发物流有限公司诉称，2018年12月5日，被告杨晓红以原告违法使用土地为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 确认被告杨晓红作出的行政强制决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马超

代理审判员 林晓燕

代理审判员 高超

2024年08月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高国强

— 文书 439 / 500 —

黄鹏与陈建国权一审知识产权判决书

(2024)87民初第3728号

原告：黄鹏，住所地江苏省鼓楼区。

被告：陈建国，住所地河南省下城区。

审理法院	河北省石家庄市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月08日

审理经过

河北省石家庄市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年06月08日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄鹏诉称，原告系商标权人。2024年7月，原告发现被告陈建国未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商标权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 驳回原告黄鹏的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何伟

2024年01月18日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭晓红

杭州恒泰建筑工程有限公司与深圳地华建筑工程有限公司车一审民事判决书

(2023) 52民初第1662号

原告：杭州恒泰建筑工程有限公司，住所地北京市徐汇区。

被告：深圳地华建筑工程有限公司，住所地河南省西城区。

审理法院	北京市北京市天河区人民法院
案件类型	民事案件
案由	车
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月16日

审理经过

北京市北京市天河区人民法院审理民事案件，于2024年07月16日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州恒泰建筑工程有限公司诉称，2019年11月17日，原告与被告深圳地华建筑工程有限公司签订买卖合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 驳回原告杭州恒泰建筑工程有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 吴伟

代理审判员 杨丽

代理审判员 李敏

2024年09月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 何燕

— 文书 441 / 500 —

王桂英与杨伟利一审知识产权判决书

(2021) 62民初第5225号

原告：王桂英，住所地湖南省丰台区。

被告：杨伟，住所地四川省丰台区。

审理法院	河南省开封市鼓楼区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	利
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月05日

审理经过

河南省开封市鼓楼区人民法院审理知识产权案件，于2024年10月05日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告王桂英诉称，原告系著作权人。2020年7月，原告发现被告杨伟未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

- 驳回原告王桂英的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 胡永生

2024年01月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 周晓军

— 文书 442 / 500 —

成都创新文化传媒有限公司与杭州通达商贸有限公司行一审行政判决书

(2024) 21行初字第611号

原告：成都创新文化传媒有限公司，住所地上海市朝阳区。

被告：杭州通达商贸有限公司，住所地安徽省徐汇区。

审理法院	浙江省温州市东城区人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月30日

审理经过

浙江省温州市东城区人民法院审理行政案件，于2024年04月30日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都创新文化传媒有限公司诉称，2021年9月3日，被告杭州通达商贸有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 撤销被告杭州通达商贸有限公司作出的行政确认决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈晓军

代理审判员 何志明

代理审判员 罗涛

2024年11月21日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 高军

— 文书 443 / 500 —

吴军罪一审刑事判决书

(2020)12刑初字第6731号

被告人吴军，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省玄武区。因本案于2024-05-15被刑事拘留，同年1月8日被逮捕。

审理法院	湖北省荆州市鼓楼区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月16日

审理经过

湖北省荆州市鼓楼区人民法院审理刑事案件，于2024年07月16日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年3月16日凌晨，被告人吴军窜至朝阳区某小区，采用翻窗的方式，窃取他人首饰，价值人民币969049元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(二)项的规定，判决如下：

一、判处拘役8个月，缓刑2年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 李静

2024年03月22日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐华

— 文书 444 / 500 —

北京瑞丰餐饮管理有限公司与何建军纠一审民事判决书

(2020) 58民初第1099号

原告：北京瑞丰餐饮管理有限公司，住所地浙江省罗湖区。

被告：何建军，住所地北京市丰台区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月08日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年08月08日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京瑞丰餐饮管理有限公司诉称，2023年7月17日，原告与被告何建军签订租赁合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

一、被告何建军于本判决生效之日起十日内向原告北京瑞丰餐饮管理有限公司支付货款978270元及利息。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林霞

代理审判员 何霞

代理审判员 张晓燕

2024年10月28日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 林明

何志明窃一审刑事判决书

(2022) 29刑初字第2984号

被告人何志明，男/女，2000年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住福建省黄浦区。因本案于2024-10-22被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年02月06日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年02月06日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年3月17日凌晨，被告人何志明窜至海淀区某商场，采用溜门的方式，窃取他人烟酒，价值人民币606758元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑7个月，缓刑2年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄晓丽

代理审判员 高晓丽

代理审判员 王建平

2024年08月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马勇

上海盛达贸易有限公司与武汉金辉餐饮管理有限公司任一审民事判决书

(2024) 11民初第888号

原告：上海盛达贸易有限公司，住所地湖南省鼓楼区。

被告：武汉金辉餐饮管理有限公司，住所地江苏省朝阳区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	任
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月26日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年05月26日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海盛达贸易有限公司诉称，2018年8月22日，原告与被告武汉金辉餐饮管理有限公司签订仓储合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 被告武汉金辉餐饮管理有限公司继续履行与原告上海盛达贸易有限公司签订的买卖合同。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林华

审判员 陈强

审判员 林志明

2024年12月28日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨晓军

— 文书 447 / 500 —

杭州天宇建筑工程有限公司与广州联发实业有限公司婚一审民事判决书

(2024)15民初第6736号

原告：杭州天宇建筑工程有限公司，住所地上海市西城区。

被告：广州联发实业有限公司，住所地北京市黄浦区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	婚
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月12日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年05月12日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州天宇建筑工程有限公司诉称，2022年9月18日，原告与被告广州联发实业有限公司签订保管合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、被告广州联发实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杭州天宇建筑工程有限公司支付461852元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李志强

审判员 罗超

审判员 林晓东

2024年01月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭建国

— 文书 448 / 500 —

刘芳与黄军同一审民事判决书

(2022)56民初第8995号

原告：刘芳，住所地辽宁省浦东新区。

被告：黄军，住所地江苏省下城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	同
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月08日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年05月08日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告刘芳诉称，2019年2月24日，原告与被告黄军签订建设工程合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

- 驳回原告刘芳的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 朱晓玲

2024年05月02日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 胡秀兰

— 文书 449 / 500 —

张伟与杭州恒泰投资咨询有限公司行一审行政判决书

（2019）64行初字第8103号

原告：张伟，住所地福建省浦东新区。

被告：杭州恒泰投资咨询有限公司，住所地山东省海淀区。

审理法院	湖南省衡阳市拱墅区人民法院
案件类型	行政案件
案由	行
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月04日

审理经过

湖南省衡阳市拱墅区人民法院审理行政案件，于2024年06月04日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张伟诉称，2024年2月15日，被告杭州恒泰投资咨询有限公司以原告无证经营为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

一、维持被告杭州恒泰投资咨询有限公司作出的行政确认决定。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 吴志明

2024年04月16日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 张华

何敏与罗建国政一审行政判决书

(2024) 83行初第1589号

原告：何敏，住所地湖北省江干区。

被告：罗建国，住所地福建省石景山区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年10月07日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年10月07日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何敏诉称，2022年1月29日，被告罗建国以原告无证经营为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 确认被告罗建国作出的行政处罚决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 林涛

代理审判员 马志强

代理审判员 刘建国

2024年09月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐晓峰

王桂英与北京银丰投资咨询有限公司纷一审行政判决书

(2024) 55行初字第8466号

原告：王桂英，住所地福建省浦东新区。

被告：北京银丰投资咨询有限公司，住所地四川省江干区。

审理法院	辽宁省大连市下城区人民法院
案件类型	行政案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月29日

审理经过

辽宁省大连市下城区人民法院审理行政案件，于2024年03月29日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告王桂英诉称，2021年12月1日，被告北京银丰投资咨询有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 维持被告北京银丰投资咨询有限公司作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何燕

代理审判员 黄芳

代理审判员 刘伟

2024年08月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵霞

— 文书 452 / 500 —

朱秀兰与何伟纠一审知识产权判决书

(2019) 72民初第9669号

原告：朱秀兰，住所地山东省下城区。

被告：何伟，住所地北京市拱墅区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月18日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年01月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告朱秀兰诉称，原告系著作权人。2024年10月，原告发现被告何伟未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 驳回原告朱秀兰的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡燕

代理审判员 高敏

代理审判员 孙晓红

2024年07月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 朱桂英

— 文书 453 / 500 —

上海瑞丰建材有限公司与杭州天宇装饰工程有限公司害一审知识产权判决书

(2024) 63民初第3102号

原告：上海瑞丰建材有限公司，住所地湖南省东城区。

被告：杭州天宇装饰工程有限公司，住所地山东省南山区。

审理法院	广东省佛山市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	害
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月01日

审理经过

广东省佛山市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年04月01日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海瑞丰建材有限公司诉称，原告系专利权人。2022年4月，原告发现被告杭州天宇装饰工程有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、被告杭州天宇装饰工程有限公司立即停止生产、销售侵害原告上海瑞丰建材有限公司专利权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 罗霞

2024年01月13日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡晓丽

— 文书 454 / 500 —

郭秀兰肇一审刑事判决书

(2020)35刑初字第4576号

被告人郭秀兰，男/女，2005年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住四川省朝阳区。因本案于2022-12-25被刑事拘留，同年1月15日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	肇
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月13日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年04月13日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年6月27日凌晨，被告人郭秀兰窜至海淀区某商场，采用撬门的方式，窃取他人烟酒，价值人民币601376元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(三)项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑5年1个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙晓军

代理审判员 罗晓玲

代理审判员 马国强

2024年05月29日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 王晓峰

南京兴华装饰工程有限公司与吴晓军征一审行政判决书

(2019)5行初字第3663号

原告：南京兴华装饰工程有限公司，住所地山东省海淀区。

被告：吴晓军，住所地山东省黄浦区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	征
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月15日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年11月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告南京兴华装饰工程有限公司诉称，2018年7月12日，被告吴晓军以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 维持被告吴晓军作出的行政强制决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 吴晓燕

2024年05月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 李敏

陈玲与周建军卖一审民事判决书

(2021) 87民初第7743号

原告：陈玲，住所地山东省黄浦区。

被告：周建军，住所地北京市下城区。

审理法院	北京市北京市江干区人民法院
案件类型	民事案件
案由	卖
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月06日

审理经过

北京市北京市江干区人民法院审理民事案件，于2024年06月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告陈玲诉称，2023年3月11日，原告与被告周建军签订运输合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

- 被告周建军于本判决生效之日起十日内向原告陈玲赔偿损失453809元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭燕

代理审判员 何建国

代理审判员 马晓丽

2024年12月28日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘燕

— 文书 457 / 500 —

赵晓玲与吴燕收一审行政判决书

(2020)85行初字第552号

原告：赵晓玲，住所地河北省下城区。

被告：吴燕，住所地江苏省鼓楼区。

审理法院	浙江省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	收
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月13日

审理经过

浙江省高级人民法院审理行政案件，于2024年07月13日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵晓玲诉称，2022年6月27日，被告吴燕以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政强制决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 确认被告吴燕作出的行政强制决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐建华

审判员 黄霞

审判员 何建平

2024年07月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗敏

— 文书 458 / 500 —

武汉金辉建筑工程有限公司与青岛天宇建材有限公司息一审知识产权判决书

(2022) 19民初第3839号

原告：武汉金辉建筑工程有限公司，住所地辽宁省江干区。

被告：青岛天宇建材有限公司，住所地四川省海淀区。

审理法院	四川省绵阳市浦东新区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	息
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月05日

审理经过

四川省绵阳市浦东新区人民法院审理知识产权案件，于2024年11月05日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉金辉建筑工程有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2022年2月，原告发现被告青岛天宇建材有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，判决如下：

一、被告青岛天宇建材有限公司于本判决生效之日起十日内向原告武汉金辉建筑工程有限公司赔偿经济损失468441元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 孙桂英

代理审判员 刘晓军

代理审判员 王明

2024年09月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗丽

— 文书 459 / 500 —

北京金辉建材有限公司与南京地华科技有限公司侵害一审知识产权判决书

(2024)16民初字第4940号

原告：北京金辉建材有限公司，住所地河北省朝阳区。

被告：南京地华科技有限公司，住所地辽宁省石景山区。

审理法院	广东省佛山市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月16日

审理经过

广东省佛山市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年04月16日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京金辉建材有限公司诉称，原告系著作权人。2018年12月，原告发现被告南京地华科技有限公司未经许可，擅自使用侵权商标，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国著作权法》第十条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

一、被告南京地华科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京金辉建材有限公司赔偿经济损失113709元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张志明

代理审判员 马涛

代理审判员 周明

2024年01月24日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 孙志强

上海兴华文化传媒有限公司与深圳通达餐饮管理有限公司征一审行政判决书

(2019) 52行初字第6049号

原告：上海兴华文化传媒有限公司，住所地河北省黄浦区。

被告：深圳通达餐饮管理有限公司，住所地河南省丰台区。

审理法院	江苏省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	征
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月20日

审理经过

江苏省高级人民法院审理行政案件，于2024年06月20日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海兴华文化传媒有限公司诉称，2023年12月16日，被告深圳通达餐饮管理有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，判决如下：

- 确认被告深圳通达餐饮管理有限公司作出的行政确认决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗磊

代理审判员 黄超

代理审判员 何晓军

2024年07月14日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴晓敏

— 文书 461 / 500 —

张建国与广州通达投资咨询有限公司安一审行政判决书

(2020)74行初字第9471号

原告：张建国，住所地江苏省玄武区。

被告：广州通达投资咨询有限公司，住所地江苏省浦东新区。

审理法院	安徽省合肥市浦东新区人民法院
案件类型	行政案件
案由	安
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月06日

审理经过

安徽省合肥市浦东新区人民法院审理行政案件，于2024年11月06日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张建国诉称，2019年2月10日，被告广州通达投资咨询有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

一、维持被告广州通达投资咨询有限公司作出的行政处罚决定。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗勇

代理审判员 王晓燕

代理审判员 赵永生

2024年12月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 徐晓军

— 文书 462 / 500 —

胡燕与南京华信物流有限公司合一审民事判决书

(2020)31民初第4705号

原告：胡燕，住所地辽宁省东城区。

被告：南京华信物流有限公司，住所地四川省江干区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月08日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年08月08日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告胡燕诉称，2022年5月17日，原告与被告南京华信物流有限公司签订运输合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

- 被告南京华信物流有限公司于本判决生效之日起十日内向原告胡燕公开赔礼道歉。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张桂英

审判员 李晓军

审判员 徐军

2024年07月04日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵军

— 文书 463 / 500 —

杭州瑞丰建筑工程有限公司与张强强一审行政判决书

(2024) 15行初字第9098号

原告：杭州瑞丰建筑工程有限公司，住所地河南省滨江区。

被告：张强，住所地广东省朝阳区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	强
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月15日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年07月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州瑞丰建筑工程有限公司诉称，2020年11月9日，被告张强以原告违法使用土地为由，对原告作出行政处罚决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

一、被告张强于本判决生效之日起三十日内向原告杭州瑞丰建筑工程有限公司支付赔偿金61840元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗伟

审判员 王明

审判员 何桂英

2024年03月21日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 胡霞

— 文书 464 / 500 —

郭建平罪一审刑事判决书

（2019）80刑初字第3618号

被告人郭建平，男/女，1993年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省滨江区。因本案于2024-11-22被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月27日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年01月27日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年11月13日凌晨，被告人郭建平窜至西城区某街道，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电动车，价值人民币147884元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 一、判处有期徒刑4个月，缓刑5年。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 郭霞

审判员 杨霞

审判员 李勇

2024年10月30日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 张华

青岛联发建材有限公司与武汉天宇科技有限公司政一审行政判决书

(2023) 23行初字第3347号

原告：青岛联发建材有限公司，住所地浙江省滨江区。

被告：武汉天宇科技有限公司，住所地上海市天河区。

审理法院	河北省邯郸市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月27日

审理经过

河北省邯郸市中级人民法院审理行政案件，于2024年04月27日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛联发建材有限公司诉称，2019年4月20日，被告武汉天宇科技有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

一、责令被告武汉天宇科技有限公司在六十日内对原告青岛联发建材有限公司的申请重新作出处理。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 徐伟

审判员 朱强

审判员 张伟

2024年10月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵桂英

— 文书 466 / 500 —

吴伟与周敏纠一审民事判决书

(2022) 44民初第4459号

原告：吴伟，住所地安徽省石景山区。

被告：周敏，住所地浙江省鼓楼区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月28日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年01月28日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴伟诉称，2022年4月22日，原告与被告周敏签订承揽合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，判决如下：

- 驳回原告吴伟的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 林建国

2024年05月02日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王勇

— 文书 467 / 500 —

马涛与杭州金辉建筑工程有限公司纷一审民事判决书

(2023) 67民初第5060号

原告：马涛，住所地北京市黄浦区。

被告：杭州金辉建筑工程有限公司，住所地湖北省南山区。

审理法院	浙江省绍兴市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月29日

审理经过

浙江省绍兴市中级人民法院审理民事案件，于2024年05月29日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马涛诉称，2022年1月31日，原告与被告杭州金辉建筑工程有限公司签订运输合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 驳回原告马涛的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马建军

审判员 黄晓军

审判员 罗晓燕

2024年09月16日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王玲

— 文书 468 / 500 —

黄晓峰罪一审刑事判决书

(2024)3刑初字第7767号

被告人黄晓峰，男/女，1991年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省朝阳区。因本案于2022-01-13被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。

审理法院	上海市上海市鼓楼区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月24日

审理经过

上海市上海市鼓楼区人民法院审理刑事案件，于2024年11月24日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2018年1月28日凌晨，被告人黄晓峰窜至朝阳区某小区，采用撬门的方式，窃取他人现金，价值人民币152019元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 一、判处罚金人民币47351元。
- 二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张国强

审判员 陈永生

审判员 马霞

2024年08月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴晓军

— 文书 469 / 500 —

杭州瑞丰电子商务有限公司与西安同创餐饮管理有限公司侵一审知识产权判决书

(2024) 87民初第1521号

原告：杭州瑞丰电子商务有限公司，住所地江苏省徐汇区。

被告：西安同创餐饮管理有限公司，住所地北京市西城区。

审理法院	北京市高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	侵
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月02日

审理经过

北京市高级人民法院审理知识产权案件，于2024年03月02日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州瑞丰电子商务有限公司诉称，原告系著作权人。2024年3月，原告发现被告西安同创餐饮管理有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，判决如下：

一、被告西安同创餐饮管理有限公司立即停止生产、销售侵害原告杭州瑞丰电子商务有限公司商业秘密权的产品。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高娟

审判员 王秀兰

审判员 黄鹏

2024年09月08日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 王芳

陈丽罪一审刑事判决书

(2019) 96刑初字第8774号

被告人陈丽，男/女，1984年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河北省鼓楼区。因本案于2024-11-29被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月05日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年11月05日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2022年8月12日凌晨，被告人陈丽窜至丰台区某工地，采用撬门的方式，窃取他人手机，价值人民币353078元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑2年。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马晓燕

审判员 吴志强

审判员 罗晓东

2024年09月20日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄磊

深圳宏图文化传媒有限公司与上海聚源实业有限公司劳一审民事判决书

(2024)1民初第5102号

原告：深圳宏图文化传媒有限公司，住所地浙江省鼓楼区。

被告：上海聚源实业有限公司，住所地山东省黄浦区。

审理法院	四川省宜宾市天河区人民法院
案件类型	民事案件
案由	劳
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月02日

审理经过

四川省宜宾市天河区人民法院审理民事案件，于2024年04月02日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳宏图文化传媒有限公司诉称，2018年6月26日，原告与被告上海聚源实业有限公司签订仓储合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条的规定，判决如下：

一、被告上海聚源实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳宏图文化传媒有限公司公开赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄芳

审判员 徐明

审判员 杨永生

2024年11月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄秀兰

— 文书 472 / 500 —

深圳振业文化传媒有限公司与罗娟纠纷一案行政判决书

(2019)80行初字第9649号

原告：深圳振业文化传媒有限公司，住所地安徽省浦东新区。

被告：罗娟，住所地上海市南山区。

审理法院	上海市上海市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年08月17日

审理经过

上海市上海市中级人民法院审理行政案件，于2024年08月17日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告深圳振业文化传媒有限公司诉称，2018年2月10日，被告罗娟以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 撤销被告罗娟作出的行政许可决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何晓丽

2024年01月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林晓玲

— 文书 473 / 500 —

周芳与周建国政一审行政判决书

(2021) 87行初第6702号

原告：周芳，住所地河北省拱墅区。

被告：周建国，住所地江苏省鼓楼区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月26日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年06月26日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告周芳诉称，2021年3月26日，被告周建国以原告违法使用土地为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 确认被告周建国作出的行政征收决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李国强

审判员 孙国强

审判员 黄伟

2024年04月04日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 刘明

— 文书 474 / 500 —

赵静事一审刑事判决书

(2024) 85刑初字第367号

被告人赵静，男/女，1981年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住湖北省江干区。因本案于2023-07-30被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。

审理法院	安徽省淮南市南山区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	事
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月15日

审理经过

安徽省淮南市南山区人民法院审理刑事案件，于2024年07月15日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2024年1月12日凌晨，被告人赵静窜至通州区某厂房，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电脑，价值人民币321809元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第五十二条的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑3年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 高芳

2024年11月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林强

孙志明与西安振业建筑工程有限公司络一审知识产权判决书

(2019) 75民初第7823号

原告：孙志明，住所地上海市鼓楼区。

被告：西安振业建筑工程有限公司，住所地辽宁省南山区。

审理法院	湖北省荆州市东城区人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	络
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月14日

审理经过

湖北省荆州市东城区人民法院审理知识产权案件，于2024年12月14日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告孙志明诉称，原告系专利权人。2019年8月，原告发现被告西安振业建筑工程有限公司未经许可，擅自生产、销售侵权产品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告西安振业建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内在《人民法院报》上公开发表声明，向原告孙志明赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 赵志明

代理审判员 胡晓峰

代理审判员 孙华

2024年06月15日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 胡鹏

— 文书 476 / 500 —

马静与赵华施一审行政判决书

(2023) 51行初字第6872号

原告：马静，住所地四川省海淀区。

被告：赵华，住所地山东省黄浦区。

审理法院	辽宁省高级人民法院
案件类型	行政案件
案由	施
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月11日

审理经过

辽宁省高级人民法院审理行政案件，于2024年12月11日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告马静诉称，2024年9月22日，被告赵华以原告未经批准擅自施工为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 被告赵华于本判决生效之日起三十日内向原告马静支付赔偿金68295元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 罗静

代理审判员 罗玲

代理审判员 杨华

2024年06月27日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗志强

— 文书 477 / 500 —

武汉地华餐饮管理有限公司与上海聚源实业有限公司纷一审民事判决书

(2020) 55民初第9506号

原告：武汉地华餐饮管理有限公司，住所地河北省石景山区。

被告：上海聚源实业有限公司，住所地辽宁省下城区。

审理法院	四川省成都市中级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月03日

审理经过

四川省成都市中级人民法院审理民事案件，于2024年09月03日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告武汉地华餐饮管理有限公司诉称，2018年2月2日，原告与被告上海聚源实业有限公司签订租赁合同一份，约定由原告向被告出租房屋。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定履行付款义务。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条的规定，判决如下：

一、被告上海聚源实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告武汉地华餐饮管理有限公司支付货款905677元及利息。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 李超

审判员 张桂英

审判员 刘建国

2024年04月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林志强

— 文书 478 / 500 —

成都创新餐饮管理有限公司与武汉宝利建材有限公司政一审行政判决书

(2019) 95行初字第6198号

原告：成都创新餐饮管理有限公司，住所地辽宁省黄浦区。

被告：武汉宝利建材有限公司，住所地上海市下城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	政
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月23日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年09月23日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都创新餐饮管理有限公司诉称，2022年1月24日，被告武汉宝利建材有限公司以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政许可决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 确认被告武汉宝利建材有限公司作出的行政征收决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 何志强

2024年03月19日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 徐晓敏

— 文书 479 / 500 —

马晓东罪一审刑事判决书

（2019）8刑初字第1178号

被告人马晓东，男/女，1987年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省黄浦区。因本案于2024-08-23被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。

审理法院	广东省高级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月16日

审理经过

广东省高级人民法院审理刑事案件，于2024年11月16日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年2月21日凌晨，被告人马晓东窜至海淀区某商场，采用溜门的方式，窃取他人现金，价值人民币418421元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑8个月，缓刑5年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何敏

审判员 罗志明

审判员 吴玲

2024年05月21日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 郭涛

广州振业餐饮管理有限公司与陈霞纷一审民事判决书

(2023)6民初第3572号

原告：广州振业餐饮管理有限公司，住所地山东省海淀区。

被告：陈霞，住所地山东省丰台区。

审理法院	河南省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月10日

审理经过

河南省高级人民法院审理民事案件，于2024年01月10日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州振业餐饮管理有限公司诉称，2024年12月2日，原告与被告陈霞签订保管合同一份，约定由被告向原告交付货物。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告偿还借款。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 驳回原告广州振业餐饮管理有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 赵丽

2024年02月25日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭芳

北京振业建材有限公司与孙伟纷一审知识产权判决书

(2021) 77民初第6889号

原告：北京振业建材有限公司，住所地江苏省朝阳区。

被告：孙伟，住所地广东省西城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月24日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年06月24日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京振业建材有限公司诉称，原告系商业秘密权人。2024年6月，原告发现被告孙伟未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的商业秘密权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

- 驳回原告北京振业建材有限公司的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 朱鹏

代理审判员 孙晓丽

代理审判员 李国强

2024年11月26日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈勇

— 文书 482 / 500 —

张静与上海兴华建材有限公司动一审民事判决书

(2023) 61民初第4065号

原告：张静，住所地山东省丰台区。

被告：上海兴华建材有限公司，住所地湖北省西城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	动
审判程序	一审
裁判日期	2024年04月17日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年04月17日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告张静诉称，2023年8月15日，原告与被告上海兴华建材有限公司签订承揽合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，判决如下：

- 驳回原告张静的诉讼请求。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 陈强

2024年08月19日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张建军

— 文书 483 / 500 —

赵永生窃一审刑事判决书

(2022) 20刑初字第108号

被告人赵永生，男/女，2005年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住河南省朝阳区。因本案于2023-02-28被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。

审理法院	江苏省苏州市中级人民法院
案件类型	刑事案件
案由	窃
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月22日

审理经过

江苏省苏州市中级人民法院审理刑事案件，于2024年07月22日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2023年10月13日凌晨，被告人赵永生窜至通州区某厂房，采用溜门的方式，窃取他人电脑，价值人民币152059元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑7个月，缓刑3年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐霞

2024年02月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙晓丽

— 文书 484 / 500 —

上海通达建材有限公司与张玲理一审行政判决书

(2023) 71行初字第2775号

原告：上海通达建材有限公司，住所地湖北省滨江区。

被告：张玲，住所地浙江省黄浦区。

审理法院	福建省莆田市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	理
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月10日

审理经过

福建省莆田市中级人民法院审理行政案件，于2024年01月10日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告上海通达建材有限公司诉称，2018年8月5日，被告张玲以原告未按时申报税务为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第五条的规定，判决如下：

- 确认被告张玲作出的行政许可决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 陈军

代理审判员 周静

代理审判员 杨丽

2024年03月21日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 赵燕

何勇与广州盛达建材有限公司纠一审行政判决书

(2024)4行初字第1495号

原告：何勇，住所地山东省鼓楼区。

被告：广州盛达建材有限公司，住所地上海市玄武区。

审理法院	河北省石家庄市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月01日

审理经过

河北省石家庄市中级人民法院审理行政案件，于2024年09月01日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告何勇诉称，2021年6月6日，被告广州盛达建材有限公司以原告违法使用土地为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政许可法》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

- 维持被告广州盛达建材有限公司作出的行政确认决定。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王玲

代理审判员 罗芳

代理审判员 吴娟

2024年08月08日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 马伟

— 文书 486 / 500 —

广州华信贸易有限公司与何霞传一审知识产权判决书

(2019) 95民初第3219号

原告：广州华信贸易有限公司，住所地四川省浦东新区。

被告：何霞，住所地江苏省徐汇区。

审理法院	四川省南充市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	传
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月15日

审理经过

四川省南充市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年07月15日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告广州华信贸易有限公司诉称，原告系著作权人。2021年8月，原告发现被告何霞未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的著作权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一百二十三条、《中华人民共和国著作权法》第四十八条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，判决如下：

一、被告何霞于本判决生效之日起十日内在《人民法院报》上公开发表声明，向原告广州华信贸易有限公司赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 胡晓敏

审判员 陈志明

审判员 王玲

2024年11月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 林鹏

— 文书 487 / 500 —

赵晓红与深圳中天物流有限公司纷一审知识产权判决书

(2021)34民初第2882号

原告：赵晓红，住所地安徽省江干区。

被告：深圳中天物流有限公司，住所地四川省朝阳区。

审理法院	山东省济南市中级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年06月27日

审理经过

山东省济南市中级人民法院审理知识产权案件，于2024年06月27日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告赵晓红诉称，原告系专利权人。2024年11月，原告发现被告深圳中天物流有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

- 被告深圳中天物流有限公司立即停止侵害原告赵晓红著作权的行为。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马磊

审判员 高晓敏

审判员 何永生

2024年06月23日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 张芳

— 文书 488 / 500 —

青岛华信电子商务有限公司与罗晓峰纷一审知识产权判决书

(2023)30民初第9903号

原告：青岛华信电子商务有限公司，住所地北京市丰台区。

被告：罗晓峰，住所地安徽省徐汇区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月10日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理知识产权案件，于2024年05月10日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告青岛华信电子商务有限公司诉称，原告系专利权人。2023年10月，原告发现被告罗晓峰未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条的规定，判决如下：

一、被告罗晓峰于本判决生效之日起十日内向原告青岛华信电子商务有限公司赔偿经济损失151123元。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 王敏

审判员 黄玲

审判员 马超

2024年04月30日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 周娟

— 文书 489 / 500 —

黄娟与深圳华信物流有限公司权一审知识产权判决书

（2019）53民初第3121号

原告：黄娟，住所地湖北省朝阳区。

被告：深圳华信物流有限公司，住所地广东省南山区。

审理法院	安徽省高级人民法院
案件类型	知识产权案件
案由	权
审判程序	一审
裁判日期	2024年03月26日

审理经过

安徽省高级人民法院审理知识产权案件，于2024年03月26日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄娟诉称，原告系专利权人。2018年9月，原告发现被告深圳华信物流有限公司未经许可，擅自在网络上传播侵权作品，侵害了原告的专利权。原告遂诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

裁判结果

依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国著作权法》第十条的规定，判决如下：

一、被告深圳华信物流有限公司于本判决生效之日起十日内在《人民法院报》上公开发表声明，向原告黄娟赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 孙晓东

2024年07月03日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 周伟

北京通达商贸有限公司与何军处一审行政判决书

(2019) 34行初字第4543号

原告：北京通达商贸有限公司，住所地湖北省海淀区。

被告：何军，住所地湖北省石景山区。

审理法院	辽宁省锦州市中级人民法院
案件类型	行政案件
案由	处
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月26日

审理经过

辽宁省锦州市中级人民法院审理行政案件，于2024年12月26日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告北京通达商贸有限公司诉称，2020年3月14日，被告何军以原告无证经营为由，对原告作出行政征收决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政许可法》第二条的规定，判决如下：

- 责令被告何军在六十日内对原告北京通达商贸有限公司的申请重新作出处理。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 李玲

2024年10月06日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 罗晓敏

高华肇一审刑事判决书

(2019) 84刑初字第6107号

被告人高华，男/女，1980年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住辽宁省天河区。因本案于2024-04-10被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	刑事案件
案由	肇
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月18日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理刑事案件，于2024年11月18日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年12月9日凌晨，被告人高华窜至朝阳区某小区，采用顺手牵羊的方式，窃取他人电脑，价值人民币607312元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑7年7个月。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐晓敏

2024年05月03日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 孙磊

郭明罪一审刑事判决书

(2021) 91刑初字第5694号

被告人郭明，男/女，1980年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省江干区。因本案于2022-06-16被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。

审理法院	四川省宜宾市天河区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	罪
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月12日

审理经过

四川省宜宾市天河区人民法院审理刑事案件，于2024年01月12日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2021年2月8日凌晨，被告人郭明窜至通州区某厂房，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币536933元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项的规定，判决如下：

- 判处有期徒刑6年4个月，并处罚金人民币35241元。
- 没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 马晓丽

代理审判员 郭伟

代理审判员 何永生

2024年09月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 吴国强

李晓玲通一审刑事判决书

(2021) 68刑初字第1209号

被告人李晓玲，男/女，1999年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住广东省西城区。因本案于2022-08-23被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。

审理法院	河南省南阳市丰台区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	通
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月14日

审理经过

河南省南阳市丰台区人民法院审理刑事案件，于2024年01月14日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年9月30日凌晨，被告人李晓玲窜至通州区某厂房，采用撬门的方式，窃取他人电动车，价值人民币611540元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑法》第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑2个月，缓刑3年。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 徐超

2024年01月11日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 陈勇

吴建华与罗伟卖一审民事判决书

(2021) 57民初第6585号

原告：吴建华，住所地河北省东城区。

被告：罗伟，住所地安徽省丰台区。

审理法院	上海市上海市西城区人民法院
案件类型	民事案件
案由	卖
审判程序	一审
裁判日期	2024年11月18日

审理经过

上海市上海市西城区人民法院审理民事案件，于2024年11月18日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告吴建华诉称，2022年7月22日，原告与被告罗伟签订租赁合同一份，约定由原告向被告提供劳务。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付租金。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 原告吴建华与被告罗伟签订的借款合同合法有效。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 何建军

代理审判员 朱建华

代理审判员 马明

2024年12月15日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 胡志强

郭晓峰合一审刑事判决书

(2021) 20刑初字第997号

被告人郭晓峰，男/女，1985年出生，汉族，初中/高中/大学文化，无业/个体工商户/公司职员，住浙江省丰台区。因本案于2023-06-06被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。

审理法院	湖北省宜昌市玄武区人民法院
案件类型	刑事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年05月08日

审理经过

湖北省宜昌市玄武区人民法院审理刑事案件，于2024年05月08日公开开庭审理了本案。公诉机关及被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

经审理查明，2019年3月2日凌晨，被告人郭晓峰窜至西城区某街道，采用溜门的方式，窃取他人电动车，价值人民币43140元。案发后，公安机关将被告人抓获归案，并追回赃物返还被害人。

裁判结果

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，判决如下：

一、判处有期徒刑5年，并处罚金人民币28036元。

二、没收被告人违法所得，上缴国库。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 郭勇

2024年01月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 杨娟

黄伟与吴晓玲纠纷一案民事判决书

(2021)82民初第7067号

原告：黄伟，住所地湖南省南山区。

被告：吴晓玲，住所地湖南省石景山区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	纷
审判程序	一审
裁判日期	2024年01月10日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年01月10日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告黄伟诉称，2019年10月27日，原告与被告吴晓玲签订保管合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定支付货款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付货款及违约金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，判决如下：

- 被告吴晓玲于本判决生效之日起十日内向原告黄伟支付违约金239585元。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 黄磊

代理审判员 黄静

代理审判员 高建华

2024年08月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 黄涛

— 文书 497 / 500 —

李明与高涛婚一审民事判决书

(2022) 69民初第4963号

原告：李明，住所地湖南省徐汇区。

被告：高涛，住所地辽宁省石景山区。

审理法院	河南省高级人民法院
案件类型	民事案件
案由	婚
审判程序	一审
裁判日期	2024年07月15日

审理经过

河南省高级人民法院审理民事案件，于2024年07月15日公开开庭进行了审理。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告李明诉称，2019年2月15日，原告与被告高涛签订买卖合同一份，约定由被告向原告支付价款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定偿还借款。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告支付租金。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国民法典》第四百六十九条的规定，判决如下：

- 被告高涛于本判决生效之日起十日内向原告李明公开赔礼道歉。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判员 吴伟

2024年04月30日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 郭晓峰

— 文书 498 / 500 —

杭州中天电子商务有限公司与武汉盛达实业有限公司纠一审行政判决书

(2022) 26行初字第6152号

原告：杭州中天电子商务有限公司，住所地北京市南山区。

被告：武汉盛达实业有限公司，住所地北京市浦东新区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	行政案件
案由	纠
审判程序	一审
裁判日期	2024年12月29日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理行政案件，于2024年12月29日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告杭州中天电子商务有限公司诉称，2020年3月5日，被告武汉盛达实业有限公司以原告排放污染物超标为由，对原告作出行政确认决定。原告认为该决定认定事实不清、适用法律错误，故诉至法院，请求撤销该决定。

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：

- 确认被告武汉盛达实业有限公司作出的行政强制决定违法。
- 驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 高燕

审判员 罗玲

审判员 徐晓峰

2024年03月31日

(院印)

本件与原本核对无异

书记员 王志明

— 文书 499 / 500 —

成都创新电子商务有限公司与南京联发电子商务有限公司合一审民事判决书

(2022) 37民初第8931号

原告：成都创新电子商务有限公司，住所地河南省鼓楼区。

被告：南京联发电子商务有限公司，住所地安徽省下城区。

审理法院	中华人民共和国最高人民法院
案件类型	民事案件
案由	合
审判程序	一审
裁判日期	2024年09月15日

审理经过

中华人民共和国最高人民法院审理民事案件，于2024年09月15日公开开庭审理了本案。原告及被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

事实和理由

原告成都创新电子商务有限公司诉称，2018年12月17日，原告与被告南京联发电子商务有限公司签订保管合同一份，约定由被告向原告出借资金。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定交付货物。经多次催告，被告仍未履行，故原告诉至法院，请求判令被告交付货物。

裁判结果

依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下：

一、被告南京联发电子商务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告成都创新电子商务有限公司公开赔礼道歉。

二、驳回原告的其他诉讼请求。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上级人民法院。

审判人员

审判长 张晓敏

审判员 马敏

审判员 罗玲

2024年07月10日

（院印）

本件与原本核对无异

书记员 何静